



صائقي المستشارين





الباب

مدخل لدراسة العلوم القانونية



الفصل الثالث قضايا حول القانون الدولي

تعريف القانون الدولي

هناك اتجاهات في تعريف القانون الدولي : أحدهما يضيف في مجال هذا القانون ، والآخر يوسع في مجاله .

الاتجاه الأول : المضيف:-

- يعرف القانون الدولي بأنه قانون الأمم
أو هو مجموعة من القواعد والمبادئ التي تلتزمها الدول المتعددة في علاقاتها المتبادلة
- تقوم هذه التعريفات على ثنائية بسيطة هي أن: (القانون الداخلي ينظم العلاقات داخل الدول ، وينظم العلاقات بين بعضها البعض فهما نظامان منفصلان يعملان في مجالات مختلفة).

الاتجاه الثاني : الموسع:-

- أن القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول مع بعضها البعض
- نظرا لأن الدول مكونة من أفراد وتوجد بصفة أساسية لخدمة حاجات المجتمع فإن القانون الدولي له إهتمام معين بحاجات الأفراد إن لم يكن علاقة الفرد بدولة
- فهو على الأقل يهتم بعلاقة الفرد بالدول الأخرى، لأن الدول وقت حديث نسبيا قبلت في علاقاتها المتبادلة التزامات مختلفة تجاه الأفراد الخاضعين لولايتها.
- ما زالت حالات التطبيق المباشر للقانون الدولي على الأشخاص الطبيعية أو المعنوية دون تدخل الدول أو قانونها أو قانونها المحلي نادرة ، ومثال ذلك : ما تقرره الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في الحالات التي يمكن فيها قبول عرائض الأفراد ولكن إذا كان هناك بعض القواعد مقصورة في تطبيقها على مناطق إقليمية معينة أو مجموعة معينة من الدول أو كلاهما ومع ذلك فإن ذلك القانون الدولي كنظام له قواعده الأساسية ومبادئه التي يجب أن تطبق في كل مكان بما في ذلك أنشطة الإنسان في الفضاء والأجرام السماوية.

القانون الدولي والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية

- يقال أن المجتمع الدولي يفتقد المؤسسات القائمة في المجتمع الداخلي لوضع وتنفيذ القانون ، السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية وهي تعتبر من المقومات الأساسية لوجود القانون وتنفيذه .
- ولا شك أن المقارنة بين المجتمع الدولي والمجتمع الداخلي في الدول مقارنة ظالمة .
- المجتمع الداخلي يخضع فيه الأفراد إلى سلطة عليا هي الحكومة المتمثلة في السلطات الثلاث المشار إليها .

- هناك تنسيق بين أفراد من الدول ذات السيادة فعملية صنع القانون مثلا في المجتمع الدولي تتم بطريقة مختلفة عما يتم فيه صنع القانون في المجتمعات الداخلية وإن كانت تنبها في بعض الأحيان، ولكن الكثير من قواعد القانون الدولي جاءت نتيجة الممارسة الدولية (العرف الدولي)

أما عن السلطة القضائية في المجتمع الدولي فلا شك أن هناك هيئات عديدة تتولى في المنازعات الدولية منظمات دولية وهيئات سياسية إلى جانب محاكم التحكيم والقضاء الدولي في درجة أقل تنظيمها والزاما مما عليه الحال في المجتمع الداخلي .

وما هذا الاختلاف عن القضاء الداخلي إلا للطبيعة الخاصة التي تميز المجتمع الدولي ذات السيادة ، فلا يمكن أن تتعامل الدول بذات المعايير التي يتعامل بها الأفراد .

أما السلطة التنفيذية في المجتمع الدولي فإننا نسلم بداية بأن هذا المجتمع يفقد هذه السلطة التي تقوم على تنفيذ القانون . لكن هل يعني ذلك أن القانون لا يقوم إلا بوجود سلطة تنفيذية ؟

إن وجود القانون يتفصل عن وجود سلطة التنفيذ ذلك إننا إذا راجعنا تعريف القانون عامة وجدنا أنه قواعد سلوك عامة ومجردة تحكم علاقات الأفراد في المجتمع على وجه ملزم

خصائص القواعد القانونية

تتميز قاعدة القانون بصفة عامة بالخصائص الآتية:

(١) قاعدة عامة مجردة (٢) تحكم الروابط والسلوك الإجتماعي (٣) ملزمة أو لها جزء .

(١) قاعدة عامة مجردة : نجد أن قاعدة القانون الدولي :

- أما أن تكون قاعدة عامة تنطبق على دول المجتمع الدولي كله

- أما أن تكون إقليمية تنطبق على مجموعة من الدول التي تعيش في منطقة ..

ففي كلتا الحالتين فإن عنصر العمومية يكون حاضرا حتى أنه في المجتمعات الداخلية لا يفكر أحد صفة العمومية على قواعد العرف أو القانون التي تنطبق على فئة معينة من المجتمع (مثال) صناع فنيين أو الطب أو القضاء .

(٢) تحكم الروابط والسلوك الاجتماعي: هي قواعد سلوك تحكم روابط وعلاقات الدول في المجتمع الدولي .

(٣) ملزمة أو لها جزء:

- يقرر البعض أن ذلك ليس قانونا لأنه يفقد الجزاء أو على الأقل أنه يفقد الجزاء الفعلي وذلك قد لا يتعدى الإدانة الشفوية التي لا تعمل لها الدول حسابا

- في حين أننا لا نجد خبراء في حجم الجزاءات الموجود في النظام القانوني الداخلي التي تتراوح بين الغرامة البسيطة والحبس إلى السجن إلى العقوبات المقيدة للحرية إلى الإعدام .

- القوة هي قدرة الدولة على فرض إرادتها على الآخرين وهي تشمل القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية وغيرها . تتوزع القوة على أفراد المجتمع الدولي بطريقة غير متكافئة

- تحاول الدول تنمية قواها وتجعل من القانون خاضعا للقوة سواء في مرحلة وضعه وإعداده أو في مرحلة تنفيذية

- قد يلعب القانون دورا مساعدا في تحقيق الاستقرار ولكن لا يمكن الاعتماد عليه قمع التطلعات الخطيرة للدول

- فالنظام يقوم على تنسيق العلاقات حيث لا توجد سلطة رسمية مركزية ولا يخضع الدول لأية سلطة عليا

- تأتي القيود المفروضة على تصرفها من إدراكها الذاتي لمصلحتها الوطنية ومن ضغط القوى الإقليمية الأخرى مما يؤدي ذلك إستخدام الدول للقوة في التوسع الإقليمي والتدخل المتزايد بالوسائل العسكرية أو الاقتصادية التي تخالف بوضوح ميثاق الأمم المتحدة والإلتزامات التعاهدية الأخرى .

- الواقع أن القانون الدولي ليس كيانا مثاليا أنه محصلة الخبرة التاريخية التي تحددت من خلالها القوى وعلاقاتها للدول القوية غالبا دور حاسم في تحديد محتوى القواعد وتطبيقها في الممارسة لذا فإن القانون الدولي بالمعنى الواسع يمكن النظام السياسي من توزيع القوى

- ولكن في نفس الوقت نفقد الرؤية الصائبة لوظائف القانون الدولي ومفهومه إذا ركزنا فقط على إنتهاك القانون الدولي يجب أن نأخذ أيضا في اعتبارنا تلك القواعد التي تنفذها الدول ويتوافق سلوكها معها رغم أن مصالحها العاجلة قد توحى بغير ذلك فلا ينكر أحد أن الدول قويا وضعيفا تطبق القانون معظم الوقت فالمسؤولين يتبعون قواعده ويأخذون وفي حسابهم الإلتزامات التعاهدية والسوابق التي تدل على العرف المبادئ العامة للقانون الواردة في المعاهدات والكتب ولا تتضمن عديد من القرارات تنازعا بين القانون والمصلحة الذاتية للدول .

- هناك أسباب عديدة تجعل الدول تلتزم بقواعد القانون الدولي إما بحكم العادة والممارسة ، إما أنه ليس لديها خيار آخر ... فليس متصورا على سبيل المثال أن تفرض دولة ولايتها على سفن تحمل عملا أجنبيا في أعالي البحار ولكن

ذلك لا يعنى أن تطبيق القانون الدولي يتم بطريقة آلية متعينة وقد يثور الشك لدى المسؤولين عن جدوى الالتزام بالقانون في حالات معينة.

والإجابة في تلك الحالات أن الدول التي تنتهك القانون ستدفع ثمن تلك الإنتهاك والدول القوية في موقف أفضل من غيرها في تحمل أو دفع هذا الثمن وإن كانت الدول الكبرى لها أكثر من غيرها مصلحة في المحافظة على النظام القائم التي تستفيد منه

- لا يجب أن ننسى الطبيعة الخاصة للمجتمع الدولي الذي يتكون من دول ذات سيادة وليس بين الأفراد كما هو الحال في المجتمع الداخلي .

أساس القوة الملزمة لقواعد القانون الدولي

تطرق الفقهاء في شأن الأساس القانوني لإلزام قواعد القانون الدولي إلى مدارس عدة يمكن أن تتدرج في مذهبين هما:

١ المذهب الإرادي

أولا : المذهب الإرادي : يرى أنصار هذا المذهب أن القانون الدولي نتيجة لإرادة الدول ورضائها الإلتزام بأحكامه يقوم القانون الداخلي يقوم إرادة الأفراد تنقسم إلى مدرستين :

(1 مدرسة التحديد الذاتي للإرادة:

يرتبط القانون بالإرادة إرتباطا فعليا وضروريا إذ يدين لها بالوجود ويستمد من وصفها وسلطانها قوته الإلزامية والدولة لا تنقيد سلطاتها بالخضوع للقانون.

(2 مدرسة الإرادة المتحدة :

تتلخص الأفكار في أن القانون يصدر عن سلطة عليا ولما كانت هذه السلطة مفتقدة في المجتمع الدولي فإن الإرادة الجماعية لأعضائه تحل محل هذه السلطة وهي تفوق الإرادة المنفردة للدول.

ثانيا : المذهب الموضوعي:

يتجه أنصار هذا المذهب أن أساس القوة الملزمة لقواعد القانون الدولي خارج نطاق الإرادة ، وانقسم أنصار هذا

(2 المدرسة الفرنسية :

يرى أن كل جماعة يتحتم أن يكون لها نظام قانوني وأساس القانون الدولي هو الحدث الإجتماعي أن تلك الفروض والقيود تفرض نفسها وحكمها على كل أفراد الجماعة وتتحول إلى قواعد قانونية متى ذاع الشعور بوجودها وتكتسب وصف الإلزام من ضرورة خضوع أعضاء الجماعة لها للمحافظة على حياة الجماعة وبقائها.

النقد على هذه النظرية : أنها تناقض ذاتها لأنها تقوم على افتراض غير أنه يمكن القول أن أساس إلزام القانون الدولي في رأى غالبية علمائه إنما هو رضا الدول عامة بالخضوع لأحكامه سواء كان الرضا صريحا أم ضمنيا أم مقترضا.

دور الإرادة الوطنية

- هل ينتهي هذا الدور عند نشوء القاعدة أم يستمر معها وجودا وعدما ؟

الإجابة هي أن القانون الدولي نظام عام مقبول من الدول جميعا فهو تعبير عن إرادتها - أن الممارسة الدولية تؤيد هذه الإجابة إلا أنه يمكن الاعتراض عليها أن قبول الدول يعنى أن لها الخيار في رفض ما قبله لكن الدول لا تملك خيار في هذا الشأن إلا أن هذا الاعتراض ينطبق أيضا على المجتمع المحلي ولم يمنع من القول أن النظام القانوني الداخلي يقوم على إرادة وموافقة الشعب فدون هذه الموافقة لا يمكن أن يكون هناك نظام قانوني.

- هل ينتج عن هذا الأصل الإرادي الضعيف أنه يمكن للدول الاعتراض على النظام وأن تخرج عليه؟

تدل الممارسة على أن الدول لا تحاول الاعتراض على النظام كله أن كانت كثير من الدول تؤكد أنها لا يمكن أن تلتزم بقواعد معينة لم تساهم في صنعها كما هو الشأن في بعض قواعد المسؤولية الدولية أو قواعد الاستخلاف الدولي إلا أن ذلك لم يمنحها من الاستناد إلى بعض قواعد القانون الدولي الأخرى وخاصة ما يتعلق بالسلامة الإقليمية والسياسية والحقوق الأساسية الأخرى.

قانون دولى واحد وثقافات مختلفة

أن إختلاف الثقافات فى المجتمع الدولى لا يحول دون وجود نظام قانونى واحد شأنها فى ذلك شأن المجتمع الداخلى فى الدولة الواحدة والتي تسودها ثقافات مختلفة.

المجتمع الدولى

له معنيين :

(١) (ضيق) بمعنى كل الدول التى تقوم علاقاتها المتبادلة على المساواة فى السيادة
(٢) (واسع) يتضمن كل الكيانات المنظمة التى يمكنها المشاركة فى العلاقات القانونية الدولية وعلى ذلك فإنه يضع أشخاصا متساوين يقوم التعامل بينهم على مبادئ وقواعد قانونية فالأساس فى هذا المجتمع وجود قانون أيا كانت الحالة التى عليها هذا القانون

- ويعتبر ميثاق الأمم المتحدة موثيق المنظمات الدولية المختلفة له إعتباره فى الحياة الدستورية فى الوقت الحاضر، وإن كانت إرادة الدول تلعب دورا هاما فى وضع القانون الدولى أو تعديله فإن الأمم المتحدة والمنظمات العالمية تلعب دورا متزايدا فى عملية وضع تطوير القانون عن طريق تشجيع المعاهدات المتعددة الأطراف ذات الصفة الشارعة عن طريق القرارات التى تصدرها أجهزتها المختلفة والتى تلقى موافقة عامة الشرط الأساسى للمجتمع هو التعاون بين وحدات ومنظمة عديدة لا تخضع لأى سلطة عليها أن تكون تلك الوحدات متساوية قانونا ولا يؤثر فى ذلك عدم المساواة فى الحجم والسكان أو الموارد. وعلى ذلك فإنه يلزم الوجود المجتمع العنصران:

(١) وجود عدد من الكيانات المستقلة ذات السيادة والمنظمة ولها وجود قانونى.
(٢) الاقتناع بالقواعد القانونية التى تحل محل السلطة العليا المفقودة .

- قد تحقق العنصر الأول بشكل كبير لحصول عديد من الدول على إستقلالها وسيادتها ، واتسعت العلاقات الدولية لتشمل المجتمع الدولى كله بعد أن كانت قاصرة على الدول الأوروبية والمسيحية فقط ويتميز المجتمع الدولى بوجود شبكة واسعة من المنظمات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة وزيادة العضوية فى هذه المنظمات بما يزيد عن ثلاثة أمثالها عند نشوئها بعد الحرب العالمية الثانية.

قد ناقشت لجنة القانون الدولى وجود نظام عام دولى يقوم على قواعد أمره تعبر عن المبادئ الرئيسية ذات الأهمية الحيوية للجمع بنهضة شاملة بما يجعل أى تصرف منفردا أو أى إتفاق يتعارض مع هذه المبادئ غير ذى قيمة قانونية - قد عالجت محكمة العدل الدولية مفهوم المجتمع الدولى فى مناسبتين: (وسنذكر واحدة منهم)

فى قضية إحتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين فى طهران (الإجراءات المؤقتة التى صدرت فى ١٥ ديسمبر ١٩٧٩) عبرت المحكمة عن أن إقامة العلاقات الدبلوماسية أداة رئيسية للتعاون الفعال فى المجتمع الدولى والحفاظ على ذلك البناء القانونى أمر حيوى لأمن وكيان المجتمع فى الوقت الحاضر.

النظام الدولى الجديد والقانون الدولى

- النظام الدولى هو هيكل العلاقات الدولية وتدار وتزثير تعاون الدول فى قوتها وأنظمتها وإتجاهاتها على مضمون هذه العلاقات ولا شك أن النظام يكون مثاليا بقدر توافق العلاقات فيه مع القانون الدولى.

- لاشك أن القانون الأوروبية التى نشأ القانون بصورته الحالية كانت تسمح لنفسها بممارسات تجاه باقى الدول والشعوب فتتفى مع مصالح هذه الدول والشعوب بل كانت تقنن ذلك بدعوى أن القانون الدولى يتيح لها استعمار غيرها من الشعوب المختلفة للوصول بها إلى مرحلة متقدمة تمكنها من ممارسة سيادتها الكاملة فى مرحلة تالية تحت غطاء نظامى الانتداب والوصاية أو حتى الاستعمار السائر وقامت خلال ذلك باستغلال واستنزاف هذه الشعوب من مواردها إلى أن تم تحرير هذه الشعوب عبر كفاح مريز فعندما قام التنظيم كان من بين أهدافه (إقامة العلاقات الدولية على قدم المساواة بين الدول) وكانت تجارب الحروب العالمية هى الدافع وراء قيام المنظمات الدولية والعالمية ولكن بدأت المنظمات أوروبية فى غالبيتها الا أنها تحولت إلى العالمية بقيام الأمم المتحدة وتحولت عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة إقامة نظام دولى تسود فيه مبادئ القانون الدولى وقد فشلت عصبة الأمم فى مساعيها مما أدى إلى قيام الحرب العالمية الثانية وفى أثناء الحرب دارت المفاوضات بسبب الحلفاء لإقامة جديدة تتلافى عيوب عصبة الأمم.

- وعندما خرجت الأمم المتحدة إلى حيز الوجود فى ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٤٥ كان فى مقدمة أهدافها ومقاصدها حفظ السلام والأمن الدوليين وإنماء العلاقات الودية بين الأمم وتحقيق التعاون الدولى فى الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية على أساس مبدأ المساواة فى السيادة بين الدول ولكن الميثاق قد كرس نوعا من التمييز بين الدول

بان منح الدول الخمس الكبرى حق الاعتراض التوقيفي (الفيتو) إلى جانب ما تتمتع به من مقاعد دائمة، في مجلس الأمن .

الحرب الباردة

فإذا كان هنا لا نقيم الأمم المتحدة فمما لا شك به بروزة في مجالات عديدة ولكن منذ قيامها ظهر إنقسام العالم إلى معسكرين يسمى (الحرب الباردة) بينها فحتى قبل نهاية الحرب العالمية الثانية في ربيع ١٩٤٥ قرر الرئيس الأمريكي هاري ترومان أن يبني خطا متشددا تجاه الاتحاد السوفيتي وأعلنت الحرب الباردة عندما حث ونستون تشرشل في ٥ مارس ١٩٤٥ في خطاب له في الولايات المتحدة على إقامة تحالف عسكري أمريكي بريطاني لمحاربة الشيوعية وقدرت الدول الشيوعية وفي طليعتها الاتحاد السوفيتي باستخدام الفيتو في مجلس الأمن.

- قد تصاعد سباق التسلح في هذه الفترة وكانت دول العالم الثالث حقلًا لتجارب الأسلحة بين المفكرين وقد ساعدت أوضاع التجارة العالمية وإستقلال عدد كبير من الدول الجديدة النامية على ظهور كتلة جديدة تسمى "دول عدم الإنحياز" وبدأت هذه الدول في نهاية الخمسينات المطالبة بتغيير علاقات التبعية الاقتصادية وبدأت تضغط في إتجاه بحث مشكلات التجارة الدولية وطالبت بإقامة نظام إقتصادي دول جديد ونظام إعلامي جديد وقانون جديد للبحار تحدث عن حقها في التنمية في التعويض عن استنزاف ثرواتها خلال حقبة الاستعمار

- وكانت الدول الغربية تنظر إلى دول عدم الانحياز بعداد واضح هاجم جون فوستر دالاس وزير خارجية أمريكا دول عدم الانحياز، لانه لا مجال للحياد بين الحق والباطل ، ولأن عدم الانحياز مظهر من مظاهر الضغط والابتزاز الدولي تمارسه الدول الآسيوية والأفريقية ضد الكتلتين المتصارعتين .

- أما الاتحاد السوفيتي رغم عدم ترحيبه الضمني بسياسة عدم الانحياز الا أنه لم يشأ أن يقف موقفا معاديا حتى لا يفقد تأثيره ونفوذه في هذه الدول ، وحتى لا يضع نفسه في إتجاه واحد من الدول الغربية وقد أظهر نوعا من المرونة عكست في تقبله لفكرة الحياد بعدما درج على النظر إلى العالم باعتباره منقسما الى معسكرين فقط.

دول السبع والسبعين

- أسفرت جهود دول عدم الانحياز وضغوطها في الأمم المتحدة الى عقد مؤتمر جنيف سنة ١٩٦٤ لبحث مشكلات التجارة العالمية والذي سمي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكهد وتحول إلى جهاز رائع يجتمع بانتظام كل أربع سنوات ثم كل ثلاث سنوات وشهد المؤتمر الأول ولادة مجموعة دول السبع والسبعين وهي مجموعة التي تركز على إنقسام العالم على أساس إقتصادي وليس سياسي .

- وقد ركز المؤتمر على بلورة المبادئ العامة للتجارة الدولية والمساواة في السيادة .

- ولا يمكن إنكار أي الدول النامية قد تأثرت كثيرا بانتهاء الحرب الباردة ، فإذا كانت هناك مقولة صحيحة في عالم الجريمة (إذا اختلف اللسان ظهر المسوق) فإن هذه المقولة كانت صحيحة الى درجة كبيرة في علاقة الدول النامية بالعسكريين فقد كان الاتحاد السوفيتي كثيرا ما يدعى أنه صديق الشعوب الضعيفة يقدم لها المساعدة أو السلاح الذي تدافع به عن نفسها ويكشف ما يقوم به القرب نحوها ويتبنى استراتيجية تقوم على دعم نفوذه في افريقيا وحرمان الولايات المتحدة والغرب من المعادن الاستراتيجية والممرات البحرية والموقع الاستراتيجية أصبحت المساعدات الاقتصادية الى هذه الدول معتمد على العلاقات الثنائية بينها وبين غيرها كما ان المستجندات الجديدة من قيام منظمة التجارة العالمية جعلت الدول تعيد النظر في سياساتها الاقتصادية وأن تقوم السيادة الجديدة على الاعتماد على النفس أو التكتلات (3) قد ظهر الآن أن كل ما قيل عن الأمم المتحدة والشرعية الدولية لم يكن سوى غطاء لاعادة تركيب الأوراق على المستوى الغربي استفادت منه الولايات المتحدة بصفة خاصة وقد كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م محركا قويا بالخروج الولايات المتحدة مرة أخرى بعد حرب الخليج الى المنطقة العربية والاسلامية حيث منابع البترول وأكثر المناطق ضعفا واغواء بالتقدم لالتهاهما وبعد أن كانت الولايات المتحدة قد قضت على وحدة الدول عدم الانحياز وكل مظاهر التماسك في العالم العربي.

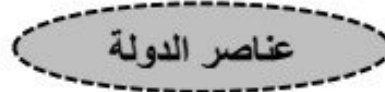


يمكن تعريف الدولة بأنها :

● شخص القانون الدولي الرئيسي الذي يمكنه اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وهي الطرف الرئيسي في العلاقات

الدولية الذي يملك وضع قواعد القانون الدولي .

● شعب يعيش على رقعة من الأرض ويمارس سيادته الداخلية والخارجية عليها .



الأعتراف

السيادة والإستقلال

الإقليم

الشعب

أولاً : الشعب

هو : مجموعة من البشر تعيش على إقليم محدد من الأرض ولا بد أن يكون مجتمع طبيعي وقابل للتكاثر ويكون أفرادهم طبيعيون .

قد فرق القانون الدولي بين الأمة والشعب حيث :

الرابطة في الأمة طبيعية ومعنوية أساسها وحدة الأصل واللغة والعادات والتقاليد وتقارب الأمنى القومية أما الرابطة بين الدولة وشعبها فهي قانونية سياسية تعرف بالجنسية وتقتضى من الشعب الولاء والخضوع لقوانينها مقابل حماية الدولة لحقوقهم الطبيعية والقانونية.

ثانياً : الإقليم :

لا يتصور وجود دولة بدون إقليم ولا يشترط فيه ان يكون على قدر معين من الاتساع ويشمل:

- قطعة من الأرض اليابسة أو الجزر وما يحيط بها من مياه اقليمية . ● ما تحت الأرض والمياه الى أقصى مدى فى العمق.

● الفضاء الذى يعلو الأرض والمياه (على الوجه الذى تحدده قواعد القانون الدولي)

● الجزر والجزيرات والصخور

س: هل يلزم أن تحدد حدود الأقليم؟

ج: يقرر البعض أنه ليس ضروريا تحديدها بطريقة كاملة اذ أن العامل المؤثر هو وجود المجتمع السياسى ويستدلون على ذلك بأن :

- عددا من الدول قد اعترفت باليانيا دون أن يكون لها حدود معينة .

- دولة اسرائيل التى قبلت فى عضوية الأمم المتحدة رغم النزاع حول حدودها بل ووجودها ذاتها.

والراجع: أن كون الدولة تعيش فى مجتمع دولى مع دول أخرى تمارس سيادتها على اقليمها يجعل من اللازم أن تحدد كل دولة اقليمها بطريقة تمنع النزاع بينها وبين غيرها من الدول ويكون ذلك بمقتضى سند قانونى أو اتفاق بينها وبين من يجاورها لا بمطلق ارادتها

(1) سبل اكتساب الأقليم

- (1) الاستيلاء (الاحتلال) (2) اضافة الملحقات (3) التنازل (4) الفتح (5) التقادم

(1) الاستيلاء :- (يقوم بدور مماثل لما تقوم به الحيازة في القانون الخاص)

- * يقسم المال في القانون الدولي التقليدي الى :
- مال مباح وهو المال الذي لا مالك له ويمكن لأي دولة أن تمتلكه .
 - مال مشترك وهو يتكون من أعالي البحار والفضاء الخارجي، وهو لا يقبل الوضع تحت سيادة الدولة مطلقاً وقد تبنته بعض الإتفاقيات الحديثة مثل إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية الفضاء الخارجي .
 - ويتعلق الإستيلاء بالمال المباح عن طريق :
 - 1- أرض لا مالك لها . 2- إقليم تخلى عنه صاحب السيادة الأصلية . 3- أرض لا تخضع لمجتمع له تنظيم سياسي.
 - * وتتمثل عناصر الإستيلاء فيما يلي :
 - 1- إثبات حيازة الدولة لعناصر السيادة القانونية على الإقليم ، بأن تمارس الأنشطة العادية للدولة عليه بصفة مستمرة.
 - 2- إثبات قصد الإستيلاء بالإعتبار التالي (إن التصرفات التي يعتد بها هي التي تصدر عن وكالة أو جهاز تابع للدولة مخول بالتصرف باسمها ولحسابها ، وهي التصرفات التي تدل على سيادة الدولة ولا يعتد بتصرفات الأفراد أو الجماعات العامة أو تلك التصرفات إذا كانت بموافقة دولة أخرى)
 - * ومقابل الاستيلاء هو الترك وهو سبب لفقد الأقليم ويشترط فيه التخلي عن الحيازة ونية التخلي عن السيادة

(2) إضافة الملحقات

يقصد بها عملية زيادة رقعة الإقليم نتيجة عمليات الترسيب والإضافة أو التعرية وطرح النهر أو البحر ، سواء كانت الإضافة صناعية أو طبيعية .

(3) التخلي أو التنازل

- (يعتبر مقابلاً للاحتلال الفعال)
- تتنازل الدولة فيه عن جزء من إقليمها خاضع لسيادتها عندما تتوقف عن ممارسة نشاطها على هذا الجزء وتتركه يخضع لسيادة دولة أخرى .
- والتنازل يعتبر من الإتفاقات الدولية لذا يجب أن تتوفر فيه جميع الشروط الشكلية والموضوعية لهذه الإتفاقات وقد تكون بعوض أو بغير عوض .
- ويتطلب من الدولة صاحبة السيادة أن تمارس هذا النشاط بصورة أكثر فاعلية في المناطق المأهولة بالسكان أما المناطق غير المأهولة فلا تستوجب مثل هذا النشاط .

(4) الفتح

- (كان موضع إعراف القانون الدولي التقليدي)
- ويتمثل في إحتلال إقليم دولة كله أو بعضه بواسطة القوات العسكرية لدولة أخرى في أثناء الحرب بينهما وضم الدولة المنتصرة الإقليم بعد إنتهاء الحرب أو العمليات العسكرية .
 - وهو إجراء إنفرادي تتخذه الدولة المنتصرة لوحدها فلا يحتاج إلى معاهدة ويجب أن يكون الإحتلال مؤثراً .
 - وبعد تقدم المجتمع البشري في صناعة الأسلحة الفتاكة وما جلبته الحروب من دمار وقيام المنظمات الدولية التي قررت عدم مشروعية الحرب أصبح القانون الدولي في الوقت الراهن يمنع اللجوء للحرب ويعتبرها وسيلة غير مشروعة لحل المنازعات الدولية كما يعتبرها جريمة ضد أمن البشرية تستوجب معاقبة مرتكبيها .

(5) التقادم المكسب

تعريفه: هو إكتساب السيادة عن طريق مباشرة إحدى الدول حقوق السيادة على قطاع إقليمي تابع لدولة أخرى بصورة هادئة ومستمرة مدة طويلة وبنية إكتساب السيادة عليه .

ويعوم على إفتراض حسن النية والرغبة في الحفاظ على الإستقرار والنظام الدوليين .

شروط التقادم المكسب :

- (1) أن يكون الإقليم الذي وضعت عليه اليد مملوكا لدولة أخرى (فالأقاليم الغير مملوكة لا تخضع للتقادم المكسب وإنما تخضع للإستيلاء).
- (2) أن يكون وضع اليد هادئاً سلمياً بمعنى ألا تعترض عليه دولة أخرى ولا يشترط صيغة معينة لهذا الإعتراض .
- (3) أن يكون وضع اليد شائعاً معلناً بالإعلان واجب حتي يفترض قبول وإذعان المالك دعوى الحائز .
- (4) أن يكون وضع اليد مستمرا متواصلا بإصرار ووضوح فإن القوى القانونية لنشاط الدولة تعتمد جزئياً على الإستمرار .

تقويم الأسباب لاكتساب السيادة على الإقليم

❖ لا يعترف القانون الدولي في الوقت الراهن باكتساب الدولة للسيادة على الإقليم بأسباب مثل الإستيلاء والفتح والتقادم حيث أن:

- قيام الأمم المتحدة بموجة الإستقلال التي شملت عديد من دول آسيا وأفريقيا .
- وتحول القانون الدولي من قانون أوروبي مسيحي إلى قانون عالمي تساهم قوى العالم أجمع على قدم المساواة في وضع قواعده .

- والإعتراف بمبادئ تقوم على تحقيق المساواة بين هذه الدول في تقرير مصيرها والحفاظ على سلامة إقليمها وكيانها الذاتي وحققها في إستغلال مواردها الطبيعية والسيادة عليها .

❖ أدى ذلك إلى تراجع الإستعمار ونظرياته التي تقوم على حق الدول الأوروبية في الإستعمار والسيطرة على الأقاليم التي تفتحها ، وكذلك توالى الثورات الشعبية التي ترفض سيطرة الإستعمار .

❖ ثم أصدرت الأمم المتحدة قرارات تؤيد حق الدول النامية والجديدة في السيطرة على مواردها ، وحققها في تقرير مصيرها ،

مما جعل الأسباب التقليدية لاكتساب الإقليم غير منتجة في الوقت الحاضر خاصة الأستيلاء والفتح وكذلك التقادم الذي يقوم على الإغتصاب أصبح أمر غير مشروع في الوقت الحاضر

❖ مما جعل أسباب دخول الإقليم في ولاية الدولة تقتصر على إضافة الملحقات، وحق الشعب في تقرير مصيره ، وإستعادة إقليمه المغتصب منه بالطرق السلمية أو بالعنف إن فشلت الوسائل السلمية .

طبيعته علاقه الدولة بإقليمها

- نظريه الخصيه : ان الاقليم جزء من كل وهو الدولة وان اي تغير في الاقليم يؤثر على وجود الدولة ذاتها ولكن هذه النظرية تؤدي الى نتائج غير مستغاثه

- نظريه الملكية او المحل : ان الدولة تملك اقليمها كما تملك التصف فيه على اي نحو ولذا قيل ان حقها على اقليمها ليس حق ملكيه ولكن حق سياسي ينطوي على مجموعه من الاختصاصات التشريعيه والقضائيه والتفيزيه .

- نظريه الحد : بمعنى هو الحد المكاني لسلطه الدولة او النطاق الذي تمارس فيه نشاطها بفاعليه .

- نظريه الاختصاص : تري هذه النظرية ان الدولة شخص قانوني يمارس مجموعه من الاختصاصات يتم بعضها في نطاق اشخاص داخلها والبعض الاخر في نطاق الدول الاخرى

- ونري ان هذه النظرية اقرب النظريات الي الفكر الاسلامي والتي اشارت اليه الايه الكريمه قوله تعالى

"الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور "

ثالثاً: السيادة والإستقلال

(القدرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى)

❖ الفرق بين الدولة والأنظمة القانونية ؛يقوم على معيارين :

(1) أن الدولة يتوافر لأجهزتها قدر من المركزية ليس متوافر في المجتمع الدولي

(2) الدولة تستقل عن الأنظمة القانونية الأخرى بما لها من سلطات

❖ السيادة تعبير أوسع شمولاً من الإستقلال (وإن كان كل منهما يرتبط بالأخر ويعبر بأحدهما بدلا عن الآخر أحيانا) حيث:

الإستقلال : عدم خضوع الدولة في علاقاتها الخارجية لدولة أخرى أى إدارتها شؤونها بنفسها

السيادة: توافر المظاهر السابقة إلى جانب اعتبار الدولة هي السلطة الوحيدة المهيمنة على الشؤون الداخلية فتتمثل سيادة الدولة في: حفاظها على أمن وسلامة ونظام إقليمها ، وعدم التدخل في شؤونها، واستقلالها في التصرف في مواردها وثرواتها وسلطة التشريع فيها، والتحكم في الدخول والخروج من وإلى إقليمها إلخ

س: هل تكون حرية الدولة مطلقة في مواجهة القانون الدولي ؟

ج: يترك القانون الدولي مجالاً واسعاً من الحرية للدول في الحالات التي لا ينظمها ولا تمتد إليها حقوق الدول الأخرى .

ولكن المبدأ السائد الآن هو مبدأ السيادة المقيدة، حيث تنقيد الدول في ممارستها لسلطاتها بقواعد القانون الدولي في كافة المجالات.

حالات نقصان السيادة

الدول التابعة الدول الاتحادية الدول التابعة لروابط الدول

(1) الدولة التابعة

- ♣ قد تستند السيطرة والتدخل الأجنبي في شؤون دولة ما إلى قواعد القانون الدولي وبصفة خاصة إلى :
 - معاهدة دولية (معاهدة حماية أو وكالة في التمثيل الخارجي)
 - نتيجة لمعاهدة أمن جماعي
 - كعقوبة جماعية تؤدي إلى احتلال إقليم الدولة

- ♣ كما قد يستخدم مصطلح التبعية للإشارة إلى وجود حالة أو أكثر من الحالات الآتية:
 - (1) عندما تفقد الدولة سيادتها لإنضمامها في مسائل الولاية والإدارة إلى دولة أخرى .
 - (2) عندما يلتحق الكيان المعنى بدولة تجعله داخل سيطرتها تماماً دون توكيل أو تفويض بالتمثيل .
 - (3) عندما تمنح الدولة سلطات واسعة في الوكالة أو التمثيل الخارجي لدولة أخرى .
 - (4) عندما تعاني الدولة في الواقع تدخلاً من دولة أخرى يجعلها تابعة ولكنها من الناحية القانونية ليست تحت السيطرة الكاملة أو الدائمة لدولة أخرى.
 - (5) الأقاليم الموضوعة تحت الانتداب أو الوصاية أو المحميات .

(2) الدولة الاتحادية

تتمتع بشخصية قانونية غير متنازع فيها ويجعل الدستور الاتحادي للأعضاء الداخلين في الاتحاد القدرة على عقد معاهدات والدخول في علاقات دبلوماسية منفصلة وفي الحالات العادية تعمل الدولة العضو باعتبارها وكالة عن الدولة الأم ويمكن بالاتفاق أو الاعتراف أن يكون للدولة المتحدة شخصية مستقلة.

(3) الدولة التابعة لروابط الدول

تتعاون الدول بمساواة بمقتضى إتفاق أو وثيقة مؤسسة لمنظمة دولية (منظمة الصحة العالمية) فقد يكون التضامن بمقتضى معاهدة ثم يتحول إلى إتحاد ويكون تأثير العضوية في تلك الروابط أقل من العضوية في بعض المنظمات (الاتحاد الأوروبي)

رابعاً: الاعتراف :

الاعتراف بالدولة:

هو قبول أعضاء المجتمع الدولي الآخرين وجود هذه الدولة بينهم بإتفاق يعقد معها

الاعتراف بالحكومة :

الإعتراف بالدولة قد يأخذ صفة إعتراف بالحكومة إلا أنهما لا يتطابقان فعدم الإعتراف بنظام معين لا يعنى بالضرورة أن الدولة التي يمثلها هذا النظام لا تتوفر فيها عناصر الدولة ، حيث أن عدم الإعتراف بالحكومة قد يكون ناتج عن أحد الأسباب الآتية:

- (1) أنها ليست حكومة من حيث الاستقلال والفاعلية (وهذا يؤثر على توفر صفة الدولية)

(2) عدم الرغبة في إقامة علاقات دبلوماسية مع حكومة هذه الدولة (لعدم الاعتراف هنا صيغة سياسية أكثر مما هو في حالة عدم الاعتراف بالدولة).

§ أنواع الاعتراف بالدولة §

- (1) الاعتراف المشروط والاعتراف غير المشروط.
- (2) الاعتراف الصريح .
- (3) الاعتراف الضمني
- (4) الاعتراف الرسمي .
- (5) الاعتراف الدبلوماسي الكامل .
- (6) الاعتراف القانوني والاعتراف الواقعي .
- (7) الاعتراف الفردي والاعتراف الجماعي .
- (1) الاعتراف المشروط والاعتراف غير المشروط:
الأصل أن يصدر الاعتراف غير مشروط إلا أنه قد يتم مشروطا بمحافظة الدولة الجديدة على النظام الديمقراطي أو التمسك بالمحافظة على حقوق أقليات معينة على إقليمها .
- (2) الاعتراف الصريح : يقصد به الإعلان الصادر عن دولة معينة بإعترافها بدولة أخرى وإستعدادها للدخول معها في علاقات تعاقدية أو دبلوماسية وليست هناك صيغة معينة لهذا الاعتراف الصريح فقد يصدر في صورة إعلان وتصريح أو في صورة إتفاق دولي ولكن يشترط أن يكون في الفاظ واضحة تدل على الاعتراف .
- (3) الاعتراف الضمني :
وهو نية الاعتراف من خلال عقد معاهدة ثنائية تنظم العلاقات بين الدولتين بصفة خاصة أو إتفاق أو إعلان نوايه لإقامة علاقات دبلوماسية أو رسالة تهنئة للحصول على الإستقلال وإن كانت لا تشير إلى الاعتراف صراحة .
- (4) الاعتراف الرسمي :
هو الاعتراف الذي يصدر عن مسئول مخول من دولته لأصداره كرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير الخارجية.
- (5) الاعتراف الدبلوماسي الكامل:
يتمثل في إقامة علاقات دبلوماسية بين الطرفين حيث لا تكون هذه العلاقات إلا بين الدول التي تعترف بعضها البعض الآخر.
- (6) الاعتراف القانوني والاعتراف الواقعي:
الاعتراف الواقعي يتضمن حكم سياسي خالص على النظام القائم وهو يعبر إما عن معارضة هذا النظام ، أو الحذر من قبول فاعلية الحكومة ، أو التحفظ بشأن قابليتها للاستمرار ، أو رفض الأساس القانوني الذي قامت عليه الاعتراف الواقعي يمكن سحبه أما القانوني فلا يمكن سحبه أو العدول عنه هذا من الناحية القانونية (إلا إذا كان هناك تغير في الظروف يبرره) أما الواقع يشهد بإمكان سحبه كل منهما لإعتبارات سياسية
- (7) الاعتراف الفردي والاعتراف الجماعي:
الاعتراف الفردي : هو أن يتم إعتراف دولة بأخرى بطريقة فردية .
الاعتراف الجماعي : قد يتم في صياغة إعلان مشترك من مجموعة من الدول أو السماح للدولة الجديدة بأن تصبح طرفا في معاهدة جماعية ذات صفة سياسية مثل معاهدة سلام ويمكن أن يتم الاعتراف من خلال منظمة دولية كالأمم المتحدة عند التصويت على عضوية الدولة وإنضمامها إلى المنظمة أو فحص الشكاوى المقدمة منها أو ضدها.

§ الطبيعة القانونية للاعتراف §

(1) الاعتراف المنشئ :

يرى أنصار هذه المدرسة أن الدولة لا تتمتع بالشخصية القانونية الدولية رغم توفر عناصرها من شعب وإقليم وسلطة حاكمة إلا بقبول أعضاء المجتمع الدولي الأخرى لها وإعترافهم بها وإمكان الدخول معها في علاقات قانونية .
وعلى هذا تبدأ الشخصية القانونية للدولة منذ اللحظة التي يصدر فيه الاعتراف ومما ينتج عنه أن الدولة قد تكون شخص قانونيا معترفا به من بعض الدول دون البعض الآخر.

(2) الاعتراف الكاشف أو المقرر:

يرى أنصار هذه المدرسة أن الاعتراف يكشف عن وجود دولة دون أن ينشأ لها شخصيتها القانونية التي تتمتع بها منذ إكتمال عناصرها (أي أن الاعتراف له أثر رجعي) .
تلقى هذه المدرسة تأييد من عديد من الفقهاء وأقرتها لجنة القانون الدولي في دورة بروكسل .

ونحن نرى أن الإعراف لا ينشئ الدولة إنما يكشف عن وجودها ذلك أن الدولة قد تتمتع بشخصيتها القانونية وتستفيد من عضويتها في المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بل يمكن أن تمارس العديد من اختصاصاتها دون أن تلاقى إعراف من كافة أعضاء المجتمع الدولي (وأن كانت لا تسطيع أن تمارس بعض صلاحياتها دون الإعراف بها).

٨ آثار الإعراف

- (1) تحديد وجود الدولة بما يشكل دليل صالحاً للثبات أمام مجاكم الدولة المعترفة ولا يمكن للدولة غير المعترف بها أن تدعى الحصانة من الولاية أو المطالبة بتطبيق قوانينها لدى الدولة التي لم تعترف بها.
- (2) يعد شرطاً لأقامة علاقات رسمية إختيارية ثنائية بما في ذلك العلاقات الدبلوماسية وعقد المعاهدات (يجب أن يلاحظ أن إقامة العلاقات الدبلوماسية وإن كان مشروطاً بالإعراف إلا أنه ليس نتيجة حتمية له).

س: هل هناك التزام بالإعراف؟

- بينما يقرر كلا من (لو تارباخت وجونهايم) أن الإعراف منشئ إلا أنها يقرران أنه إذا اكتملت عناصر الدولة للكيان الجديد كان على الدول الأخرى التزام قانوني بالإعراف (يشير أن من طرف خفي إلى أن يكون الإعراف بإسرائيل أمر واجب على الدول العربية التي ترفض هذه النظرية).
الراجح في الفقه وتأييده الممارسة الدولية هو أن الدول تملك حرية كاملة في الإعراف أو عدمه ولا معقب على قرارها في هذا الشأن.

الفصل الخامس مصادر القانون الدولي

- 1- العرف
- 2- المعاهدات
- 3- المبادئ العامة للقانون
- 4- القرارات القضائية
- 5- الأعمال الفقهية
- 6- قرارات المنظمة الدولية وأجهزتها

أولاً : العرف

◀◀ كان العرف وما زال مصدراً من مصادر القانون الدولي أهمية كبيرة إذا أنه بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.

♥ العرف يختلف عن العادة حيث :

- العادة : هي ممارسة سلوك معين لم يلق بعد تأييداً كاملاً والعادة يمكن أن تعارضها عادة أخرى .
- العرف: يتطلب وجود عنصري أحدهما مادي والآخر معنوي.

العنصر المعنوي : الاعتقاد بالالزام

يجب أن تكون الممارسة الدولية مصحوبة بالاعتقاد أنها ملزمة قانوناً والاعتقاد بطبيعته مسألة شخصية إلا أن الدول يكون لها آراء بصفة عامة .
والأمر الحاسم بالنسبة لوجود العرف الدولي هو الاعلان الصادر من أجهزة الدولة ذات الاختصاص وليس آراء أو معتقدات أفراد الشعب .

س : كيف يمكن التعبير عن هذا الاعتقاد أو اكتشافه ؟

ج : يقرر البعض أن أفضل دليل لوجوده هو الادعاءات القانونية المنفردة وقبول المجتمع الدولي لها : ولكن هذه النظرية لا تحل المشاكل العملية .

والراجح الاعتماد الى جانبها على قرارات المحاكم الدولية والوطنية التي يكون لها وزن واعتبار .

ثانياً المعاهدات

تعد المصدر الثاني ذي الأهمية في القانون الدولي وهي نوعان :

(1) المعاهدات الشارعة : (التي تضع قواعد ذات تطبيق عالمي)

تعتبر مصدر مباشر لقواعد القانون الدولي ومنها ما هو مقرر لقواعد عالمية مثل ميثاق الأمم المتحدة.

ما يضع قواعد عامة أو أساسا في مجال معين .
 • انتقد بعض الفقهاء استخدام مصطلح المعاهدات الشارعة على أساس أن هذه المعاهدات لا تضع قواعد قانونية كثيرة مثلما تضع الالتزامات العقدية التي تحترمها الدول الأعضاء .

(2) المعاهدات العقدية : (هي المعقودة بين طرفين أو أطراف قليلة وتتعلق بأمور خاصة بهذه الدول)

- ◀ لا تعد مصدرا مباشرا للقانون الدولي اذ يقتصر التزامها على أطرافها.
- ◀ قد تؤدي الى صياغة قانون دولي اذا أخذنا في اعتبارنا ما يلي :
- (1) أن تكرر المعاهدات التي تضع قواعد متشابهة قد ينتج عنه عرف دولي له نفس أثر المعاهدات الشارعة.
- مثال ذلك : النصوص المتعلقة بالحصانات والمزايا القنصلية الموجودة في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية.
- (2) قد يحدث بالنسبة لمعاهدة عقدت أصلا بين عدد محدود من الأطراف أن تصبح بعض أو احدى قواعدها عامة اما بقبول الدول لها بطريقة مستقلة متتابعة واما بانضمامها لهذه المعاهدة وفي هذه الحالة تشكل المعاهدة المرحلة الأولية في الاعتياد الذي يعد أساسا لانشاء عرف دولي .
- مثال ذلك : قاعدة حماية أموال الأعداء عندما تكون على سفن محايدة قد ظهرت أول مرة في معاهدة بين أسبانيا والولايات المتحدة ثم أصبحت مؤكدة في فترة تالية بعد عمليات متكررة من الاعتراف بها وقبولها.

مفهوم الانصاف

اختلف الفقهاء والقضاة في معنى الانصاف ومن معانيه :

- أنه أساس العدالة التفريدية أي وضع قاعدة لكل حالة على حدة بما يتلاءم مع العدالة .
- أنه أساس لوضع أسباب قانونية مرتبطة بالعدل والمعقولة وحسن النية .
- أنه معيار لاقتسام المنافع المشتركة .
- أنه تبرير لطالب اقتصادية معينة .

رابعا : القرارات القضائية

(1) إقرارات المحاكم الدولية

وفقا للمادة 59 من النظام الأساسي فان قرارات المحكمة ليس لها قوة ملزمة الا فيما بين الأطراف فيما يتعلق بقضيتهم الخاصة لذا فانه يصعب النظر الى قرارات المحكمة باعتبارها سوابق قانونية ملزمة للمجتمع الدولي .
 ■ ومع ذلك فقد :

♣ استخدمت محكمة العدل الدولية قراراتها السابقة كدليل على قاعدة القانون بغرض تعداد أو تمييز حالات تطبيق قواعد معينة وللاستدلال على مبادئ القانون الدولي والأسباب التي بنيت عليها الآراء السابقة كما أظهرت حريتها في تطوير القانون الدولي دون أن تنقيد بممارستها السابق .

(2) قرارات المحاكم الوطنية

يمكن أن تساهم في صياغة القانون الدولي باحدى وسيلتين :

- 1- أن تعتبر القرارات سوابق لها وزنها والزامها ويشار في هذا إلى قرارات محاكم الغنائم البريطانية باعتبارها اعلان رسمي عن القانون حيث اقامته مبادئ هامة مثل (مبدأ وجوب أن يكون الحصار فعالا حتى يكون ملزما)
 - 2- أن تؤدي قرارات المحاكم الوطنية الى نمو القواعد العرفية في القانون الدولي.
- مثل : قواعد معينة في شأن تسليم المجرمين ذات أصل وطني .
- رفضت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية اللوتس أن تقر وجود قاعدة عرف دولي حيث أن قرارات المحاكم الوطنية في الموضوع لم تكن موحدة.

(3) قرارات محاكم التحكيم الدولية

ساهمت قرارات محاكم التحكيم الدولية (مثل محكمة التحكيم الدائمة والمحكمة البريطانية المختلطة وغيرها) في تطوير القانون الدولي خاصة في مجالات السيادة الإقليمية والحياة والمسئولية الدولية.

التفرقة بين قرارات المحاكم وقرارات التحكيم

♥ يرفض بعض الفقهاء أن يعترفوا بدور قرارات التحكيم في تطوير قواعد القانون الدولي حيث يرى هؤلاء أن المحكمين يعملون بصفة عامة باعتقادهم مفاوضين أو وكلاء دبلوماسيين أكثر مما يعملون باعتبارهم قضاة.
♥ هذه النظرة ليست صائبة لأن :

- 1) كثيرا ما تكون قرارات التحكيم تطبيقا قضائية للقانون .
- 2) لا يمكن تجاهل عديد من قرارات التحكيم التي ساهمت في تطوير القانون الدولي.
- 3) المحكم لو عمل باعتباره حكما طبقا فهو في هذه الحالة يعمل بصفة عامة وفقا لمبادئ قضائية.
- 4) معظم قرارات التحكيم تبنى على اعتبارات قانونية محددة في صيغتها ومادتها .

سادسا : قرارات المنظمة الدولية وأجهزتها

(1) قرارات معبرة عن القانون

تشير الإعلانات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والمعبرة عن مبادئ وقواعد القانون الدولي خلافا في الرأي حول قيمتها القانونية خاصة أنها تتم من خلال التصويت عليها بأغلبية كبيرة أو يتوافق الآراء والتي يطلق عليها شبه القرارات ويجب أن يلاحظ البداية أن هذه القرارات ليست مصدرا رسميا للقانون مما نصت عليه ٣٨ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .

(مثال) لأحد الأجهزة التي تصدر هذه القرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تجد لها سلطة في إصدار قرارات ملزمة عدا يعد الأمور التنظيمية الداخلية والقرارات المالية إلا أننا لا يمكن أن نذكر التأثير الكبير لقرارات الجمعية الداخلية والقرارات المالية إلا أننا لا نذكر التأثير الدولي ذا الاختصاص العام في مناقشة كل المسائل التي تهم المجتمع الدولي والتي أصبحت أداة الدول الرئيسية في رسم مصالحها الوطنية وتأييدها وتعبير قراراتها عن المصالح المشتركة والإرادة العامة للمجتمع الدولي ومما لا شك فيه أن هذه الإدارة العامة تتحول إلى قانون عندما يستخدم قرار الجمعية العامة كأساس لاتفاقية في هذا الشأن .

(2) القرارات واللوائح الداخلية

لا شك أن القرارات واللوائح الصادرة عن جهاز منظمة دولية فيما يتعلق بمبادئ وقواعد العمل الداخلي للمنظمة تعد ذات قيمة قانونية كبيرة، لا اعتبارها تضع قواعد ملزمة للأعضاء وأجهزة المنظمة.

(3) القرارات المفسرة لوثائق المنظمات الدولية

تملك بعض المنظمة اصدار قرارات ملزمة تتعلق بتفسير المنظمة لو تبنيتها المؤسسة وتعد هذه القرارات جزءا من قانون المنظمة الدولية محل البحث .

(4) القرارات شبه التشريعية الملزمة

يكون لبعض أجهزة المنظمات الدولية سلطة اصدار قرارات عامة أو توجيهات ذات أثر ملزم لكل أعضائها الموجهة اليهم، مثل السوق الأوروبية المشتركة يكون لمجلس ولجنة السوق اصدار مثل هذه القرارات.

(5) قرارات فقهية عند لجان خاصة

قد تكلف إحدى المنظمات الدولية أو أحد أجهزتها لجنة من الخبراء لبحث مشاكل قانونية معينة، وما تصدره هذه اللجنة من قرارات يكون لها وزن وتقدير لدى الدول الأعضاء.

(2) نظرية المخاطر :

● تقوم على أساس أن قيام الدول بنشاط علمي وتكنولوجي يتضمن بعض المخاطر للدول الأخرى ومثال ذلك مسؤولية الدولة عن أنشطتها المتعلقة بالفضاء وما يحدث على سطح الأرض من أضرار نتيجة سقوط الأجسام القضائية .

● موقف لجنة القانون الدولي :

رغم اعتراف لجنة القانون الدولي بإمكان قيام المسؤولية الدولية نتيجة المخاطر في بعض الحالات إلا أنه ظهر خلاف حول الموضوعات التي يمكن أن تشملها المسؤولية عن المخاطر :

الاتجاه الأول :

يرى أنه لا يمكن حصر الأنشطة الضارة العابرة للحدود ومن ثم يجب وضع قائمة للموضوعات التي ستعالجها اللجنة.

الاتجاه الثاني :

يرى أن مفهوم الخطر مسألة نسبية ذلك أن الأنشطة التي تعتبر الآن خطراً قد لا تكون خطراً في المستقبل كما أن وضع قائمة بالموضوعات قد يتضمن ازدواجية لأن بعض الموضوعات قد تم معالجتها اتفاقياً بالفعل .

● تعريف الأنشطة الخطرة :

هي: أنشطة أو صلات تسبب نتيجة مادية تؤثر بشكل سلبي في أشخاص أو أشياء وفي استخدام مناطق واقعة في إقليم دولة أخرى أو في الانتفاع بها .

● غاية القول أن نظرية المخاطر لا تعتبر نظرية فقهية مسلم بها كأساس للمسؤولية الدولية في كل الحالات ولكنها فكرة تبنتها بعض الدول في اتفاقيات جماعية في حالات محددة لدرء أخطار جسيمة تترتب على أنشطة مشروعة أو لم تجرم بعد .

(3) العمل الدولي غير المشروع كأساس للمسؤولية الدولية

نظراً للانتقادات التي وجهت إلى نظرية الخطأ وعدم الاستقرار على نظرية المخاطر فقد اتجه جانب من الفقه وأحكام القضاء الدولي إلى القول أن أساس المسؤولية الدولية هو العمل غير المشروع .

1- تعريف العمل الدولي غير المشروع :

هو : مخالفة أو الخروج على قاعدة قانونية دولية أيا كان مصدرها (اتفاق أو عرف أو مبادئ القانون العامة).

2- شروط العمل الدولي غير المشروع :

يشترط لتوافر العمل الدولي غير المشروع عنصران :

❑ عنصر شخصي : يتعلق بنسبة هذا العمل إلى الدولة باعتبارها شخصاً من أشخاص القانون الدولي العام .

❑ عنصر موضوعي : يتعلق بكون العمل منافياً لالتزاماتها الدولية سواء كان العمل فعلاً أو امتناعاً .

3- درجات العمل غير المشروع :

يمكن أن نستشف التقسيم بين الأعمال الجسيمة والأعمال التي هي دون ذلك من الممارسة الدولية بل ومن أعمال لجنة القانون الدولي، فتتيسر الممارسة الدولية على :

❑ وصف بعض الأعمال بأنها جرائم ضد الإنسانية مثل :

جرائم العدوان والتفرقة العنصرية - والإبادة الجماعية - وانتهاك حقوق الشعوب في تقرير مصيرها - وتلويث البيئة بطريقة جسيمة .

❑ وصف بعض الأعمال بأنها مخالفات عادية مثل :

خرق إحدى الدول لالتزاماتها في معاهد جنائية وقد أكدت محكمة العدل الدولية على ضرورة التفرقة بين :

❖ التزامات الدولة اتجاه الجماعة ككل، حيث: تكتسب أهمية المجتمع الدولي باعتبار أن جميع الدول لها مصلحة في حماية تلك الحقوق .

❖ التزامات تنشأ بين دولتين في إطار الحماية الدبلوماسية، حيث: تهم الدول المعنية فقط .

4- مصادر العمل غير المشروع دولياً :

تقوم مسؤولية الدولة بمجرد خرقها لنظام دولي بغض النظر عن مصدر هذا الالتزام .

وقد يكون مصدره اما : اتفاقية أو عرف .

ثانيا : اسناد العمل غير المشروع للدولة :

- الشرط الثاني للمسئولية الدولية هو نسبة العمل غير المشروع للدولة المسئولة .
- يرى بعضهم أن الاسناد شرطا للعمل غير المشروع وليس للمسئولية الدولية والراجح أنه شرط المسئولية للمسئولية الدولية لأن :

العمل يوصف بأنه غير مشروع اذا استكمل عناصره من عدم المشروعية ثم بعد ذلك يتم البحث عن مرتكب هذا العمل فقد ينسب الى الدولة أو أحد ممثليها ولا يؤثر نسبته الى أى منهم على وصفه بأنه عمل غير مشروع .

المقصود من الإسناد :

ينسب العمل الدولي غير المشروع الى الدولة اذا قام به أحد أجهزتها الرسمية (السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية) أو أى ممثل معتمد أو موظف يعمل فى الدولة ولحسابها ما دام يتصرف بمقتضى سلطات وظيفته .

- السلطة التنفيذية : لا خلاف فى نسبت أعمالها الى الدولة .
- السلطة التشريعية : المقرر أن الدولة تسأل اذا ما أصدرت تشريعا يخالف التزاماتها التعاهدية أو الدولية كما تسلسل اذا قصرت فى اصدار التشريع اللازم لتنفيذ التزام دولي.
- السلطة القضائية : المقرر أن الدولة لا تسأل عن أعمالها الا اذا ارتكبت ما يسمى بانكار العدالة.

المقصود بانكار العدالة :

يقصد به : أن تمتنع المحكمة عن نظر القضية أو اصدار الحكم لصالح الأجنبي لمجرد كونه أجنبي . أو منع الأجنبي من اللجوء للقضاء لمجرد صفته . أو أن لا تكون هناك محكمة مختصة أصلا بفحص النزاع .

- وقد كانت دعوى انكار العدالة أو عدم حياد ونقص كفاءة القضاء فى الدول النامية تثار من جانب الدول الاستعمارية لمنع السلطات القضائية فى الدول النامية من معالجة القضايا المتعلقة بالأجانب – كنوع من التعالى على سلطات هذه البلاد – ومن هنا كانت مسألة الامتيازات الأجنبية فى مجال القضاء ولا يمكن الآن قبول مثل هذه الدعوى .

مسئولية الدولة عن أعمال الأفراد :

● من المقرر أن الدولة لا تسأل عن أعمال الأفراد العاديين الا اذا قصرت فى حقهم اذا ما أصابوا الأجانب فيها بأضرار سكان تمتع عن ضبطهم وتقديمهم للمحكمة أو تنفيذ حكم القضاء فيهم أو تقديم التعويض اللازم للأجنبي المضرور .

- أما اذا ثبت أن الأفراد قاموا بهذا العمل ضد الأجانب أو ضد الدولة الأجنبية ذاتها دون توجيه أو مشاركة أو تشجيع من السلطات فى الدولة التى يتبعونها بجنسيتهم بل وقامت سلطاتها بما هو واجب عليها فلا مجال لمسئولية الدولة .
- وكذلك اذا قام بالعمل غير المشروع دولة أخرى على اقليم الدولة المدعى عليها فهى لا تسأل عن تلك الأعمال ما لم تقصر فى التمرد والاعلان عن مرتكبها على اقليمها .

مسئولية الدولة عن أعمال الثوار :

من المقرر أن الدولة لا تسأل عن أعمال الاضطرابات التى يقوم بها الأفراد العاديون أو الثورة - اذ أدت الى احداث أضرار بدولة أجنبية أو رعاياها - الا اذا اقتضت فى القيام بواجبها فى حماية الدولة الأجنبية أو رعاياها أو ملاحقة من يرتكب عملا غير مشروع ضدهم .

ثالثا : الضرر المرتب للمسئولية الدولية :

يعد - الضرر الذى يصيب الدولة من العمل المشروع الذى ترتكبه دولة أخرى - ركنا أساسيا للمسئولية الدولية لا تقوم بدونه .

المقصود بالضرر :

الضرر فى القانون الدولي هو : المساس بحق أو مصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي وقد يكون الضرر مادي أو معنوي كما قد يكون مباشرا أو غير مباشر .

- يمكن ان يكون الضرر ماديا أو ادبيا :

- الضرر المادي : هو الذى يصيب الدولة (مثال) عندما تقوم سلطات دولة معينة بمطارده مجرم هارب الى ما وراء حدود دولة اخرى هنا تكون الدوه الاولى مسئولة عن تعويض الضرر الادبي الذى اصاب الدولة الثانية لانتهاك حرمة اقليمها

الضرر المباشر وغير المباشر :

الضرر المباشر : هو الذى يتحقق نتيجة عمل الدولة المسئولة مباشرة .
الضرر غير المباشر : هو نتيجة متأخرة تفصلها نتائج أخرى عن العمل غير المشروع.

مثال ذلك : ما قرره محكمة التحكيم البريطانية في قضية السفينة الألباما، حيث عوضت الولايات المتحدة الأمريكية عن الضرر المباشر الذي أصابها نتيجة تدمير سفنها ورفضت تعويضها عن الأضرار غير المباشرة المتمثلة في استئطالة بين الحرب ورفع أسعار وأقساط التأمين البحري وغير ذلك .

• الدولة تسأل عن الأضرار المباشرة مادية كانت أو معنوية ومثال الضرر المادي المباشر قيام دولة بانتقاص نصيب دولة أخرى من المياه أو تغيير طبيعتها .

• إذا كان تحقق الضرر لازماً لوجود المسؤولية الدولية فإن وجوده لا يعنى بالضرورة تحققها لدولة أخرى ولا تقوم المسؤولية الدولية بمجرد تحققه .

أو بمعنى آخر فإن مسؤولية الدولة تتحقق باخلالها بأى من قواعد القانون الدولي الاتفاقية أو العرفية.

رابعاً: أعمال قواعد المسؤولية الدولية (دعوى الحماية الدبلوماسية)

لا شك أن المطالبة الدولية المباشرة من دولة إلى أخرى تكون هي الوسيلة المثلى لتطبيق هذه القواعد فإذا ما تمت الاستجابة لهذه المطالبة لم يعد هناك مجال للنزاع والخلاف ولكن الذى يحدث غالباً أن تجادل الدولة المسؤولية في وجود أو مدى هذه المسؤولية .

يجب التفرقة بين الضرر المباشر وغير المباشر:

الضرر المباشر:

في حالة ما إذا كان موضوع النزاع هو الاعتداء على حق أو مصلحة مباشرة للدولة المضرورة بما يعنى الاعتداء على سيادتها فمثلاً:

لو اعتدت دولة بالقوة المسلحة على إقليم دولة أو على أحد دبلوماسيها أو ممثليها المعتمدين فإننا بذلك نكون أمام نزاع بين سيادتين (سيادة الدولة المعنية - وسيادة الدولة المضرورة) وهي منازعة يجب حلها وفقاً لقواعد القانون الدولي الوسائل السلمية التي تشمل:

المفاوضات والمساعى الحميدة - الوساطة - التوفيق - التحكيم - اللجوء للقضاء أو إحدى المنظمات الدولية .
• ومن الملاحظ أن الدول قد تتفق مقدماً على حل مثل هذه المنازعات في نطاق معاهدات جماعية أو تدخل بعد وقوعها في اتفاقات تحيلها إلى لجان تحكيم أو إحدى المحاكم الدولية .

الضرر غير المباشر:

إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة غير مباشر بأن أصاب مواطنيها المتواجدين على إقليم دولة أخرى فإن النزاع هنا لم ينشأ أصلاً بين سيادتين ولكن بين دولة ذات سيادة وبعض الأفراد التابعين لدولة أخرى وفي هذه الحالة من المتوقع أن تتمسك الدولة المعتدية بسيادتها في مواجهة هؤلاء الأفراد ولا تخرج المنازعة إلى المجال الدولي العام إلا إذا فشل هؤلاء في استرداد حقوقهم المسلوبة أو الحصول على الترضية المناسبة حيث تتبنى الدولة التي يتبعونها مطالبهم فتصير المنازعة هنا بين دولتين وتسمى دعوى الحماية الدبلوماسية .

دعوى الحماية الدبلوماسية:

س: من صاحب دعوى الحماية الدبلوماسية ؟

ج: ينقسم الفقه في هذه المسألة إلى رأيين حيث:

◀ يقرر البعض أن الحماية الدبلوماسية حق للفرد وبناء عليه يستطيع الفرد أن يتنازل عن هذه الحماية فيما يعرف بشرط "كالفو" .

◀ ويرى البعض الآخر أن الحماية حق للدولة وليس من حق أحد غيرها التنازل عنها .

◀ الآن: العمل الدولي الغالب سواء كان اتفاقياً أو قضائياً، يتجه إلى رفض فكرة شرط "كالفو" والنظر إلى الحماية الدبلوماسية على أنها حق للدولة لا يملك الفرد بالتنازل عنها.

☺ يجب التفرقة بين التدخل بدعوى الحماية الدبلوماسية فيما يتصل بحقوق الإنسان وبين التدخل لحماية الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية (حيث:

فيما يتصل بحقوق الإنسان: نجد أن التنازل عن الحماية المقررة لا يتصور حدوثه صراحة وإذا حدث فلن يؤتي آثاره ولن يعفى الدولة المدعى عليها من تدخل الدولة التي يتبعها الشخص بجنسيته أو المنظمات الدولية المعنية

فيما يتصل بحماية الاستثمارات الأجنبية: فهو من المجالات التي تحرص الدول على عقد الاتفاقات الثنائية فيها لتضمن حماية هذه الاستثمارات بنصوص اتفاقية صريحة مما يجعل النص على شرط التنازل عن الحماية الدبلوماسية غير مطروح على الإطلاق .

شروط الحماية الدبلوماسية:

1) وجود رابطة بين الدول المدعية والفرد المضروور .

- (2) استنفاد طرق الطعن الداخلية .
(3) عدم مخالفة المضرور للقانون .

(1) الرابطة بين الفرد المضرور والدولة المدعية (رابطة الجنسية) :

س: ما هي الجنسية التي يجب الاعتراف بها ؟

ج : الجنسية التي يعتد بها هي الجنسية الفعلية والدولة التي يحق لها المطالبة الدولية بالحماية الدبلوماسية هي فقط الدولة التي توجد رابطة واقعية بينها وبين الفرد المضرور وتتمثل هذه الرابطة في عدة عوامل هي :
الاقامة المعتادة ومركز أعماله وروابطه الأسرية ومساهمته في الحياة العامة وإظهار ولائه للدولة المعنية الخ .
والجنسية هي التعبير عن حقيقة أن الفرد المتمتع بها أكثر ارتباطا بشعب الدولة التي تصفى عليه هذه الجنسية أكثر من أي دولة أخرى ومن ثم فإن لتلك الدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية في مواجهة الدولة الأخرى .
تعدد الجنسيات وتنازعها :

س: إذا كان للشخص المضرور وروابط حقيقية بأكثر من دولة فأى تلك الدول تتبنى مطالبته ؟

ج : الحل الذي يلقي قبولا من الفقه والقضاء الدولي هو اعطاء كل من الدول التي يحمل الشخص جنسيتها حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة عمل دولة أخرى بشرط أن تتسق هذه الدول فيما بينها حتى لا تتحمل الدولة المسؤولية تعويضا يزيد عما كانت تحمله لو كان الشخص يحمل جنسية واحدة.

س: إذا كانت ارتباطاته بالدولة المسؤولة تتساوى مع ارتباطاته بالدولة المدعية ؟

لا يحق لدولة أن تطالب باصلاح الضرر الذي أصاب مواطنها في مواجهة دولة أخرى يحمل المضرور وجنسيته ، وذلك اعمالا لمبدأ تساوى السيادة .

عديم الجنسيات:

الشخص عديم الجنسية لا يمكن لأى دولة أن تتبنى مطالبته ولذلك اتجهت الجهود الدولية لحل مشكلة عديمي الجنسية في الحالات الانسانية التي تستوجب تدخل المجتمع الدولي مثل :

اتفاقية جنيف المنظمة لحالات اللاجئين حيث قررت أن الدولة التي تتبنى مطالبات اللاجئين عديمي الجنسية هي الدولة التي اتخذها اللاجئ موطنه له ...

(2) استنفاد طرق الطعن الداخلية :

◆ ينبغي حتى تتمكن الدولة من تبني مطالب رعاياها أن يقوم هؤلاء باستنفاد طرق المطالبة الداخلية المتاحة في الدولة المسؤولة .

◆ يعبر هذا الشرط عن احترام سيادة الدولة المسؤولة ، حيث :

- يحول دون الممارسة المتسريعة والعشوائية للحماية الدبلوماسية.

- يحقق المساواة بين المواطنين والأجانب المقيمين فيها وإقامة التوازن بين إنصياح الأجنبي لقانون الدولة المقيم فيها واحترام قواعد القانون الدولي .

- يعطى الدولة المسؤولة الفرصة في مراجعة تصرفات أجهزتها داخل نظامها القانوني.

الاعفاء من استنفاد طرق الطعن :

● لا يلزم استنفاد طرق الطعن اذا كانت المنازعة بين الدول أى لا تتعلق بضرر أصاب فرد من الأفراد التابعين لها .
● الضرر المباشر لا ينتشرط استنفاد طرق الطعن في حالة ارتكاب الفعل المسبب للضرر بمعرفة الدولة المدعى عليها في مواجهة الدولة المدعية .

● الضرر الذى يصيب الأجنبي بعد انتهاكه لاتفاق أو عرف دولي لا يعنى أن طرق الطعن المحلية لا يجب استنفادها.

● يحسم نوع الضرر مسألة الضرر المباشر وليس الأشخاص ولا طبيعة الدعوى.

فمثلا لو أصاب الضرر حقا للدولة يهدف لحماية مواطنيها فلا يكون الضرر مباشر ويجب تطبيق القاعدة ولو كان غير ذلك فلا تطبق القاعدة وهذه مسألة تقدرها المحكمة .

● الطعن الذى لا جدوى منه سواء لعدم وجوده أو أنها موجودة ولكن عديمة الجدوى فليس للأجنبي مطالبا باستنفاد شئ.

● من المقرر أن العلاج يجب أن يكون كافى وإذا كان الغرض المطلوب لا يمكن تحقيقه فليس هناك حاجة لاستنفاد طرق الطعن.

← تخلى الدولة المسؤولة عن التمسك بالقاعدة

- قد يكون التخلي صراحة أو ضمناً من الدولة المسؤولة عن المطالبة بتطبيق قاعدة استنفاد طرق الطعن.
- المنع من الوصول لطرق العلاج هي صورة من صور انكار العدالة وسبب للاستثناء من تطبيق قاعدة استنفاد طرق الطعن ونصت عليه وعطى اتفاقيات حقوق الانسان.
- يقع على الدولة المدعى عليها عند الاثبات بأن الفرد لم يستنفذ طرق معينة للعلاج وهذه قاعدة في القانون الدولي.
- ← **قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان القواعد الآتية :**
- اذا أثارت الدولة المدعى عليها أن طرق الطعن المحلية لم تستنفذ يجب عليها أن تثبت أنه توجد طرق العلاج في نظامها المدني لم تتم ممارستها .
- يثبت الشاكي أنه استنفذ كل طرق العلاج المتاحة له أو أنه العلاج لم يكن فعال .
- يثبت الشاكي أن أضرار أخرى جعلته لم يلجأ الى طرق العلاج المتاحة .

(3) **عدم مخالفة الأجنبي للقانون :**

- يعنى أن لا يكون الأجنبي قد خالف القانون في الدولة المدعى عليها وهو ما يعبر عنه بشرط أن تكون يد الأجنبي نظيفة فلا يصح أن يخالف ويصاب بالضرر ثم يطالب بالتعويض.
- يرى البعض أنه لا يحول سلوك الأجنبي المطالب دون ممارسة دعوى الحماية الدبلوماسية ويجد هذا السلوك أثره في الدعوى ذاتها فإذا كان سلوك الأجنبي مخالف للقانون الدولي أو الداخلي للدولة لا يشكل عمل غير مشروع لمساهمة الشخص المضرور في احداث الضرر الذي لحق به فتكون دعوى التعويض مرفوضة من حيث الموضوع ويحكم للمضرور من التعويض نتيجة السلوك المخالف .
- يجوز لدولة الأجنبي تبني مطالب رعاياها والدولة المدعى عليها لا تملك النزول عن الحد الأدنى للعدالة الواجب مراعاتها عند انزال العقاب بهذا الشخص .
- يقدر هذه المخالفة المحكمة الدولية حسب ظرف القضية وملابساتها ومدى اتفاق القانون الداخلي مع القانون الدولي وتقدر ذلك عند الحكم بالتعويض المستحق للأجنبي.
- يرى الدكتور أن المسألة تتعلق بالموضوع وليس الاجراءات ويقدر المطالبة من المحكمة الدولية التي تنتظر دعوى الحماية الدبلوماسية
- يتخلف شرط الأيدي النظيفة:** اذا خالف الأجنبي القانون الدولي العام أو قانون الدولة المدعى عليها ، ولا يؤثر هذا على الدولة المدعية لأنها تتصرف في حق لها أن تعاقب هذا الفرد أو تغض النظر عن مخالفته لقانونها.
- يخاطب القانون الدولي الدول والمنظمات الدولية بصفة أساسية وأيضاً الأفراد في بعض الأحيان في حالة الجرائم المتعلقة بالحرب أو حماية حقوق المدنيين في المنازعات المسلحة وغير ذلك حيث أن القانون يخاطب الفرد في هذه الحالات.

خامساً : آثار المسؤولية الدولية (اصلاح الضرر)

- تتنوع الآثار القانونية للمسؤولية الدولية وتهدف لازالة أى أثر للمطالبة الدولية ويتحقق عندما تعود الحالة الى ما كانت عليه قبل وقوع المخالفة مضافا اليه التعويض عن الضرر.
- قد يقتصر الأثر على التزام الدولة المسؤولة بالتعويض أو التزامها بتقديم ترضية مناسبة أو يتعدى ذلك ويمكن توقيع جزاء على الدولة المسؤولة من قبل المجتمع الدولي أو قد تتدخل المنظمات الدولية لتوقيع عقوبة في المخالفات الجسيمة التي تمس الجنس البشرى كله كتلوث البيئة أو قد تتدخل لتوقيع عقوبات جنائية دولية في مواجهة المسؤولية كالجرائم ضد السلام .

😊 مضمون الالتزام بالتعويض :

- يتضمن جبر كافة الأضرار المترتبة على العمل المنشئ للمسؤولية الدولية سواء كانت مادية أو أدبية.
- يتمثل التعويض في اعادة الأمور الى حالها وصورته الرئيسية هي الاسترداد واذا استحال كان الواجب دفع تعويض عن الأضرار للدولة المضرورة.
- تنظيم قواعد العرف الدولي حتى الآن الالتزام بالتعويض أو أحكام التحكيم والقضاء الدوليين .
- لا يعتبر الالتزام بالتعويض عقوبة جنائية ذات طابع مالى ويمكن فرض غرامة مالية معه اذا ما كان الاخلال متعمداً أو جسيماً ولكن الراجح في العرف الدولي هو الطابع المدني للتعويض وانفصاله من التدابير العقابية العشرية.

- (1) **الترضية :** هي التعويض المناسب من الناحية الأدبية حينما لا يترتب على الفعل المنشئ للمسئولية الدولية أى ضرر عاوى بل ترتب أضرار معنوية لا تمس المصالح المالية أو الاقتصادية للدولة المضارة ويتم ذلك بالاعتذار عن التصرفات أو معاقبة مرتكبيها .
- (2) **التعويض العيني :** وقف العمل غير المشروع وإعادة الأصول الى ما كانت عليه قبل حدوث المطالبة كقيام الدولة بإعادة الأموال التي استولت عليها دون حق من دولة أجنبية .
- (3) **التعويض المالى :** تلتزم الدولة بدفع مبلغ نقدي كتعويض عندما يتعذر عليها إعادة الحال الى ما كان عليه أو الضرر ولا يكفي لإصلاحه التعويض العيني ويتم الاتفاق على مقدار التعويض اما بين أطراف النزاع أو عن طريق التحكيم الدولي.
- (4) **تعويضات الحرب :** تنظم معاهدات السلام بين المتحاربين مسألة دفع تعويضات الحرب وقد تشمل نوعي التعويض مالى وعيني.

⊙ عناصر تقدير التعويض:

- لا تتقيد عناصر التعويض بمعايير القانون الداخلي ولكن تضع لها معايير خاصة منها :
- يحكم تحديد التعويض المستحق قواعد القانون الدولي وليس الداخلي .
- يؤخذ في الاعتبار عند تحديد التعويض قيمة الممتلكات والحقوق والمصالح التي يمتلكها الأفراد والتي أصابها الضرر باعتبار أن إصابة الرعايا كأنها أصابت الدولة التي يحملون جنسيتها .
- يدخل في تقدير التعويض ما أصاب الدولة وأمنها من أضرار كما لو تكبدت نفقات في سبيل الدفاع عن مصالح رعاياها المضارين أوضاع منها ربما كانت ستحصل عليه .

سادسا : الاعفاء من المسؤولية الدولية

متى تعفى الدولة ؟

إذا ما ثبت أنها قد أتت الفعل غير المشروع في ظل بعض الظروف والملازمات التي من شأنها اعتبار عملها مشروها ومن ثم لا يمكن مساءلتها دوليا .

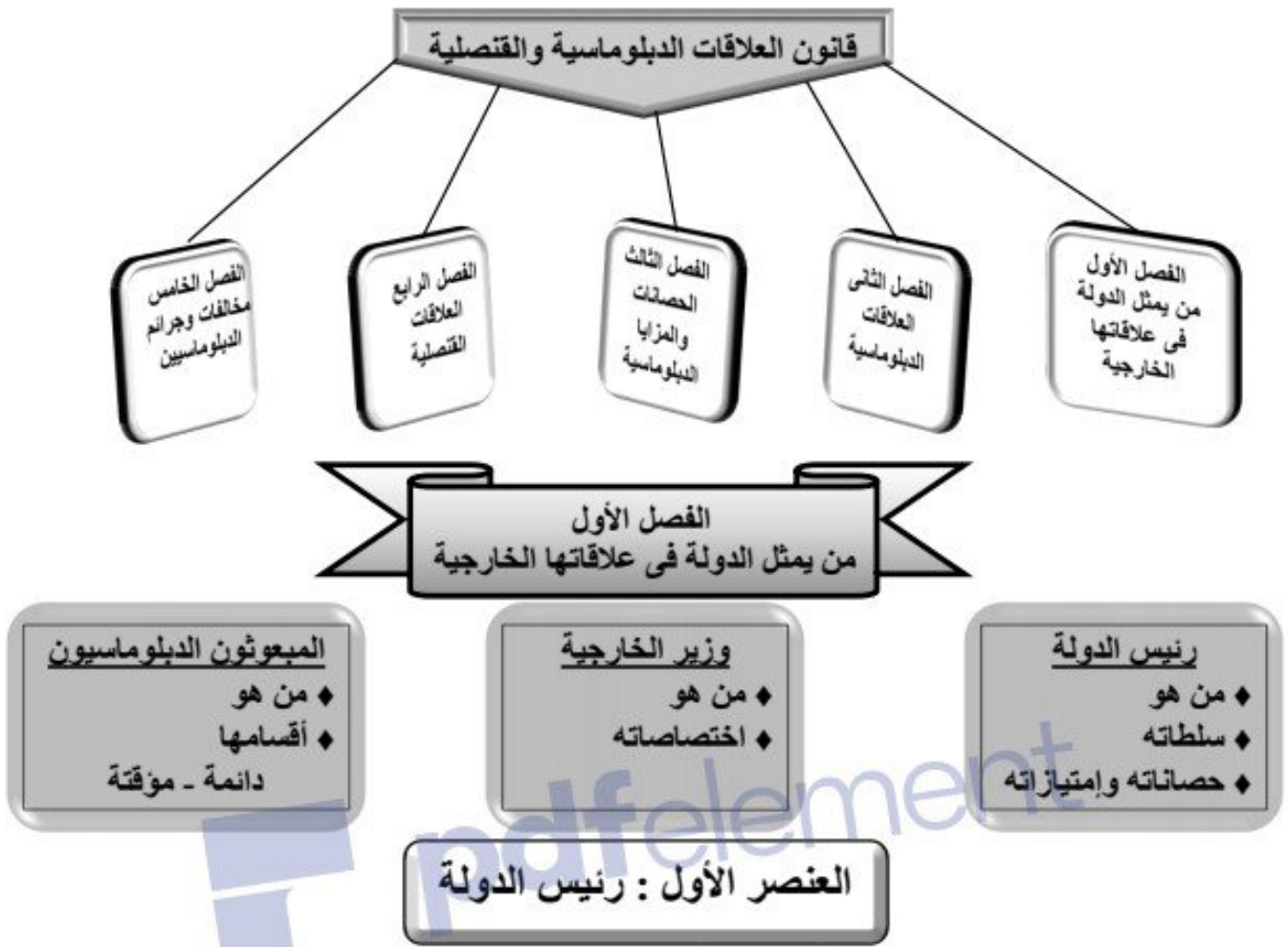
من موجبات الاعفاء :

(1) الدفاع الشرعي :

يعد مبرر كافي لارتكاب الدولة بعض الأعمال غير المشروعة دون أن يترتب على ذلك تحمل المسؤولية الدولية بشرطين :
 - أن تكون الدولة ضحية اعتداء وقع على إقليمها أو أموالها أو مواطنيها وأن تكون أعمال الاعتداء غير مشروعة ولا يمكن دفعها الا باستعمال القوة .
 - ألا تتجاوز أعمال الدفاع الشرعي الحدود اللازمة لرد الاعتداء والا أصبحت أعمالا غير مشروعة .

(2) القوة القاهرة وحالة الطوارئ :

القوة القاهرة هي مجموعة الظروف المفاجئة التي تمر بها الدولة والتي تجعل من المستحيل عليها الوفاء بالتزام دولي وفيها تنتفى مسؤولية الدولة .
الطوارئ هي مجموعة الظروف التي تجعل تحمل الدولة لالتزام دولي معين أمر صعب وشاق فيكون من الضروري أن تتحمل الدولة مؤقتا من بعض الالتزامات حماية لمصالحها القومية العليا مثل تعرض الدولة لأزمة اقتصادية .



من هو

هو المعبر عن إرادتها في المجال الخارجى وتنقسم تصرفاته إليها وتحمل الدولة المسؤولية عن التصرفات التي يقوم بها، وهو ليس بحاجة لتصريح أو تفويض أو خطاب اعتماد لممارسة سلطاته في هذا المجال .
يترتب على ذلك

- ♥ معرفة الدول الأخرى باسم رئيس الدولة .
- ♥ تلتزم الدول الأخرى بمعاملة الرئيس بالاحترام الواجب .
- ♥ تقدم له الحماية والحصانة اللازمة .
- ♥ يتمتع الدول الأخرى برفض الاعتراف به إذا كانت دولته تعترف به.

سلطاته

يحددها الدستور الداخلى للدولة وهى :

- 1- التفاوض وعقد المعاهدات .
- 2- التصديق على المعاهدات.
- 3- إعلان حالة الحرب.
- 4- تختلف سلطته من دولة لأخرى.
- 5- سلطات الرؤساء لم تعد مطلقة ويشارك معه هيئات أخرى كالهيئة التشريعية أو وزير الخارجية وهكذا.

حصانات وإمميّزات رؤساء الدول

◀ استقر العرف الدولى على إعطاء رؤساء الدول مجموعة من الحصانات والإمميّزات عند سفرهم للخارج ويتمتع بها رئيس الوزراء فى الأنظمة النيابية .

◀ **اختلفوا على الأساس القانوني لهذه الحصانات والمزايا على رأيين :**

الأول : أساسها هو نظرية عدم التواجد الإقليمي أى أن رئيس الدولة كأنه لم يغادر إقليم دولته ولذلك لا يخضع لأحكام قانون الدولة المسافر إليها، تقوم هذه النظرية على الافتراض وتتناقض مع مبدأ السيادة التى تقوم عليه العلاقات الدولية .
الثانى : أساسها هو نظرية التمثيل فرئيس الدولة هو رمز لدولته ويعبر عن كيانها وسيادتها فلا يصح أن تخضع دولة لسيادة دولة أخرى فهذا الإغفاء مجرد استثناء من الخضوع لسيادة أجنبية "يؤيد الدكتور هذا الرأى".

◀ **ومن حصانات وامتيازات رئيس الدولة:**

(1) وجوب استقباله فى الدولة التى يسافر إليها وفقا لمراسم خاصة يقررها العرف والعلاقات المتبادلة وتتطوى على الإحترام لشخصه.

(2) الإغفاء من الخضوع للقوانين المحلية وهو امتياز سلمى فلا يسمح لهم خرق القواعد المحلية .

(3) حماية متخصصة وعدم التعرض له بأى أذى وتوفير الحراسة اللازمة له أثناء تواجده بالخارج وتوفير وسائل الاتصال أو المواصلات وله أن يضع عليها علم بلاده .

(4) يعفى من دفع الضرائب الشخصية والمباشرة والرسوم الجمركية لأمتعته ولا يجوز تفتيشه ويعفى من الرسوم التى هى مقابل خدمات فعليه تقوم بها الدولة.

(5) يعفى من الخضوع للقضاء الجنائى ومتفق عليه من الفقهاء ولا تملك الدولة التى يوجد على إقليمها سوى أن تطلب منه مغادرة إقليمها إذا اركتب ما يوجب المسائلة الجنائية ◀ **أما بالنسبة للقضاء المدنى اختلفوا عليه:**

- وجوب الاعفاء هنا أيضا .

- وجوب التفرق بين الأعمال التى يأتيتها بصفته الشخصية ولا مجال للإعفاء فيها والأعمال التى تتعلق بوصفه رئيسا لدولة أجنبية فيمتنع خضوعه فيها للقضاء المدنى .

- وجوب التفرقة بين الدعاوى التى ترفع عليه حال وجوده فى الخارج فلا يخضع للقضاء التى ترفع بعد مغادرته لإقليم الدولة الأجنبية فيخضع هنا للقضاء فإذا قبل رئيس الدولة أن يخضع للقضاء فيقر بعض الفقه بإمكان الاستمرار فى الدعوى واتجه فريق آخر الى بطلان تنازل رئيس الدولة عن حصاناته القضائية لأن هذا يعد اعتداء على سيادة الدولة التى يمثلها .

(6) لرئيس الدولة الأجنبية أن يمارس سلطاته على إقليم الدولة التى يزورها ما دام لا يؤثر على سيادة هذه الدولة.
 ◀ **تزال هذه الحصانات فى حالة :**

- إذا سافر للدولة الأجنبية تحت اسم مستعار حفاظا على حقوق من يتعاملون معه بحسن نية.

- إذا زالت عنه تلك الصفة ولكن الدول تعامل الرؤساء السابقين بمجاملة .

العنصر الثانى : وزير الخارجية

من هو

■ يلزم أن يكون مثقف يتسم بالعلم والخبرة والذكاء وسرعة البديهة وملم بمصالح دولته والعلاقات التى تربطها بالدول الأخرى والمبادئ التى تسير عليها فى سياستها .

■ يشارك رئيس الدولة فى ادارة العلاقات الخارجية ويختلف دوره من نظام لأخر رئاسى كان أم برلمانى أو نيابى

اختصاصاته

- 1- ممثل الدولة الناطق باسمها فى المجال الدولى .
- 2- الاشراف على الاتصال بالدول الأجنبية وتقوية الروابط معها واستلام المراسلات التى ترد منها.
- 3- ادارة المفاوضات التى تتم معها .
- 4- الاشراف على كتابة وتوقيع البرقيات.
- 5- تحضير مشروعات الاتفاقيات والسهر على تنفيذها والمحافظة على الوثائق الدبلوماسية .
- 6- اقتراح اسماء المبعوثين الدبلوماسيين والقناصل على رئيس الدولة واعطائهم خطابات الاعتماد اللازمة.
- 7- كتابة التعليمات التى يحملها المبعوثون الى الخارج.
- 8- اخطار الحكومات الاجنبية بارسال أو سحب المبعوثين الدبلوماسيين واستقبال مبعوثى الدول الأخرى وتقديمهم لرئيس الدولة.
- 9- اصدار الاعتماد لقناصل الدول الأجنبية.
- 10- حماية مصالح دولته ومواطنيها بالخارج وارسال مطالبات رعايا دولته ضد الدولة الأجنبية ورعاياها.

- لا يختلف اختصاصاته من نظام لآخر .
- وزير الخارجية هو رئيس هيئة المبعوثين السياسيين التابعين لدولته ويرأس وفود دولته في المؤتمرات الدولية ولدى المنظمات الدولية وعلى الدولة أن تخطر الدول الأخرى باسم وزير الخارجية.

العنصر الثالث : المبعوثون الدبلوماسيون

من هو

- ♣ هم الأفراد الذين يملكون اختصاص تمثيل الدول في المحافل الدولية والتحدث باسمها والدفاع عن حقوقها.
- ♣ الأفراد المفوضون من حكوماتهم للاتصال بالخارج ويتلقون تعليمات منها وتلتزم حكوماتهم بأعمالهم.

أقسامها

المؤقتة

- (1) مؤقتة بين الدول: هو الشخص المكلف دائما بمهمة خاصة ذات طابع مؤقت يرجع لدولته فور أدائها ويطلق عليه (دبلوماسي المناسبات) لأنه لا يعث الا لمناسبة معينة.
- مهام هذا النوع :

- 1- اجراء مفاوضات، عقد معاهدات ، ابلاغ الرسائل ، التجسس .
- 2- استمرار البعثات المؤقتة في الوقت الحاضر ثم تطور العلاقات الدولية .
- 3- تكون بجانب البعثات الدائمة وقد تكون هي الصورة الوحيدة للعلاقات الدبلوماسية بين بعض الدول فلا تستطيع الدولة تحمل تكاليف البعثات الدائمة هذا من الناحية المادية وقد تكون لأسباب مرحلية حيث أن الصلة بينهما لم تتوثق لحد ارسال بعثات دائمة.

- (2) مؤقتة لدى المنظمات الدولية : هم الأفراد الذين تبعثهم الدول الأعضاء في المنظمة الدولية وتزودهم بأوراق التفويض لتمثيلها والقيام بمصالحها وغير ذلك وهم الأشخاص الذين تبعثهم الدول لمراقبة مجريات الأمور في المنظمات ويسمى العنصر المراقب .

- (3) بعثات الدول للمؤتمرات الدولية الحكومية: هم الأفراد الذين تبعثهم الدول المشتركة في المؤتمرات.

الدائمة

- هي تلك البعثات التي تقيم بالخارج لتمثيل الدول بصفة دائمة في كل ما يتعلق بشؤونها الخارجية لدى الدول أو المنظمات الدولية ويطلق عليها الدبلوماسيون الدائمون لأن التمثيل دائم وأن تغيير الأشخاص الذين يقومون به

الفصل الثاني العلاقات الدبلوماسية

واجبات الدبلوماسية في الدولة المستقلة

وظائف البعثة الدبلوماسية

الحق في التمثيل الدبلوماسي

العنصر الأول : الحق في التمثيل الدبلوماسي

- التمثيل الدبلوماسي هو حق للدولة كاملة السيادة وكذلك لمدينة الفاتيكان يعترف لها بأهلية تبادل التمثيل الدبلوماسي.
- أحيانا يكون هناك تمثيل دبلوماسي لكيان ليس بدولة ولا شبه دولة وهذا مخالف لقواعد القانون الدولي مثلما فعلت بعض الدول مع حماية فرسان مالطة أو في الأقاليم الخاضعة لنظام الوصاية حيث أن البعثات الدبلوماسية تقوم به الدولة التي تتولى الوصاية.
- في الاتحادات الدولية التي لا تغنى فيها الشخصية القانونية للدول الإعفاء يثبت الحق في التمثيل الدبلوماسي للدول الأعضاء مثل الاتحاد الكونفدرالي.
- في الاتحادات الدولية التي تغنى فيها الشخصية القانونية للدول الأعضاء فليس للأعضاء الحق في تبادل العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى إلا إذا لها دستور الإتحاد على خلاف ذلك مثل الإتحاد الحقيقي أو الفيدرالي .
- التمثيل الدبلوماسي ليس حقا لكل الدول فهو أمر رضائي مرتبط بالإعتراف فلا يمكن فرضه على الدول .

العنصر الثاني : وظائف البعثة الدبلوماسية

- (١) تمثيل الدولة الموفدة في الدولة الموفد إليها ويعتبر الدبلوماسي عين ولسان دولته المعبر عن إرادتها ورغباتها ومسئول عن الحفاظ على حقوقها ومصالحها ويمثل دولته في الإحتفالات والمناسبات.
- (٢) تتولى حماية مصالح دولتها ورعاياها في الدولة الموفد إليها مثل التدخل بالطرق المتاحة قانونا ويحق ذلك لها .
- (٣) أن تنقل لدولتها صورة عن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية وغيرها بالطرق المتاحة قانونا وليس بالتجسس أو التواجد في أماكن غير مصرح للأجانب التواجد فيها .
- تتمية العلاقات الودية بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها في جميع المجالات.
- تفاوض مع الدولة الموفد إليها لعقد الإتفاقيات في المجالات المختلفة ويكون عادة مع وزير الخارجية .
- يوم بشرح وجهة نظر دولتها في المشاكل التي قد تثار في العلاقة بينها وتعمل على منع أى سوء فهم وإزالة أى سوء التصرف غير مرغوب فيه .

24

العنصر الثالث : واجبات الدبلوماسي في الدولة المستقبلة

أولا : التعاون مع الدولة المستقبلة:

ويكون عن طريق تنمية العلاقات الودية لمصلحة الطرفين معا فيضع هذا على المبعوث إلزاما بالتعاون مع تلك الدولة ويعتمد ذلك على رغبة جادة ومهارة المبعوث والثقة والاحترام الذي يتجمع في الحصول عليهما في الدولة المستقبلة .

ثانيا : الإتصال بجهات محددة في الدولة المستقبلة:

- من الثابت في الممارسة الدولية أن الإتصالات الرسمية للدبلوماسي يجب أن تتم من خلال وزارة الخارجية بصفة خاصة أو مع سلطات أخرى تعين لهذا الغرض .
- في الواقع هذا التحديد يعد عفة غير ضرورية أمام التعاون المطلوب خاصة أن البعثات الدبلوماسية تضم عدد من الخبراء المختصين في مجال التعاون الدولي وهم يتعاملون مع وكالات متخصصة في الحكومة المستقبلة في مختلف المجالات فليس من المنطق تحديد إتصالاتهم مع الوكالات الرسمية فقط.
- والأفضل أنه يلزم قدر من التنسيق عن طريق إشراف وزارة الخارجية أو لجان مشتركة لرجال الأعمال في المجالات المختلفة لعدم تضارب وعدم تنسيق بين الإدارات المختلفة في الدول المعنية .

ثالثا : الإلتزام بمراعاة قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة:

- إختلفوا فيها من حالة لأخرى:

(١) عدم خضوع الدبلوماسي لقوانين وأنظمة الدولة المستقبلة بإعتباره غير موجود على إقليمها وهي نظرية عدم التواجد الإقليمي .

(٢) أما نظرية ضرورات الوظيفة فقد إتجهت ناحية عكسية ولكن يتطلب فيها أن يحافظ الدبلوماسي على القوانين المحلية والنظم التي لا تتنافى مع معتقداتها الخاصة أو تقاليده.

- يعتقد الدبلوماسي أن حصانته تعفيه من إنطباق قوانين الدولة المستقبلة عليه ولكن ذلك غير صحيح لأن الحصانة الدبلوماسية لا تعفى الحصانة من المسؤولية القانونية ولكن تعفى فقط الإستثناء من القضاء المحلي ففى أثر إجرائى من المفترض أن الدبلوماسي يطيع القانون بإرادته دون ضرورة تجبره على ذلك .

- يلتزم الدبلوماسي بكافة القوانين فى ادولة السمتقبلة على الرغم من أنه لا يصح أن يخضع الدبلوماسي لمحاكم الدول الأخرى بإعتباره ممثلا لدولته ونصت إتفاقية فيينا على ذلك

رابعا : عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدولة المستقبلة:

- تدخل الدبلوماسي فى الشؤون الداخلية للدولة المستقبلة كان أمر مثار منذ أمد بعيد وكان إما بصورة سافرة عن طريق مؤامرة تهدف للقضاء على سيادة الدولة أو تأييده لأحد أطراف الصراع على الحكم أو غير ذلك من أنواع التدخل التي قد تصل إلى الجاسوسية وهو إتهام خطير يثار بطريقة شائعة فى العلاقات المتبادلة .

- يوجد كثير من القضايا التي يفقد فيها الدبلوماسي الكياسة اللازمة مثل إنتقد السفير التركى بالقاهرة مصادرة السلطات المصرية لممتلكات الأسرة المالكة السابقة فطلبت مصر من تركيا إستدعاء السفير إلى المؤتمرات من وجهات نظر مخالفة للدولة المستقبلة فى قضايا مثل البيئة وحقوق الإنسان .

خامسا : قصر إستخدام مقر البعثة على الأغراض الرسمية :

- لا يجوز لسلطات الدولة المستقبلية أن تدخل مقر البعثة دون إذن من رئيس البعثة.
- أحيانا يستخدم مقر البعثة لأغراض غير مشروعة مثل تخزين أسلحة به .
- لا تسمح حصانة مقر البعثة أن يستخدم في أغراض أخرى خلاف الوظائف الرسمية للبعثة كإستخدامه لنشاط تجارى أو مهنى أو يفتح فيه مطعم للكافة.

سادسا : حظر الأنشطة التجارية والمهنية:

- قديما لم يكن الوضع المالى للدبلوماسى جيد بطريقة كافية لذا كان يعتمد على مزاولة من مهنة خاصة أو ثروته الشخصية.
- لم يتوافق هذا مع وضع الدبلوماسى أو سلامته لذا بدأ الحظر من المهن أو الأنشطة التجارية لأن الحصانة من الإختصاص المدنى والإدارى لا تشمل ما يزاوله الدبلوماسى من مهنة وتجارة الذى يترتب عليه كسب شخصى .
- لا ينطبق الحظر على باقى أفراد أسرته أو أفراد الطاقم الإدارى والفنى للبعثة ويمكن أن يشتغلوا بالمهن التجارية .
- لا يجب أن يشمل الحظر الأنشطة الثقافية أو العلمية أو الأدبية أو الفنية ولكن هذا التفسير لم يرد صراحة ولكن لم يعارضه أحد .

الفصل الثالث الحصانات والمزايا الدبلوماسية

أولا : مفهوم الحصانة

- لغة: هى المنع فيقول حصن المكان حصانة أى منع.
- اصطلاحا: هى الإعفاء أو عدم خضوع الممثل الدبلوماسى لإختصاص القضاء الدولية المضيفة. وهى نوعان
- ♦ **حصانة جنائية:** هى عدم خضوعه للقضاء الجنائى. ♦ **حصانة مدنية:** هى عدم خضوعه للقضاء المدنى.
- أهمية الحصانة :
- (١) ضمان إستقلال الممثل الدبلوماسى وحرية لأداء وظيفته على الوجه المطلوب لأنه لو جاز محاكمته لأصبح تحت رحمة الدولة المضيفة فلا يستطيع أن يقوم بوظيفته بإستقلال عصرية وستكون أسرار حكومته عرضة للإنتهاك .
- (٢) إخضاع الممثل الدبلوماسى للإجراءات القضائية فى الدولة المضيفة يمثل مساسا بإستقلال الدولة الموفدة وإخلال بحق الدولة فى المساواة فى مواجهة الدولة المعتمد لديها ويؤدى هذا فى كثير من الأحيان لنزاع مسلح بينها.

ثانيا : الأساس القانونى للحصانات والمزايا

- ◀ **نظرية التمثيل**
- ◀ **نظرية عدم التواجد الإقليمى**
- ◀ **نظرية الضرورة أو مقتضيات الوظيفة**

♣ (أ) نظرية التمثيل ♣

- أقدم النظريات حيث تعود إلى عهود الأمراء والإمبراطوريات.
- يقوم الحاكم بنفسه بإدارة العلاقات مع الدول الأجنبية.
- عندما يرسل مبعوث لدولة أخرى فيكون مبعوث شخصى له فلا يصلح أن يخضع لسلطان الدولة الموفد إليها لممثل شخصى لحاكم ذو سيادة.
- يرى البعض أن هذه النظرية فقدت أساسها باختفاء أنظمة الحكم المطلق تقريبا .
- يرى البعض الآخر عكس ذلك وأن الفارق الوحيد بين المفهوم القديم والجديد هو إنتقال سيادة الحاكم الأحد لسيادة الأمة

♣ (ب) نظرية عدم التواجد الإقليمى ♣

- ♣ من النظريات القديمة
- ♣ تقوم على إفتراض أن المبعوث الدبلوماسى وإن كان مقيما بالفعل على إقليم الدولة المستقبلية ويباشر فيها مهام وظيفته إلا أن هذه الإقامة تعتبر كإمتداد لإقامته فى دولته وكأنه لم يغادرها.

بعد الحرب العالمية الأولى وجه نقد لهذه النظرية:

- (١) أنها تقوم على افتراض لا ظل له من الحقيقة والقانون الدولي لإحتياج للإفترض لتفسير قواعده.
- (٢) أنها تؤدي لتوسيع دائرة الحصانات والإمتيازات الدبلوماسية بشكل غير طبيعي.
- (٣) أنها تدعو للتحرر المبعوث الدبلوماسي من الإلتزام بالقوانين والنظم إذا كانت لا تتفق مع قوانين بلاده وهو ما يخالف ما جرى عليه العمل في الدول .
- (٤) أنها تؤدي لنتائج غير مقبولة تتعارض مع سيادة الدول مثل :
- الجرائم التي تقع داخل البعثة يجب أن تخضع لقوانين وقضاء الدولة صاحبة البعثة أيا كان جنسية المتهم فإذا لجأ مجرم لمقر البعثة بعد ارتكابه الجريمة فلا تستطيع السلطة المحلية أن تضع يدها عليه رلا عن طريق الإجراءات الخاصة بتسليم المجرمين.
- (٥) لا يمكن تفسير الحصانات والإمتيازات التي تتمتع بها مقر المنظمات الدولية وموظفوها فليس لها إقليم يختص بها أصلا.
- علاقة النظريتين معا هما وجهين لعملة واحدة فالأولى توضع لماذا يجب منح إمتياز للبعثة والثانية توضح النتائج المترتبة على ذلك فكانها سبب وأثر .

❦ (ج) نظرية الضرورة أو مقتضيات الوظيفة ❦

- ❦ تقوم على أن المزايا والحصانات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي ضرورة يقتضيها قيامه بمهام وظيفته على الوجه الأكمل بعيدا عن المؤثرات المختلفة في الدولة المستقبلة التي يباشر فيها تلك الوظيفة.
- ❦ أسباب قبولها عند كثير من الفقهاء :
- (١) أنها لا تستند إلى أية حيلة قانونية وتتفق مع الواقع والمنطق فتتجه في جوهرها للحد من الحصانات والإمتيازات بالقدر الذي لا يتعارض مع مباشر الوظيفة الدبلوماسية .
- (٢) أنها تتسع لتفسير كافة الأوضاع التي عجزت النظريات السابقة عن تفسيرها ولكن الفصل بين ما يقوم به الدبلوماسي خارج نطاق المهام الرسمية أو في نطاقها ليست مسألة يسيرة في كل الأحوال .
- تبنت إتفاقية فيينا النظرية الأخيرة كأساس لتفسير الحصانات والإمتيازات الدبلوماسية حيث أن الهدف هو تأدية وظائف البعثة الدبلوماسية بكفاءة كمثلة للدولة فيظهر من هذا الهدف أن الأمر لم يتوقف على الصفة التمثيلية وضرورات الوظيفة ولكن له آثار أخرى ومنها ضمان الأداء الفعال للوظائف .
- هذا التبنى جعلها تستند إلى أساس قانوني قوى وإن كانت هناك بعض المسائل التي ما زالت تحكمها قواعد المجاملات والمعاملة بالمثل مثل المزايا والإعفاءات الجمركية .

ثالثا: أساس الحصانات والمزايا في الفكر الإسلامي

- لم يهتم فقهاء المسلمين في أوائل العهد الإسلامي بتحديد الأساس الذي تقوم عليه الحصانات والمزايا نظرا لعدم ضرورة ذلك حيث لم يكن هناك تمثيل دبلوماسي دائم أما مبدأ الحصانات ذاتها
- فالسنة النبوية تشهد به فقد روى عن ابن مسعود أنه قال "جاء ابن النواحة وابن اثال رسولا مسيلمة رسول الله فقال رسول الله (ص) أمنت بالله ورسوله لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما قال عبدالله فمضت السنة أن الرسل لا تقتل "
- وقد سار على ذلك خلفاء المسلمين فقد جاء إلى المأمون سفير الملك ليون وتطاول على المأمون لدرجة السب إلا أن الخليفة طلب منه أن يشرح مهمته دون أن يمسه بسوء هذه علاوة على ما كان يلقاه السفراء لدى العرب من حسن الضيافة والكرم وعلى خلاف ذلك كان سفراء المسلمين إلى الدول الأخرى يلقون معاملة سيئة فقد قتل حاكم يامورا الروماني رسول رسول الله (ص) ومزق خرو ملك الفرس (رسالة رسول الله (ص)) وداسها بقدمه وفر حاملها هاربا من القتل .

والمستفاد من هذا النص

- (١) أن الرسول المبعوث أو السفير آمن في الإسلام كما كان آمن في الجاهلية
- (٢) أن المبعوث يلزم أن يكون معه كتاب يدل على مهمته وهو ما يطلق عليه اليوم أوراق الاعتماد
- (٣) أن الكتاب (أوراق الاعتماد ، والرسالة أو هما معا) يكون من رئيس الدولة التي يتبعها
- (٤) أن الرسول مصدق في تقريره أن الكتاب الذي يحمله من رئيس مع ما لم يكن التزوير واضحا (وإن احتمل أنه مفتعل).

رابعاً : الأشخاص المستفيدة من الحصانات والمزايا

مقدمة

- يرسل الحاكم مبعوثه للدولة الأخرى فرداً أو أكثر.
- وفي الإسلام تمتد إلى كل أعضاء الحاشية حتى الخدم وإذا لحقت بأى منهم إهانة إعتبرت كأنها موجهة لشخص الرسول.
- الوضع القانوني هو أنه تمتد مزايا المبعوث لكل من يصاحبه.
- بدأ يتغير هذا الوضع تدريجياً إلى أن تم تقسيم المستفيدين من الحصانات والمزايا ينقسموا لفئتين :

(أ) المستفيدون الأصليون

(ب) المستفيدون بالتبعية من المزايا والحصانات

(أ) المستفيدون الأصليون

- 1- الممثلون الدبلوماسيين
- 2- أعضاء الهيئة الإدارية والفنية
- 3- أعضاء هيئة الخدمة

(١) الممثلون الدبلوماسيون

- هم رؤساء البعثات فقط
- ثم تعبر إلى رئيس البعثة أو أحد أعضاء الهيئة الدبلوماسية فيها ويطلق على الأخير بعض الألقاب (الملحقين ، السكرتارية، المفوضين) .
- زيادة عدد أفراد الهيئة أدى إلى التفرقة بين هؤلاء السكرتارية فأصبح هناك سكرتير أول، ثانى ، ثالث، وأيضاً إعطاء رتب للأعلى من المفوضين ولقبوا بالوزراء.
- ينقسم رؤساء البعثات لـ ٣ طبقات (سقراء ، مبعوثون ، وزراء ، القائمون بالأعمال).
- رتبة الرئيس للبعثة سفير و أحياناً تقل عن تلك الرتبة ويلقبوا بالمفوض السامى.
- قائم بالأعمال هو دبلوماسى من أى رتبة يحل محل السفير بصفة مؤقتة.
- ممثل الكرسى البابوى إذا كان من رتبة سفير فله لقب وإن كان أقل فله لقب.
- تضم البعثات آخرين من الدبلوماسيين المهنيين من وزارات أخرى مثل وزارة الدفاع والتجارة الخارجية والثقافة ويحملون نفس ألقاب الهيئة مثل الطاقم الدبلوماسى القيادى، المفوض التجارى ، الملحق الثقافى .
- أما ممثلوا القوات المسلحة جوية أو بحرية أيا كانت الرتب فيأخذ لقب الملحق وبعض الدول تمنحهم الوضع الدبلوماسى الكامل.
- حلت إتفاقية فيينا كل الصعاب المتعلقة بهذا الموضوع فدخل كل هؤلاء تحت عنوان أعضاء الهيئة الدبلوماسية.

(٢) أعضاء الهيئة الإدارية والفنية

- هم موظفو البعثة المكلفون بالقيام بأعمال البعثة الإدارية والفنية
- ترك أمر تحديد ألقابهم للحكومات ورؤساء البعثات التى يعملون فيها.
- ثار الخلاف على وضع جميع أفراد الهيئة على قدم المساواة أم لا وجود بعض الدول تأخذ بالأول والبعض الآخر يأخذ بالثانى.
- منحت إتفاقية فيينا لهذه الفئة مزايا ممثلة للتخصص الدبلوماسى وعارضت بعض الدول هذا النص ومنهم مصر .

(٣) أعضاء هيئة الخدمة

- هم أعضاء الهيئة الذين يعملون فى الخدمة المدنية للبعثة.
- إختلفت الدول فى تحديد أوضاع الحصانة التى تنطبق على هذه الفئة.

(ب) المستفيدون بالتبعية من المزايا والحصانات

- أفراد العائلات للمستفيدين الأصليين
- الخدم الخصوصيون لأعضاء البعثة

(١) أفراد العائلات المستفيدين الأصليين

- كان هناك إختلاف واسع في هذا المجال ولكن إستقر الأمر في إتفاقية فيينا على أن يتمتع أفراد أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون في كنفه وكذلك أفراد أسرة إقضاء الهيئة الإدارية والفنية للبعثة الذين يعيشون في كنفهم بالحصانات والمزايا فرجحت الإعتبار العملى على إعتبار النسب والمصاهرة ما داموا جزء من أسرته.

(٢) الخدم الخصوصيون لأعضاء البعثة

- كانوا يندرجون مع أعضاء خدمة البعثة ولكن الآن يشكلون فئة مستقلة .
- يستثنوا من الرسوم أو الضرائب على الأجور التى يلتقونها بسبب خدمتهم.
- أما المزايا الأخرى تركت لحرية الدولة المضيفة بشرط أن تلتزم بممارسة إختصاصها بدون أن تتدخل في أدايمهم لوظائف البعثة.
- الفرق بينهم وبين ما يخدم البعثة أنهم يتم تعيينهم من قبل عضو البعثة نفسه.

خامسا : جنسية المستفيد

- نفرق بين حالتين :

- (أ) إذا كان الشخص المستفيد يحمل جنسية الدولة الموفدة فيتمتع بكل المزايا المقررة.
- (ب) إذا كان من جنسية أخرى يتطلب موافقة الدولة المستقبلة على من يحمل جنسية دولة ثالثة (أن لا جنسية الدولة الموفدة والموفد إليها وجنسيته تختلف عنهما) وتطلب هذه الموافقة عادة لتعيين أحد مواطنى الدولة المضيفة كممثل دبلوماسي لدولة أخرى وإذا حصل على الموافقة فيتمتع بالمزايا المتعلقة بالتصرفات التى يمارس بها وظيفته الرسمية.
- من الدول من يعطى هؤلاء الحصانة المماثلة لمواطنى الدولة الموفدة ومنها من ينكر الحصانة تماما على من يحملون جنسيتها أو جنسية دولة ثالثة وترك الأمر هكذا بشرط ألا يؤدي ذلك للتدخل بطريقة خاطئة في أداء وظائف البعثة .
- أخيرا قننت إتفاقية فيينا هذا العرف وأضافت أن من يحملون جنسية الدولة المستقبلة ومن يقيمون فيها إقامة دائمة فهم على قدم المساواة مع مواطنى الدولة .

سادسا : النطاق الإقليمي للحصانات والمزايا

- فى الدولة الموفدة
- فى الدولة المستقبلة
- فى إقليم دولة ثالثة مر بها

(أ) فى الدولة الموفدة

- لا يتمتع الدبلوماسى فى بلده بمزايا أو حصانات
- لكن بإعتباره مسئول رسمى من رتبة عالية يعامل فى الشرطة أو غيرها معاملة متميزة ولكن لا يفرض قانونا.

(ب) فى إقليم الدولة المستقبلة

- يتمتع الدبلوماسى عادة بكل الحصانات والإمتيازات التى تقررها قواعد العرف والإتفاقيات الدولية .
- تمتد إلى جميع أجزاء الإقليم ويوجد إستثناء يحظر دخول الأجانب ومنهم الدبلوماسيون مناطق معينة لإعتبارات الأمن والسبب هو إعتبار أن الدبلوماسى جاسوس لذا كان من مهام بعثة الشرف التى ترافق المبعوث رقابته ويمنع هذا الوصول الدبلوماسى لنسبة أكبر من إقليم الدولة المستقبلة.
- يمكن أن يمتد الإقليم الذى يتمتع فيه الدبلوماسى بالمزايا لدول متعددة وإنتشر هذا المفهوم حديثا لزيادة عدد الدول فى المجتمع الدولى ومنها العديد من الدول الذى لا تستطيع من إفاد بعثات خاصة وذلك لفقدائها أو صغرها .
- أتاحت إتفاقية فيينا هذا إلا لم تعارض الدولة المستقبلة .

(ج) فى إقليم الدولة الثالثة التى يمر بها

- قبل إتفاقية فيينا إختلفت الدول فى إعطاء الدبلوماسى المزايا فى الدولة المار بها إم لا فمنها ما يمنع المزايا للدبلوماسى فى الدولة التى يمر بإقليمها ومنها ما يرفض ذلك .
- بعد إتفاقية فيينا طورت الأوضاع القائمة وقررت أن أفراد والبعثات الدبلوماسية أو مساعديهم أو أفراد عائلاتهم يتمتعون بحصانات وإمتيازات فى الدولة الثالثة عند مرورهم بها فى طريقهم لإستلام أعمالهم أو عودتهم إلى بلادهم

ما داموا فى مهمة رسمية وإذا كانوا فى حالة أجازة أو لغير مهمة رسمية تخضع إمتيازاتهم لقواعد المجاملة وليس لقواعد القانون.

سابعا : نطاق الحصانة من حيث الزمان

- بداية الحصانات

- نهاية الحصانات

(١) بداية الحصانات

- تبدأ مبدأ إستلام الوظيفة الفنية من الناحية النظرية عن طريق بعض الوقائع الرسمية.
- بالنسبة لرئيس البعثة يبدأ مهام عمله عندما يقدم أوراق إعتماده للدولة المستقبلة أو بمصر وإخطار وصوله مع تقديم صورة مصدقة من أوراق إعتماده لوزارة الخارجية فى الدولة المستقبلة أو إلى وزارة أخرى يتم الإتفاق عليها .
- بالنسبة لأعضاء هيئة البعثة يتم الإخطار بتعيينهم ووصولهم إلى وزارة الخارجية قبل وصولهم إن أمكن .
- بالنسبة للبعثات الخاصة ليس هناك أوراق إعتماد بصفة أساسية فى إتصال رسمى مع وزارة الخارجية أو أى جهاز آخر فى الدولة المستقبلة مع الإخطار الجيد بالوصول.
- جرى العرف الدولى على أن تبدأ الحصانات والمزايا بمجرد وصول الشخص لإقليم الدولة وذلك لعدم الوقوع فى الحرج لتأخير تقديم أوراق الإعتماد ووصول الإخطار .
- أما إذا كان الشخص قائم على إقليم الدولة المستقبلة فعلا فتبدأ منذ وصول الإخطار إليها .
- تنثور مشكلة التصرفات التى قد تحدث قبل أن يتصل الشخص بالبعثة وتختلف عليها المحاكم.

(٢) نهاية الحصانات والإمتيازات

- تنتهى بإستقالة الدبلوماسى أو تقاعده أو إستدعائه من الحكومة الموفدة أو إنتهاء مدة بقاءه التى لا تزيد عن ٣ سنوات أو أربع أو بناء على طلب الدولة المستقبلة أو لإنهاء العلاقات الدبلوماسية أو لقيام الحرب بين الدولتين .
- بتوقف إنتهاؤها على مغادرة الإقليم فعلا (وأكدت إتفاقية فيينا ذلك) أو إنقضاء مدة معقولة منحت له لهذا الغرض وتستمر الإمتيازات نافذة طوال هذه الفترة حتى فى حالة النزاع المسلح تستمر الحصانات أثناء مزاولة ذلك الشخص إقامته الرسمية كأحد أعضاء البعثة.
- فى حالة وفاة أحد أعضاء البعثة يظل أفراد أسرته يتمتعون بالحصانات المقررة لهم إلى حين إنقضاء فترة معقولة تسمح لهم بمغادرة البلاد.
- أما المستخدمون من الدولة المستقبلة مثل هيئة الخدمة وقيمون بعد إنتهاء خدمة البعثة فمزاياهم تتوقف تلقائيا عند إنتهاء خدماتهم بالبعثة.

رأى (١)

فيوسع من الحصانة ويجعلها سارية حتى بعد أن تنتهى الصفة الدبلوماسية وتسمى الحصانة الأبدية ولكنها تتجاوز المقصود من الحصانة الدبلوماسية.

رأى (٢)

الحصانة التى يكفلها القانون الدولى تدور وجودا وقدا هي تمكين المبعوث الدبلوماسى من أداء مهام عمله على الوجه المطلوب وحمايته ما دام يمارس هذا العمل وعليه تنتهى الحصانة بعد إنتهاء البعثة الدبلوماسية ومنح الشخص مدة معقولة لرحيله ويرى الدكتور أنها لا يجب أن تقل عن ٣ أيام .

ما مصير الأفعال التى ارتكبها الشخص عندما كان موظفا فى المحكمة؟

يمكن أن نجد إتجاها متحررا فى الممارسة التى كانت سائدة فى القرن التاسع عشر يوسع من الحصانة ويجعلها سارية حتى بعد أن تنتهى الصفة الدبلوماسية ففي سنة (١٨٠٥) اعترفت محكمة أمريكية بحصانة دبلوماسى فرنسى سابق حتى ولو كان خلفه تدخل محله منذ أربعة أشهر ولكن فى قضية أخرى سنة ١٨٩٩ قررت محكمة فرنسية أن الامتيازات الدبلوماسية اليونانى قد إنتهت بالفعل بعد ثمانية أيام من إخطاره باستدعائه وفى قضايا عديدة تالية فى دول مختلفة (مثل) (اليابان - فرنسا - أيرلندا)

- قررت المحاكم إنهاء وضع الحصانة بانتهاء الوظيفة الرسمية للشخص المعين ومع ذلك أثيرت المسألة فى الولايات المتحدة سنة ١٩٨٨ فقد كان السيد أبسينمتو عضوا فى سفارة أجنبية واسقطت يتمتع بالحماية الدبلوماسية الكاملة قد ضبط أثناء بيعه لمادة الكوكايين الخدرة لمندوب المباحث وقد أنهت السفارة الأجنبية وضعه الدبلوماسى وبعد تعاونه مع السلطات الأمريكية منح مدة معقولة لمغادرة البلاد ولكن تزوج أمريكية وأصبحت الإقامة دائما .

هل يمكن أن يحاكم الآن عن تجارة المخدرات ؟ أو تظل حصانته السابقة وإلى الأبد ويصبح له الحق فى الإقامة فى

الولايات المتحدة دون مواجهة الاتهام؟

وجد بأنه قرر لاثبات أن هذه الحماية الأبدية وهي النظرية التقليدية في القانون الدولي ولكن اعطاء الحصانات الأبدية يتجاوز المقصود من الحصانة الدبلوماسية

فالراجح الآن أن الحصانة يقصد منها تمكين الدبلوماسي عن القيام بمهام وظيفته على الوجه الأكمل وهو ما يتحقق بحصانته أثناء وجوده في إقليم الدولة المستقبلية لأداء مهام عمله وليس مطلوبا استمرار الحصانة إلى ما لا نهاية

لذلك نجد الرأي الثاني : الذي يقرر أن المادة ٢/٣٩ تحتل تفسير واحد وهو أن الحصانة التي يكفلها القانون الدولي تدور وجودا وعدما مع سبب وجودها وهو تمكين المبعوث الدبلوماسي من أداء مهام عمله على الوجه المطلوب وحمايته ما دام يمارس هذا العمل وتؤكد الكتابات السابقة في القانون الدولي أن الحصانة تنتهي بعد انتهاء البعثة الدبلوماسية وبعد أن يكون الشخص المعنى قد منح فترة معقولة لرحيله ولذا فإن الاجراءات يمكن أن تتخذ ليس فقط بالنسبة للأمور التالية ولكن أيضا التصرفات الرسمية التي حدثت عندما كانت المزايا سارية وتدل الممارسة الدولية السابقة على اتفاقية فيينا على ذلك أيضا ففي ١٦ مارس ١٩٥٦ قدمت عريضة اتهام المحكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك ضد القنصل العام لفرنزويلا في الأمم المتحدة وهكذا أصبح في حصانة من أي محكمة لم يكن مستحقا لها عندما كان قنصلا وقد أقرت المحكمة بحصانته وقررت أنها لن تستمر بعد استكمال مدة بعثته كما أن الممارسة الدولية الحديثة تؤيد باستمرار الحصانة الدبلوماسية عن الأعمال الرسمية فقط ففي سنة ١٩٧٠ قررت محكمة في ألمانيا الغربية حصانة دبلوماسي من بنما اتهم بالقيادة مخمورا لأن تعيينه لم يكن تاما بعد ومع ذلك لاحظت المحكمة أن الاجراءات قبل المتهم يمكن أن تستأنف بمجرد إنتهاء مهامه الرسمية فيفيد كل مميزاته وحصاناته وفي سنة ١٩٧٩ سمحت السلطات السويسرية باقامة الاجراءات الجنائية قبل دبلوماسي سابق اتهم بالجاسوسية عندما كان معتمدا لدى سويسرا استنادا إلى أن الجاسوسية ليست من مهام البعثة الدبلوماسية ولذا فإن الحصانة الدائمة في المادة ٢/٣٩ لا تنطبق عليه وفي ٢ فبراير ١٩٨٧ صدم السيد بستيتيو سفيرا وأبو غينينا الجديدة في الولايات المتحدة ثلاث سيارات متوقفة في أماكن الانتظار وسيارة أخرى واقفة عند علامتها لتوقف في واشنطن واستدعت حكومته على وجه السرعة حيث لم يكن لدى وزارة الخارجية الأمريكية الوقت الكافي لإعلانه شخصا غير مرغوب فيه وعند ما أرادت مجموعة من المضربين المطالبة بالتعويض لم يكن السفير موجودا في إقليم الولايات المتحدة وطبعا لمذكرة سبق أن وزعت على البعثات الدبلوماسية بمعرفة الخارجية الأمريكية في ٣١ مارس ١٩٨٤ فإنه لن يحصل على الحصانة اذا ما عاد الى الولايات المتحدة ما لم يسقط الدعوى بم في المدة يلزم أن تعطى الدبلوماسي مهلة معقولة يرتب فيها أموره لمغادرة الاقليم قبل انتهاء مدة الحصانة وان كان الخلاف قد ثار حول ما هي المدة المعقولة وفي رابن لا يجب أن تقل عن ثلاث أيام .

ثامنا : مضمون الحصانات والمزايا

◀ الحصانات المتعلقة بالأشخاص

- الحماية الشخصية

- الحصانة من الإختصاص والإعفاءات المالية والمزايا الأخرى

◀ الحصانات المتعلقة بالأشياء

- حصانة المقر

- وسائل الإنتقال

- المراسلات الرسمية

(أ) الحصانات المتعلقة بالأشخاص

■ الحماية الشخصية لها جانبان :

(١) أن تقلع الدولة عن ممارسة أي تصرف يعد إكراها من أي نوع ضد شخص الممثل الدبلوماسي لأن مثل هذا التصرف يعد إهانة كبيرة للدولة التي يمثلها .

(٢) أن يتعلق بواجب الدولة في حماية الدبلوماسي الأجنبي من أي إعتداء يوجه لشخصه أو ممتلكاته سواء من جهاز عام أو فرد وتتم بأسلوبين :

- توفر في قانونها العقابي نصوصا تعاقب بشدة أي إنتهاك لسلامة الدبلوماسي في عقوبات أشد عادة مما لو ارتكب العمل ضد شخص عادى .

- الحماية الأمنية الكاملة فتطلب بعض البعثات تعزيز الحماية على مقرها الدبلوماسي ولكن هذه الحماية تعد سلاحا ذو حدين فيترتب عليها ببساطة مراقبة كل خطوات الدبلوماسي وحركاته وتقييد حريته في التحرك خارج المقر ، التحري عن كل الناس الذين يدخلون أي مبنى إسمى أو سكنه الخاص.

← نصت إتفاقية فيينا على أنه على الدولة المستقبلية إلزاما واضحا بمحاكمة وعقاب الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذا الهجوم.

← مدت الإتفاقيات الحماية لأفراد عائلات هؤلاء ولأعضاء الهيئة الإدارية والفنية ولكنها ضيف تحفظ يتعلق بجنسية الأشخاص المعنيين أو إقامتهم الدائمة في الدولة المستقلة.

■ الحصانة من الاختصاص:

تعددت الاختصاصات ومنها :

(1) الاختصاص الجنائي :

- لا يمكن محاكمة المبعوث الأجنبي في الدولة المستقبلية سواء كان في بعثات دائمة أو بعثات خاصة .
- لا يعنى إعفاءه من الخضوع للقضاء الجنائي في الدولة المستقبلية أن يفلت من كل عقاب لكن على سلطات الدولة الموفدة في معظم الحالات أن تعاقب الدبلوماسي التابع لها .

(2) جرائم الحرب :

- ترى العديد من الدول أن جرائم الحرب لا تشملها الحصانة الدبلوماسية.
- تقرر إتفاقية فيينا الحصانة الجنائية دون قيود .
- قررت المحكمة الجنائية الدولية المعاقبة على جرائم الحرب دون حصانة بما في ذلك رؤساء الدول .

(3) الاختصاص المدني :

- قيل أنها ليست ضرورية لممارسة الدبلوماسية وظائفه بحرية ولكن لم تقتد به سريعا.
- عدم التسامح مع المبعوث الأجنبي الذي يرغب في مغادرة البلاد دون دفع الديون المستحقة عليه .
- أهمية الحصانة في الاختصاص المدني وذلك لأن وقوف الدبلوماسي أمام القضاء المدني يؤثر على وقته وحرية وفكره المطلوب للعمل الدبلوماسي فأكدت العديد من القضايا هذه الحصانة.
- فقد أقرت بعض المحاكم أن الحصانة ليست فقط على الأفعال التي تتم في ممارسة وظائفهم الرسمية ولكن عما يقومون به بصفتهم الشخصية .
- حدثت إنتقادات كثيرة في هذا المجال أدت إلى إدراج لجنة القانون الدولي هذه الحالات الإستثنائية التي لا تحترم فيها الحصانة صراحة ، وهي :

- (أ) دعوى عينية متعلقة بعقار خاص واقع في الدولة المستقبلية إلا إذا كان الممثل الدبلوماسي يمتلك ذلك العقار لحساب الدولة المرسله من أجل أغراض البعثة .
- (ب) دعوى متعلقة بتركة يكون الممثل الدبلوماسي طرفا فيها كمنفذ أو مدير أو وارث أو موصى له بصفته الشخصية وليس باسم الدولة المرسله .
- (ج) دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجارى يزاوله الدبلوماسي خارج نطاق مهامه الرسمية .
- (د) أما أعضاء طاقم الإدارة والخدمة للبعثة الدبلوماسية فإن حصانتهم من الاختصاص المدني لا تمتد إلى التصرفات التي تتم خارج نطاق ممارسة وظائفهم .

← المسؤولية المترتبة على حوادث التصادم

- لا ذنب للمضرورين في عدم تلقيهم أى تعويض عما يصيبهم من أضرار نتيجة الحوادث التي يرتكبها الدبلوماسيون المتمتعون بالحصانة.
- آثار ذلك خلافا في رأى بين الكتاب والمحاكم أيضا رغم أن الحوادث من هذا النوع لم تكن نادرة .
- لم تعالج إتفاقية فيينا ١٩٦١ المسؤولية المدنية عن هذه الحوادث في ضوء وجود الحصانة الجنائية .
- ثم قررت إتفاقية فيينا ١٩٦٩ نص يتعلق بالمسؤولية عن أى تصرف نشأ الإضرار الناجمة عن حادث تسبب فيه سيارة مستخدمة خارج نطاق الوظائف الرسمية للشخص المعنى.
- رغم الإستثناءات المشار إليها فإن المبدأ العام في الحصانة من الاختصاص المدني ما زال قائما في مجالات كثيرة مثل الديون والنفقة .

- يجب على الدبلوماسي أن يراعى تعليمات المرور في الدولة المستقبلية وإذا إنتهك تلك القواعد فإنه لن يعاقب مثل أى شخص ولكن تقوم إدارة المراسم بوزارة الخارجية بعرض الحالة على رئيس البعثة وهكذا تحترم الحصانة الدبلوماسية للممثل المعنى

(4) الاختصاص الإدارى :

- لا يوجد نصا في الإتفاقيات الثلاثة يتعلق بالاختصاص الإدارى بصفة مستقلة ولكن دائما ودون إستثناء في نفس النص الذى يتناول الحصانة من الاختصاص المدني وبنفس الإستثناءات.

■ الحصانة الشخصية في حالات التنفيذ :

- في حالة التنفيذ على الممثل الدبلوماسي إذا كان فيما يتعلق بثروته العقارية الخاصة أو بإعتباره وريثاً أو لنشاطه المعنى أو التجاري فإن الإجراءات يجب أن تتخذ دون أي إخلال بحرمته الشخص أو مقر إقامته .
- في حالة التنفيذ على البعثة يجب مراعاة حصانات الدول بصفة عامة عند التنفيذ لأنها جزء من الدولة التي تمثلها .

❖ بدء الإجراءات بمعرفة الدبلوماسي

- إذا بدأ الدبلوماسي نفسه الإجراءات القضائية فأننا سوف نستبعد الحصانة لأنه إذا كان مسموحاً له أن يقيم الدعاوى على الآخرين فيجب أن نسمح للآخرين أيضاً أن يقيموا الدعوى عليه .

❖ الإعفاء من الشهادة

- جرى العرف على ترك الحرية للممثل الدبلوماسي أو أي عضو في الهيئة الدبلوماسية في تقرير أدائه للشهادة وعدم وضع عراقيل أمام شخصه .

- أما إذا كان هو الشاهد الوحيد فإن الحل المقترح يجب أن يتوافق مع وضعه المميز وهو إما يلتقي في مكتبة أو إقامته بممثل المحكمة ، وقدم له الأسئلة المطلوب الإجابة عليها وبما لا يتضمن بأي حال تدخلا في وظائفه الرسمية أو أن يطلب منه الإجابة عليها كتابة .

- إعتزمت بعض الدول لأنه لا يتوافق مع القواعد السائدة فيهما حيث أن كل شهادة يجب أن تقدم شفاهة في حضور المدعى عليه .

- والمتفق عليه أن الممثل المعنى يجب أن يحصل على إذن من رئيس البعثة أو من الحكومة الموفدة إذا كان هو رئيس البعثة .

- نصت إتفاقية فيينا ١٩٦١ على أن الممثل الدبلوماسي ليس ملزماً بأداء الشهادة وإبتعتها الآخرين .

❖ الإعفاءات المالية

- من الأمور غير المتنازع عليها هي إعفاء الدبلوماسي من الضرائب الشخصية المباشرة وفقاً لنصوص الإتفاقية ببساطة أما الضرائب غير المباشرة فهي تختص في سعر السعلة .

- نصت إتفاقية فيينا ١٩٦١ على بعض الإستثناءات من الإعفاء ، هي :

- (أ) الضرائب غير المباشرة على سعر البضائع والخدمات .
- (ب) الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة في أراضي الدولة المستقبلية إلا إذا جازها الممثل الدبلوماسي لحساب الدولة المرسل من أجل أغراض البعثة (مدنى وإدارى) .
- (ج) ضرائب التركات والإرث التي تحجبها الدولة المستقبلية (مدنى وإدارى) .
- (د) الضرائب والرسوم على الدخل الخاص الذي يكون مصدره في الدولة المستقبلية والضرائب التي تجنى من رأس المال الذي يستثمره في مشاريع تجارية في الدولة المستقبلية (مدنى وإدارى) .
- (هـ) الضرائب والرسوم التي تجنى مقابل خدمات خاصة .

(و) رسوم التسجيل والقيود والمحاكم والمهن ورسوم الطوابع الخاصة بالعقارات .

- وجود بعض الدول تقرر الإعفاء حتى من هذه الضرائب غير المباشرة مثل مرسوم المزايا والحصانات الدبلوماسية في أستراليا .

- محاولة بعض الدول لحل المشكلة بإقامة محلات خاصة معفاة من الضرائب للدبلوماسيين أو محلات ملحقة ببعثات دبلوماسية معينة مجهزة بطريقة يمكن لكل دبلوماسي شراء الأشياء والتي يحتاجها منها دون ضرائب وكذلك عائلاتهم وأعضاء الهيئة الإدارية والفنية .

- أما أعضاء طاقم خدمة البعثة والخدم الخصوصيون للممثلين الدبلوماسيين فيتمتعون فقط بالإعفاء الضرائبي عن المرتبات والأجور التي يتقاضونها بسبب إستخدامهم .

❖ الضرائب الجمركية

- جرى العرف الدولي على أن الإعفاء منها مسألة مجاملة تتصل بما تراه كل دولة في علاقتها بالدول الأخرى وتحدد بعض الدول كمية البضائع التي يمكن أن يشتريها الدبلوماسي خالصة الضرائب .

- قامت هذه الإعفاءات على أساس المعاملة بالمقبل وإعتاد عليها الدبلوماسيين ورجل الجمارك .

- تحولت بعد ذلك لقاعدة إتفاقية لا تواجه إعتراضاً كبيراً وتضمنتها إتفاقية فيينا ١٩٦١ .

- أوضحت إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ١٩٦١ أن الدولة المستقبلية وفقاً للقوانين والأنظمة التي قد تقرها قد تسمع بدخول وتمنح إعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المستحقة بخلاف مصاريف الإيداع والنقل والمصاريف الناتجة من خدمات شائعة على :

- (١) الأشياء المعدة للإستعمال الرسمي للبعثة .
- (٢) الأشياء الخاصة بالإستعمال الشخصي للممثل الدبلوماسي وأفراد أسرته الذين يعيشون في كنفه بما في ذلك الأشياء اللازمة لتأثيثه.
- هذا يعني بطريقة عكسية عدم إمكان الإعفاء بالنسبة للأشياء المستوردة إلى الدولة المستقبلية لأغراض أخرى وبصفة خاصة من أجل التجارة.
- قصر الإعفاء على الدبلوماسي نفسه وعائلته أما أعضاء الطاقم الإداري والفني فيتمتعون بإعفاء جمركي فقط فيما يتعلق بالأشياء المستوردة وقت التأثيث لأول مرة .

❖ الإعفاء من التفتيش

- أعفينا الدبلوماسي من التفتيش الذي يقوم به رجال الجمارك وهي ميزة تقليدية أو خلت في نص إتفاقية ١٩٦١ رغم أن صفتها جاءت أكثر جذرا ما لم توجد قرائن جدية تبرر إمكانية إحتواء أمتعة الممثل على أشياء لا تشملها الإعفاءات الواردة في القانون.
- يجري هذا التفتيش بحضور الممثل الدبلوماسي أو مندوبه الرسمي .
- منع التفتيش عند دخول الدبلوماسي وخروجه .
- أصبح الإشتباه في أن الدبلوماسي قد إستورد أو صدر أشياء ممنوعة أكثر أهمية بعد أن إتسعت تجارة وتعريب المواد المخدرة والأعمال الفنية التي أصبح تصديرها مقيدا بالحصول على رخصة من السلطة المختصة .
- لا يصح أن يبيع الدبلوماسي في الدولة المستقبلية الأشياء التي يستوردها لإستعماله فلا يسمح له بالنزاع على حساب الدولة المستقبلية وخاصة السيارات .
- بعض الدول تحدد عدد السيارات وبعضها لا يحدد .

❖ مزايا أخرى

- (١) ما يمتلكه رئيس البعثة من سلطة إبطال الحصانة لمؤسسه والسلطة التأديبية التي يملكها على إعفاء الطاقم في بعض الحالات على مواطنيه الآخرين المقيمين في الخارج .
- (٢) حق الصلاة أو العبادة فلا بد من مكان يمارس فيه عبادته وأن ينظم إحتفالاته الدينية في مثر السفارة خاصة في الدول التي لا تتسامح بما فيه الكفاية مع مخالفيها .
- (٣) الإعفاء من أي خدمة شخصية أو عامة مثل الخدمة العسكرية ومن بعض النصوص التأمين الإجتماعي في النافذة في الدولة المستقبلية .
- (٤) حرية التحرك داخل إقليم الدولة المستقبلية : كانت محدودة قديما خاصة في الدول الشرقية لأنها لم تكن تتعرف أي شيء أو شخص قادم من الغرب حديثا تغير تلك الممارسة تدريجيا وإختلفت نسبة هذا الشرط من دولة لأخرى فمنها من ظل يمنع الدبلوماسيين الأجانب من الوصول إلى نسبة كبيرة من إقليمية ومنها من وضع قيودا كثيرة لسبب إعتبارات الأمن الوطني أو الديني مثل تقييد دخول غير المسلمين في مكة والمدينة .
- (٥) نصت إتفاقية فيينا ١٩٦١ على أن تضمن الدولة المستقبلية حرية التنقل لجميع أعضاء البعثة في أراضيها .
- (٦) في إتفاقية ١٩٦٩ وضعت تحفظ كما هو لازم لأداء وظائف البعثة الخاصة .
- (٧) إتفاقية ١٩٧٥ أضافت كما هو ضروري لأداء مهام الوفد كما أنها الوحيدة التي ذكرت أفراد عائلات ممثلي الدول لدى المنظمات الدولية فحرية التحرك تعد مسألة مجاملة وليست قانون .

(ب) الحصانات والمزايا المتعلقة بالأشياء :

(١) حصانة المقر:

- تعد من أقدم المزايا الدبلوماسية فلا يجوز دخولها إلا بإذن من رئيس البعثة صريح أو ضمنى لمعالجة كل حالة على ظروفها ونجد هنا مجال متاح لنظرية عدم التواجد الإقليمي فكل ما يحدث داخل مقر البعثة يجب أن يعامل كأنه حدث في إقليم الدولة المرسل .
- لم تأيد هذه النظرية في الوقت الحاضر ويجب أن يعامل مقر البعثة على أنه يقع على إقليم الدولة المستقبلية .
- أما عن مقر الدبلوماسي الذي إستأجره أو إشتراه في الدولة المستقبلية فثارت مشكلة حول كيفية معاملة هذا المقر فجرى العرف إعتبارها ضمن المزايا لتلك المقر وعلى الأقل لأعضاء الهيئ الدبلوماسية .
- أما بالنسبة للوفود إلى أجهزة معينة أو مؤتمرات دولية فعلى الدول المستقبلية أن تساعدهم في الحصول على مقار جيدة وليس هناك نص يتضمن الحصانة .
- تقتضى حصانة مقر إقامة الدبلوماسي وحصانة مقر البعثة حمايته ضد تدخل الزفراد والجماعات وليس الحماية من تدخل السلطات فقط.

- تعددت الحوادث التي يتعرض فيها المعار الدبلوماسي للإحتحام وإختطاف الدبلوماسيين وأشهر الأمثلة إحتلال الطلاب الإيرانيين للسفارة الأمريكية في طهران لمدة ٤٤٤ يوم .

- نصت إتفاقيات فيينا على إلزام الدولة المستقبلة بحماية المقر الدبلوماسي وعقاب المعتدين عليها وإتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مباني البعثة من أى تدخل أو تلف وتمنع أى إخلال بأمن البعثة أو النيل من كرامتها فيجب عليها أن تتخذ كل الخطوات المناسبة لمحاكمة ومعاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا الهجوم على المقر .

إذا تناولنا أحكام حصانة المقر في اتفاقية ١٩٦١ نجد أنها تقرر ما يلي :

تكون حرمة مباني البعثة مضمونه ولا يجوز دخولها إلا بموافقة رئيس البعثة والملاحظ هنا أن موافقة رئيس البعثة والملاحظ هنا أن موافقة رئيس البعثة أم يكفي إقتراضها في بعض الحالات مثل: حدوث حريق لقد رجعت لجنة القانون الدولي عدم وصف الموافقة بالمريحة والضمنية حتى تعالج كل حالة بظروفها (مثال) فقد رفض طاقم السفارة السوفيتية في كندا ١- بحفاء - دخول رجال الاطفاء الكنديين، وحاولوا اطفاء الحريق بأنفسهم مما أدى إلى إحتراق وتدمير جزء من المبنى وقد عادت المشكلة للظهور مرة أخرى أمام لجنة القانون الدولي عند اعدادها اتفاقية البعثات الخاصة .

- وقد أضيفت للنص عبارة مكملة في النحو التالي وربما تفوض تلك الموافقة في حالة الحريق أو الكوارث الأخرى التي تهدد بالخطر السلامة العامة وفقط في حالة عدم إمكان الحصول على الموافقة الصريحة من رئيس البعثة الخاصة أو حيثما يكون ملائماً رئيس البعثة الدائمة ومع ذلك فقد عدنا مرة أخرى إلى صيغة إتفاقية ١٩٦١ في اتفاقية ١٩٧٥ ولكن فقط بالنسبة للممثلين في المنظمات الدولية أما بالنسبة للوفود إلى أجهزة معينة أو المؤتمرات الدولية فإن على الدول المستقبلية أن تساعد في الحصول على مقار جيدة ولكن ليست هناك نص خاص يتضمن الحصانة وتنص الفقرة الأخيرة من المواد المشار إليها بطريقة مشابهة على ضمان الحصانة لكل أنواع البعثات من التفقيش أو الاستيلاء أو الحجز أو الإجراءات التنفيذية وحتى يزول أى شك حول إعفاء مقار البعثات من الضرائب فقد ورد النص صراحة على إبعاد تلك المقار من كل الضرائب والرسوم العامة الإقليمية والبلدية والاستفتاء الوحيد يتفلق بما يدفع نظير خدمات فعلية تؤدي إليها ولقد كانت النظرة موحدة ومترحة من الاتفاقات الثلاث إلى المقار الخاصة بإقامة أعضاء هيئة البعثة الدبلوماسية وامتدت الحصانات في كل منها ليس فقط إلى أعضاء الهيئة الدبلوماسية وعائلاتهم ولكن أيضاً إلى أعضاء الهيئة الفنية والإدارية مع التحفظ المتعلق بمن هم مواطنين أو مقيمين في الدولة المستقبلية إقامة دائمة ولكن حصانة مقر إقامة الدبلوماسية لا تعني إيواء الفارين من العدالة وحصانة مقر البعثة الدبلوماسية تقتفي حمايته ضد تدخل الأفراد والجماعات ولا يقتصر الأمر على الحماية من تدخل السلطات ومع ذلك فقد تعددت الحوادث التي تعرضت فيها المقار الدبلوماسية للاقتحام وتعرض كثير من الدبلوماسيين لعمليات الاختطاف ، خاصة جعل الحرب العالمية الثانية وفي سوبير أقامت مجموعة من الرومانيين المقيمين في بون باقتحام مقر البعثة الرومانية سنة ١٩٥٨ وفي سنة ١٩٥٨ قام اثنان من اللاجئين المجر بمهاجمة بعثة المجر في المدينة ذاتها وفي سنة ١٩٨٠ قامت مجموعة من الطلاب الإيرانيين باحتلال مقر السفارة في لندن وفي نفس العام استولت مجموعة من الفلاحين الثائرين على السفارة الأسبانية في جوانتيما لا اعتراضهم على الإجراءات التي اتخذت في بعض القرى ومطالبين بلجان تحقيق فيها ولكن الحادث الأكثر شهر هو ذلك المتعلق باحتلال الطلاب الإيرانيين للسفارة الأمريكية في طهران لمدة وصلت إلى ٤٤٤ يوماً وتنص الاتفاقيات الثلاث على التزام الدولة المستقبلية لحماية المقار الدبلوماسية وعقاب المعتدين عليها فقد ورد بالمادة ٢/٢٢ من اتفاقية ١٩٦١ أنه يجب على الدولة المستقبلية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المباني البعثية من أى تدخل أو تلف كما أن عليها أن تمنع أى إخلال بأمن البعثة أو النيل من كرامتها وتلك ما ورد بالمادة ٢/٢٥ من اتفاقية ١٩٦٩ أما اتفاقية ١٩٧٥ في المادة ٢/٢٣ ب فتصير خطوة الر الأمام قام بتقييد تعدها بالإجراءات المانحة بل حثت على إجراءات القمع لأى انتهاك على ما يلي في حالة الهجوم على مقر البعثة يجب على الدولة المعنية أن تتخذ كل الخطوات المناسبة لمحكمة ومعاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا الهجوم.

الملجأ السياسي : تتصل مسألة الملجأ الدبلوماسي إعمالا وثيقا بحصانة المقار الدبلوماسية التي تقرها بصفة خاصة هنا نظرية عدم التواجد الإقليمي وإن كان القانون الدولي الآن قد استبعد هذه النظرية إلا أن الملجأ له تاريخ قديم وطني ففي العصور الوسطى كانت المعابد والكنائس تتيح الملجأ فيها لمن يطلبه واستمر حتى الملجأ في عصر النهضة في أوروبا وتضاءل شيئا فشيئا في القرن السابع عشر إلى أن انتهى تقريبا في القرن الثامن عشر ولم يكن واضحا ما إذا كان ذلك الحق يتعلق بالمجرمين السياسيين أم بغيرهم فلم يكن هناك إجماع بين الكتاب بهذا الشأن وفي القرن التاسع عشر عاد مفهوم اللجوء السياسي الى الظهور بالتدرج في أمريكا اللاتينية وهكذا أصبح منظمات تميزه القوانين هذه الدول حيث لم تتبنه الولايات المتحدة الأمريكية ووقعت دول هذه المنطقة اتفاقيات عديدة بينهما آخرها اتفاقية كاركاس سنة ١٩٥٤ وعند تقنين العلاقات الدبلوماسية في اللجنة السادسة لجمعية العامة للأمم المتحدة سنة ١٩٥٦ حاول مندوب كولومبيا أن يدخل في الاتفاقية نما يتحدث عن الملجأ ولكن اقتراحه رفض بأغلبية ٢٤ صوتا ضد ١٧ وامتناع ١٠ عن

التصويت ولا شك أن ذلك يدل على أن عددا كبيرا من الأعضاء قد أيد الاقتراح فأدى ذلك إلى أن النص الذي أرسل إلى المؤتمر فيينا قد أشار بطريقة ضمنية إلى إمكان إقامة حق الملجأ إذا كانت هناك اتفاقية بسبب الأطراف تتيح ذلك حيث تنص المادة ٣/٤١ من الاتفاقية على حظر استخدام مقر البعثات الدبلوماسية بطريقة خلاف تلك المقررة في هذه الاتفاقية أو في قواعد القانون الدولي العام أو في اتفاقيات خاصة نافذة بين الدولة المرسله والدولة المستقبلة.

- قواعد حق الملجأ بين دول أمريكا اللاتينية يقوم حق الملجأ في دول أمريكا اللاتينية على قواعد العرف الاقليمي لهذه الدول والقواعد الاتفاقية بصفة خاصة تلك الواردة في اتفاقية كراكا من سنة ١٩٥٤ والتي تتمثل أهم قواعدها :

(١) أنه يمكن ضمان الملجأ فقط للأشخاص المضطهدين لأسباب سياسية أو لارتكاب جرائم سياسية ولا يقدم أبدا للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم القانون العام.

(٢) وللدولة أن تضمن الملجأ رخصة للدولة التي تمنحه وليس ملزمة لها.

(٣) للدولة التي تضمن الملجأ حق تقرير طبيعة الجريمة وهو ما كانت اتفاقية ١٩٢٨ غير واضحة بشأنه.

(٤) أما عن الوقت أو الظروف التي يتاح فيها هذا الحق فقد أشارت الاتفاقية إلى وجود حالة ضرورة أو استعجال كشرط مسبق لمنح الملجأ وبتفسير واسع لمفهوم الاستعجال يتيح الملجأ للشخص الذي تتعرض حياته وحرية لأسباب سياسية للحظر وتقدر الدولة بنفسها وجود حالة الاستعجال.

(٥) يتم اللجوء في البعثة ولكنه لا يتاح في القنصليات ولكن يمكن أن يرتب رئيس البعثة لعاثة اللاجئين إذا زاد عددهم عن السعة العددية للمباني التابعة لها.

(٦) يجب على رئيس البعثة التي تمنح الملجأ أن يفصل فورا بوزارة الخارجية ويطلب منها إصدار شهادة سلامة تمكن اللاجئين من معادرة إقليم الدولة بسلام.

(٧) على البعثة التي وفرت الملجأ أن تقوم اللجوء إلى المطار أو إلى منفذ آمن يمكن أن يغادر منه دون خطر ويعبر الحدود الدولية ويجب أن يتم ذلك دون تأخير كبير حيث أن فترة اللجوء يجب أن تكون محدودة بالوقت الضروري لمغادرة اللجوء سالما إقليم الدولة ولا يمكن القول أن حق الملجأ قد اقتصر على دول اللاتينية ففي القرن العشرين هناك حالات في أوروبا لا يمكن إهمالها من ذلك ما حدث في الحرب الأهلية الأسبانية سنة (١٩٣٦ - ١٩٣٧) وفي إيطاليا سنة (١٩٤٤) بعد سقوط النظام الفاشي، في سنة (١٩٨٩) لجأ آلاف من مواطني ألمانيا الشرقية إلى سفارات ألمانيا الغربية في براغ وبودابست ووارسو وتركوها فقط عندما أصدرت ألمانيا الشرقية رخصة مرور إلى إقليم ألمانيا الغربية يمكن أن تلمح شيئا أكثر حداثة بالنسبة لما حدث في البوسنة والهرسك في منتصف التسعينات من القرن الماضي.

(٢) حصانة وسائل المواصلات :

- تشمل السيارات والقوارب واليخوت والطائرات والأكثر أهمية السيارات لأنها أكثر إنتشارا فمن حق البعثة في وضع شعارها على وسائل المواصلات

- إتفاقية ١٩٦٩ تقصر هذا الحق على الوسائل المستخدمة للأغراض الرسمية فقط كما ذكرت السيارات ضمن الإستثناء من حصانة الإختصاص المدني والإداري إذا وقع الحادث أثناء قيادة سيارة خارج نطاق الوظائف الرسمية للشخص المعني .

- يحق للبعثة أن تضع علامة الهيئة الدبلوماسية (CD) على كل السيارات سواء التابعة للبعثة أو للممثل .

(٣) حصانة الأرشيف والمراسلات الرسمية :

- أهم الحصانات والمزايا الدبلوماسية فتقارير المبعوث وتعليمات رئاسته في الدولة الموفدة تحاط بالمسرية التامة ويحرص على ألا تتسرب إلى حكومة الدولة المستقبلة أو أحد التابعين لها .

- يتم تأمين سرية هذه المراسلات بوسيلتين :

(١) أن يتم إستخدام كود أو شفرة وأول من إستخدمها القديما المصريون.

(٢) إستخدام وسائل الإتصال اللاسلكية وإستخدمت بعد الحرب العالمية الثانية.

- نصت إتفاقية ١٩٦١ على لا يجوز إستخدام أجهزة اللاسلكي إلا بمعرفة الدولة المستقبلة .

(٤) الحقيقة الدبلوماسية :

- ظهرت في حالة الإحتياج لنقل ما هو خارج عن حدود رسالة فهي قديمة وما زالت قائمة

- يعهد بالحقيقة لشخص يسمى حامل الحقيقة ونجد أن مبدأ حصانة الشخص والحقيقة منم القواعد المستقرة لعدة قرون.

- نصت إتفاقية ١٩٦١ على أن المراسلات الرسمية للبعثة محصنة أى كل المراسلات المغلفة بالبعثة ومهامها فالحقيقة الدبلوماسية لا يجب أن تفتح أو تحتجز ويجب أن تحمل علامات خارجية مرئية تدل عليها .

- في حالة الشكوك التي تدور حول ما في الحقيقة إختلفوا عليها :

- يتم فحص الحقائق إذا ثار الشك بشأن إحتوائها على أشياء ممنوعة ولم يلغى هذا الإقتراح الأغلبية المطلوبة .

- يمكن الدولة المستقبلية أن تسأل رئيس البعثة الدبلوماسية أن يسمح بفتح الحقيبة في حضوره وإذا رفض فتعاد للجهة المرسلة وهذا أمر خطير يؤدي لقطع العلاقات بين الدول .
- أما حامل الحقيبة محصن شخصيا في الدولة المستقبلية وفي كل الدول التي يمر بها وتقدم له كافة التسهيلات بشرط أن يحمل معه وثيقة رسمية تشهد بصفته وتبين عدد الطرود التي تحويها الحقيبة الدبلوماسية ويتمتع بالحصانة ولا يخضع لأي شكل من أشكال القبض أو الحجز.
- يمكن تسليم الحقيبة لقائد طائرة تجارية مقرر أن تهبط في مطارات مصرح لها بدخولها ويزود القائد بوثيقة رسمية تشبه التي مع حامل الحقيبة ولكنه لا يكتسب صفة حامل الحقيبة وترسل البعثة أحد إغافها لإستلامها من القبطان مباشرة.
- ← **المقصود بالأرشفيف :**
- أن يكون لملفات ومستندات البعثة حرمة دائما وأيضا وجدت ويجب أن يضع علامات خارجية ظاهرة على الملفات والمستندات عندما يكون ذلك ضروريا للتعرف عليها .

الفصل الرابع العلاقات القنصلية

1) تعد العلاقات القنصلية أقدم من العلاقات الدبلوماسية إذ كان التجار هم الذين بدءوا الاتصال بالدول الأخرى ورعاياها وكانت حماية التجارة هي الهدف الأساسي من إقامة هذه العلاقات وقبل أن تعرف العلاقات الدبلوماسية الدائمة بوقت كبير فقد اعتاد الأجانب في اليونان وروما القديمة على اختيار احد مواطنيهم يقوم بحمايتهم ورعاية مصالحهم المشتركة كما سمح المصريون في القرن السادس قبل الميلاد لرعايا الدول الأخرى أن يختاروا من بينهم من يمثلهم وتطبيق القوانين الخاصة بهم كما عرف هذا النظام أيضا في بعض مناطق الهند وفي العصور الوسطى جرت عادة التجار في مدن ايطاليا وأسبانيا وفرنسا التجارة على اختيار واحد أو أكثر منهم يحكم فيما يثور بينهم من منازعات وأطلق عليه لقب القنصل القاضى أو القنصل التاجر قد انتقل هذا النظام الى الشرق مع الحروب الصليبية حيث تآكرت سلطة هؤلاء القناصل وترسخت ثم عاد الغرب ليأخذ هذا النظام مرة أخرى من الترف ومارس القناصل اختصاصات القضاء المدنى والجنائى على رعايا الدول التي يبتعونها ثم تحول القناصل من مختارين منتخبين من مواطنيهم الى قناصل معينين من قبل الحكومات ومع ذلك ظلت الوظيفة القنصلية متميزة عن الوظيفة الدبلوماسية في مضمونها وفي المزايا والحصانات التي يتمتع بها العاملون فيها ذلك أنهم يمثلون الدولة الموفرة لأغراض خاصة ولا يسمح منحهم نفس الحصانة أمام القانون والتنفيذ القضائى منذ القرن الثامن عشر بين أوضاع القناصل على العادة الجارية بالإضافة الى بعض النصوص التعاهدية وقد كان العرف يخضع القناصل للقانون والسيادة المحلية وقد دلت المعاهدات الثنائية العديدة على أن هناك ممارسة دولية شبه موحدة مما شجع لجنة القانون الدولى على اعداد مشروع اتفاقية دولية حول العلاقات القنصلية وبالتالي وضعت اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 التي دخلت حيز النفاذ في 19 مارس 1967 وتقوم العلاقات القنصلية بالاتفاق المتبادل بين الدول شأنها في شأن العلاقات الدبلوماسية وليس شرطا لقيام العلاقات القنصلية فيمكن أن تقوم بين دولة وبين كان آخر لا يملك هذا الوصف كالمحميات أو الاقليم غير المتمتعة بالاستقلال أو الحكم الذاتى بالاتفاق مع السلطة المسؤولة عنها والوظيفة تابعة للوظيفة الدبلوماسية على انشاء علاقات قنصلية ما لم ينص على خلاف ذلك الا أن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يترتب عليه تلقائيا قطع العلاقات القنصلية حتى يمارس القنصل عمله في الدولة المستقلة يلزم أن يكون مزودا ب خطاب تعيين من الدولة المفدة وأن تصدر الدولة المستقبلية اجازة قنصلية وللدولة التي أصدرت هذه البراءة او الاجازة القنصلية أن تسحبها أو بدون ابداء الاسباب كما يجوز لها أن ترفض منحها وذلك وفقا لاحكام المادة 12 من الاتفاقية

- 2) تقسيم رؤساء الهيئات القنصلية الى أربع درجات :
- (1) القنصل العام (2) القنصل (3) نائب القنصل (4) وكيل القنصل

تعدد الاسبقية بين رؤساء البعثات القنصلية وفقا للقواعد التالية

- 1- تحدد الاسبقية في كل درجة تبعا لتاريخ منح الاجازة القنصلية
- 2- اذا منح اثنان أو أكثر الاجازة القنصلية في ذات التاريخ فان ترتيب أسبقيته يحدد وقف التواريخ التي قدمت فيها البراءات القنصلية الى الدولة الموفد اليها

3- رؤساء الهيئات يتقدمون على الاعضاء القناصل الذين ليست لهم هذه الصفة وتنص المادة 23 من الاتفاقية على أنه يجوز للدولة الموفد إليها في أى وقت أن تبلغ الدولة الموفدة أن عضوا قنصليا أصبح شخصا غير مرغوب فيه أو أى عضو آخر من الطاقم القنصلى ليس مقبولا وعلى الدولة الموفدة عنده تستدعى الشخص المعنى وأن تنتهى أعماله فى البعثة فإذا رفضت ذلك أو لم تنفذه فى فترة معقولة فيجوز للدولة الموفد إليها أن تسحب منه الاجازة القنصلية وتقرر المادة 25 من الاتفاقية أن عمل عضو البعثة ينتهى اما باعلان من الدولة الموفدة الى الدولة الوفد إليها بانتهاء اعماله واما بسحب الاجازة القنصلية واما بالاخطار المرسل من الدولة الموفد إليها الى الدولة الموفدة بانها لا تعتبر الشخص المعنى عضو بالطاقم القنصلى - الوظائف القنصلية -

تقضى المادة الخامسة من الاتفاقية على أن تشمل الوظائف القنصلية

- (أ) حماية مصالح الدولة الموفدة ومصالح رعاياها
- (ب) العمل على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية حيث الدولتين
- (ج) الاستعلام بالطرق المشروعة عن ظروف الحياة التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية وتطورها فى الدولة الموفد إليها.
- (د) اصدار جوازات السفر ووثائقها لرعايا الدولة الموفدة ومنح التأشيرات للأشخاص الذين يرغبون فى السفر الى الدولة الموفدة.
- (هـ) تقديم العون والمساعدات لرعايا الدولة الموفدة أفرادا كانوا أو جماعات.
- (و) القيام بأعمال التوثيق والأحوال المدنية
- (ز) حماية مصالح رعايا الدولة الموفدة فى مسائل التركات
- (ح) حماية مصالح القصور وناقص الأهلية من رعايا الدولة الموفدة.
- (ط) تمثيل رعايا الدولة الموفدة أو اتخاذ التدابير لضمان تمثيلهم أمام المحاكم والسلطات الأخرى فى الدولة الموفد إليها.
- (ى) تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية والقيام بالانابات القضائية
- (ك) تقديم المساعدة للسفن والطائرات التابعة للدولة الموفدة ممارسة الرقابة والتفتيش عليها وفحص أوراقها وتلقى البلاغات عن سفرها واجراء التحقيق عن الأحداث الطارئة أثناء رحلتها.
- (ل) ممارسة جميع الأعمال الأخرى التى تكلف بها والتي لا تحظرها قوانين الدولة الموفدة إليها.

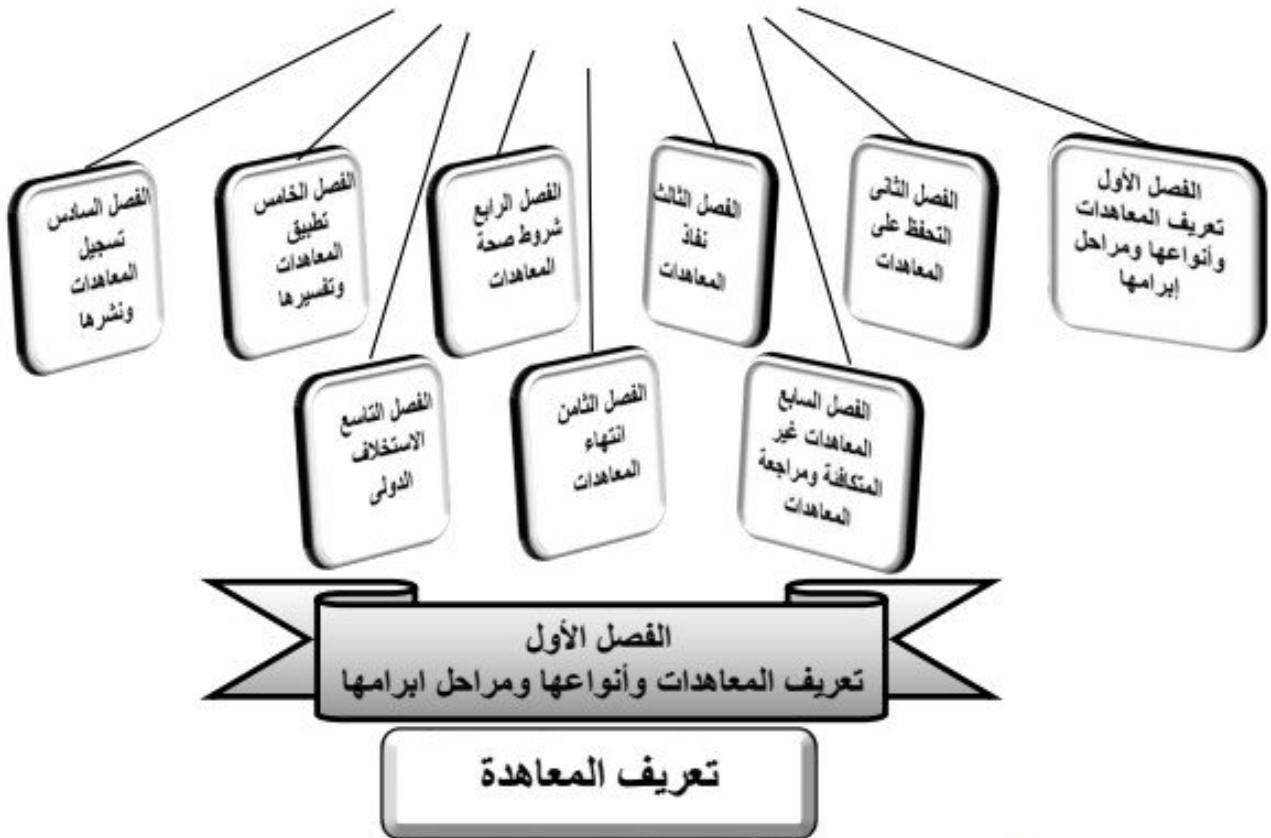
الحصانات والمزايا القنصلية

وفقا لاحكام الباب الثانى من الانقاذ تتمتع البعثات القنصلية بالحصانات والمزايا الآتية:

- 1) توفر الدولة الموفد إليها كافة التسهيلات اللازمة لقيام البعثة القنصلية بتأدية أعمالها.
- 2) للدولة الموفدة الحق فى استعمال علمها وشعارها القومى فى الدولة الموفد إليها.
- 3) يجعل الدولة الموفد إليها أن تيسر للدولة الموفدة حيازة المباني اللازمة للبعثة القنصلية والمساكن الملائمة لاعتمادها.
- 4) تتمتع مباني القنصلية بالحرمة فلا يجوز لسلطات الدولة أن تدخل فى الجزء المخصص لأعمال البعثة القنصلية الا بموافقة رئيس البعثة كما أن على سلطات هذه الدولة التزام خاص باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مباني القنصلية من أى اقتحام أدى إلى الإضرار بها كما يجب أن تكون مباني القنصلية ووسائل النقل بها محصنة ضد أى شكل من الاستيلاء لأغراض الدفاع الوطنى أو المنفعة العامة فإذا كان الاستيلاء ضروريا فى هذه الحالة يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنب عرقلة القيام بالأعمال القنصلية ولدفع تعويض فوري مناسب وفعال للدولة الموفدة.

الباب

قانون المعاهدات



هي اتفاق رضائي مكتوب بين اثنين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي. - فهي قواعد سلوك يقصد الأطراف الالتئام بها وفقا لقواعد القانون الدولي - عدم وضع القانون الدولي مواصفات خاصة للمعاهدات الملزمة لكن التسمية التي يطلقها الأطراف على الاتفاق تعطي انطباع عما يقصده الأطراف ولا يعد أمرا حاسما في حد ذاته - كانت التعهدات الشفوية وتبادل الاشارات معاهدة دولية ملزمة ولكن الممارسة الدولية اليوم تواترت على اشتراط الكتابة للمعاهدات.

التفرقة بين المعاهدة والتصرفات الصادرة عن الارادة المنفردة

- يصعب أن نفرق بينهما ويبدو من المقبول أن تعتبر معاهدة التصرفات التي تم أو يقبلها صراحة أو بطريقة واضحة طرفان على الأقل من أشخاص القانون الدولي. - أما التصرفات الصادرة عن ارادة منفردة فيمكن أن تكون ملزمة وفقا لقواعد أخرى في القانون الدولي ولكنها ليست معاهدات.

المعاهدات اتفاق بين أشخاص القانون الدولي

- يفترض أن الاتفاقات التي يحكمها القانون الدولي لابد أن يعقدها أشخاص القانون الدولي ولكنهم يمكن أن يعقدوا اتفاقات لا تخضع للقانون الدولي فتخضع لأنظمة قانونية داخلية وطنية . - أما اتفاقات الامتياز التي تعقد بين دولة وشخص من أشخاص القانون الدولي الخاص الأجنبي اختلفوا فيها على رأيين: (أ) أن الدولة تملك دائما القدرة على عقد اتفاقية حقيقية مع شخص أجنبي طبيعي أو قانوني. (ب) أن هناك شرطا أوليا لأي معاهدة هو أن تتم بين أشخاص ينتمون للنظام القانوني الدولي. والراجح هو: الرأي الثاني ، ولا مانع أن يخضع ذلك لأحكام القانون الدولي المتعلقة بالمعاهدات إذا وضحت نية الأطراف وبالقدر الذي أشارت إليه إرادتهم .

الاتفاقات الملزمة وغير الملزمة :

يجب التفرقة هنا بين نوعين من الأعمال :

- (أ) التصريحات التي لا يعتبرها مصدرها ملزمة وفقا للقانون الدولي ولكنها تمثل فقط وعودا سياسية أو أخلاقية فيعتمد على نية الأفراد التي يمكن استخلاصها بالرجوع إلى النص والظروف المتعلقة بالاتفاق المعنى.
- مثل: التصريح الذي أصدره كل من رئيس وزراء تركيا واليونان الذي اعتبرته محكمة العدل الدولية لا يشكل تعهدا فوريا بالمثول أمام المحكمة .
- (ب) التصريحات الغامضة وغير المحددة الواردة في المعاهدات الرسمية والتي تثير التساؤل حول اعتبارها ملزمة أو غير ملزمة.
- فمن الخطأ القول بأن غموض نصوص المعاهدة يؤدي أو يمكن أن يؤدي الى عدم إلزامها فإذا كان الأطراف قد قصدوا إبرام المعاهدة فيجب أن تكون ملزمة في مجملها حتى إذا كان جزء من محتواها تمت صياغته في عبارات ذات مصطلحات عريضة أو غير واضحة.

أنواع المعاهدات

من أسمائها : اتفاقية ، ميثاق ، عهد ، وثيقة أساسية.

- تطبق اتفاقية فيينا على جميع هذه الصور من المعاهدات دون تفرقة ومن المعاهدات المنشئة لخطوط الحدود الدولية.

يمكن تقسيمها:

✍ من حيث أطرافها :

- يوجد المعاهدات الثنائية والمعاهدات متعددة الأطراف ويمكن أن تكون محدودة في عدد أطرافها أو ذات عضوية عالمية تقريبا.

- تبدو أهمية هذا التقسيم لبعض أحكام المعاهدات فيتح التحفظ على المعاهدات الجماعية دون غيرها.

✍ من حيث العضوية :

- مغلقة: إذا انحصرت أو تحددت الدول التي يمكن أن تشارك فيها.

- مفتوحة: إذا اتاحت الانضمام أو اشتراك دول أخرى سواء كان الانضمام بطريقة منفردة أو تصف اجراء معين للانضمام .

✍ من حيث محتوى المعاهدة :

- المعاهدات المشارعة: وتضع قاعدة لسلوك الأطراف على مدار فترة معينة فيما يتعلق بموضوع معين.

- المعاهدات العقدية: تتعلق بتبادل سلع أو بضائع أو أعمال معينة .

مراحل إبرام المعاهدة

(أ) المفاوضات

- هي عملية يعرض فيها كل طرف مطالبه من الطرف الآخر وما يستطيع أن يقدمه مقابل ذلك ويتبادلان تعديل مواقفهما الى أن يصلا الى نقطة اللقاء يحقق فيها كل طرف هدفه من عقد المعاهدة.

- تفشل المفاوضات اذا رأى أحد الأطراف بأن دعاوى الطرف الآخر لا يمكن قبولها أو أنها مبالغ فيها فلا تصل الى نتيجة ايجابية ويلزم التنبيه الى أن الدخول في المفاوضات لا يحتم الوصول لإبرام المعاهدة والمتفاوضين لا يلتزمون بما قدموه أثناء المفاوضات اذا لم يتم إبرام المعاهدة وعند إثارة الموضوع في مفاوضات أخرى تاليه فلهم الحرية الكاملة في التراجع عما سبق أن قرروه.

شروطها :

📖 أن يكون لدى ممثلي الأطراف التفويض الرسمي بإجرائها ويمكن أن يتم التفويض الكامل بالتبادل مع الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى .

يجب أن يكون للمفاوض سواء كان دبلوماسياً أولاً، حرية في التصرف وهي أكثر ضرورة في عصر الاتصالات الحديثة وفي مجتمع دولي مغلق على مجموعة دولية معينة مثل المجتمع الأوروبي في العصور الوسطى وتغير هذا الزيادة السيطرة البرلمانية على مسائل العلاقات الخارجية وتطور وسائل الاتصال والمواصلات الحديثة والاتجاه القوى نحو النظر إلى جوهر العلاقات لا إلى شكلها فقط وإلى الدولة بدلاً من الفرد الحاكم والتوسع الكبير في عقد المعاهدات متعددة الأطراف وعليه فتتغير في الصيغ التقليدية للمعاهدات.

يجب أن يتحدد في أوراق التفويض التي يحملها ممثل الدولة في المفاوضات مدى السلطات التي يتمتع بها وهل هي قاصرة على التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى أم تشمل التوقيع النهائي بما يفيد الالتزام بنصوص المعاهدة مع ضرورة التصديق عليها أم يستغنى عن التصديق أيضاً.

نتيجة المفاوضات

التوصل إلى النص الذي يتحول إلى أداة قانونية ملزمة عندنا تبدي الدول الأطراف الرغبة والموافقة على أن تصبح طرفاً فيها.

كيفية التغيير عند الموافقة ، إما بـ:

- التوقيع على ذلك النص خلال مدة محددة يليها التصديق أو الموافقة النهائية.
- الانضمام أو القبول أو الارتقاء النهائي بها ويجب أن تخطر كل من يهمل الأمر وهو عادة الطرف الآخر في المعاهدة الثنائية أو جهته الإيداع في المعاهدات متعددة الأطراف ولا يمكن الانضمام لمعاهدة ما زالت مفتوحة لتوقيع أطرافها المتفاوضين إلا أن هذه القاعدة لم تعد قائمة.

عدم وجود قاعدة تحكم التفاوض ولكن اقترحت لجنة القانون الدولي أن تتم المعاهدات من خلال القنوات الدبلوماسية أو قنوات أخرى متفق عليها أو من خلال اجتماعات الممثلين أو في مؤتمر دولي وفي حالة المعاهدات التي يتم التفاوض بشأنها تحت رعاية منظمة دولية يمكن أن توضع نصوص المعاهدة في مؤتمر عام أو في أحد أجهزة المنظمة ذاتها.

يجب أن تتم بحسن نية وأن تدفعها بقدر الإمكان رغبة عقد المعاهدة التي بدأ التفاوض بشأنها وعليه فيطلع الأطراف على أي تصرف يمكن أن يحيط المعاهدة المقترحة طالما أن المفاوضات تتقدم لعقدتها وتطبق هذه القاعدة بطريقة معقولة ويؤخذ في الاعتبار الإطالة غير المبررة في أشد المفاوضات.

فيما يخص أشخاص التفاوض لا توجد قاعدة قانونية وعادة ما يكون هؤلاء ممثلين للسلطة العليا في الدولة المعنية أو خبراء على مستوى عال من الخبرة والمهم أن يكونوا مخولين لإدارة المفاوضات ويتمتع هؤلاء الأشخاص بالمزايا والحصانات الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين فترة عملهم .

(ب) تحرير المعاهدات والتوقيع عليها

- ١ تؤكد اتفاقية فيينا قدرة الدول جميعها على عقد المعاهدات .
- ٢ نظمت أحكام التفويض الكامل المطلوب لاعتماد نص المعاهدة والتعبير عن الارتضاء النهائي بالالتزام وعادة ما ينص على التفويض الكامل في خطاب اعتماد الممثل الدبلوماسي وتملك الدولة إجازة التصرف الذي يمارسه الدبلوماسي أو الغاؤه إذا كان غير مخول بذلك دون مسؤولية عليها في كل ذلك.
- ٣ تتطلب المفاوضات الإطلاع على أوراق التفويض في مرحلة مبكرة ويتم تبني النفي باعتباره الصيغة النهائية للمعاهدة ومراجعة نصوصها في أكثر من لغة إذا لم تكن هناك لغة واحدة تسود الدول المتعاهدة وقد ينص على أن لجميع النسخ قوة متساوية في التفسير .

٤ كيفية الاعتماد في الاتفاقية الثنائية معرفة المتفاوضين بالتوقيع تحت شرط الرجوع إلى السلطة العليا أو التوقيع النهائي بالأحرف الأولى ويمكن أن تتم الخطوتان معا .

٥ أثر التوقيع على المعاهدة هو تسجيل ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف والاعداد للمرحلة التالية وهي التصديق على المعاهدة .

٦ يتقضى التوقيع على المعاهدة الالتزام بحسن النية وعدم إتيان أي تصرف يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه في المعاهدة إلى أن يتم الارتضاء النهائي بها أو تعبر الدولة صراحة عن عدم التزامها بها وقد تنتج نية الدول إلى إعطاء التوقيع أثراً قانونياً يفيد الالتزام بالمعاهدة إذا :

- نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر.
- ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الأثر.
- بدت نية الدولة اعطاء التوقيع هذا الأثر في وثيقة تفويض ممثلها أو عبرت عن ذلك أثناء المفاوضات .

(ج) التصديق على المعاهدات

التعريف والمفهوم:

- هو اعتماد السلطة السياسية العليا أو الهيئة التشريعية للمعاهدة بصورة نهائية تعبر عن التزام الدولة بها.
- والقانون الداخلي والأوضاع الدستورية السائدة في الدولة هي التي تحدد السلطة المختصة بالتصديق.
- وهو إجراء واجب ويؤيد ضرورته القانون الدولي الوضعي وأحكام القضاء الدولي والعرف المتواتر بين الدول وما جرى عليه العمل والقضاء داخل الدول ذاتها فقد يتم النص عليه في المعاهدة ذاتها أو في أوراق التفويض الخاصة بممثل الدولة .
- فالتصديق يعد خطوة أساسية لازمة لاعطاء المعاهدة الصلاحية وادخالها حيز النفاذ وللدولة الحرية الكاملة في أن تصدق على المعاهدة أولا تصدق دون قيد عليها في ذلك.

كيفية التصديق :

الثنائية : يتم تبادل أدوات التصديق على المعاهدات بين الأطراف وتثبت في ملحق خاص بهذا الغرض.

متعددة الأطراف :

- 1- الدول المشتركة : ترسل أدوات التصديق عليها الى الجهة المودع لديها وتقوم بتبليغها الى كل من يعينه الأمر وتعرف الاداء الرسمية المرسلة الى المودع لديه باسم التصريح.
 - 2- الدول المستقلة حديثا : فانضمامها الى المعاهدات التي كانت سارية على أقليمها يتم بمقتضى قواعد الاستخلاف الدولي ويسمى الاخطار في هذه الحالة وتلتزم الدول التي وقعت على المعاهدة أو عبرت رسميا عن موافقتها على الالتزام بها أن تطلع عن التصرفات التي تتناقى مع الغرض الذي من أجله عقدت المعاهدة.
 - 3- الدول التي وقعت على المعاهدة بشرط التصديق : تنطبق ذات القاعدة عليها ما لم تظهر نيتها بوضوح في أنها لن تصبح طرفا في المعاهدة .
- الرأي السائد :** أن الدولة بمجرد ابداء موافقتها على المعاهدة لا يمكنها أن تسحب هذه الموافقة ما لم تمر فترة معقولة دون أن تدخل المعاهدة حيز النفاذ.

التصديق الناقص:

- اذا كان دستور الدولة يتطلب أن يتم التصديق بمعرفة السلطة التشريعية منفردة أو الى جانب رئيس الدولة وخالف رئيس الدولة ذلك وصدق على المعاهدة منفردا.

انقسام الفقه لثلاث اتجاهات :

الأول : التصديق الناقص يؤتى أثره في العلاقات الدولية فيجب الالتزام بالمعاهدة.

العلة :

- أن القانون الدولي يجب ألا يعنى الا بالتعبير عن ارادة الدولة في صيغة سليمة وليس له أن يتدخل في تكوين تلك الارادة فليس لأحد أن يبحث ما اذا كان ذلك الاجراء موافقا للأوضاع الدستورية الداخلية أم لا .
- يؤدي لإستقرار الأوضاع الدولية ولا تتدخل الدول في أمور دول أخرى.
- عدم الاعتراف بذلك التصديق يجعل القانون الدولي تابعا للقانون الداخلي وهذا أمر غير منطقي.
- كانت أمام الدولة فرصة كاملة لمراجعة المعاهدة والاطمئنان اليها في مراحل اعدادها والتفاوض بشأنها وليس مقبولا أن تدعى بعد ذلك أنها صدقت على المعاهدات تصديقا ناقصا.

الثاني: يقع باطلا بلا أثر قانوني

العلة :

- القانون الدولي يجب ألا يشجع رؤساء الدول على مخالفة الأحكام الدستورية.

- إرادة الدولة المعتمد بها هي إرادتها الصحيحة وليست الإرادة المزورة التي عبر عنها التصديق الناقص.

- التعرف على الأحكام الدستورية في الدول المختلفة ليس أمرا شاقا بل هو متاح برسائل الاعلام

- أن الاستعلام عن سلطات رؤساء الدول لا يعد تدخلا في الأمور الداخلية لهذه الدول.

الثالث: أن الدولة تتحمل المسؤولية الدولية عن التصديق الناقص وأفضل إجراء يحو هذه المسؤولية هو أن يعتبر ذلك التصديق صحيحا وأن تترتب عليه الآثار القانونية التي تترتب عادة على التصرف الصحيح.

رأى الدكتور: الاتجاه الثاني هو الأرجح ويجب ألا يشجع رؤساء الدول على مخالفة أحكام الدساتير ولأن مصير مثل هذه المعاهدة غامض وقد لا تستمر طويلا ما دامت لا تلغى الموافقة الشعبية أو الدستورية.

موقف اتفاقية فيينا من المشكلة:

- لا يجوز للدولة أن تتمسك بأن التعبير عن ارتضاؤها للالتزام بمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بإبرام المعاهدات لإبطال رضاها إلا إذا كان اخلالا واضحا بقاعدة ذات أهمية جوهرية من قواعد قانونها الداخلي.

- وإذا كانت سلطة ممثلي الدولة في التعبير عن ارتضاؤها للالتزام بمعاهدة معينة مقيدة بقيد خاص وأغل هذا القيد فلا يجوز التمسك بهذا الاغفال لإبطال ما عبر عنه من رضا إلا إذا كانت الدولة المتفاوضة قد أبلغت بهذا القيد قبل تعبيره عن الرضا.

النقد الموجه إليها:

- فرقت بين مخالفة قاعدة ذات أهمية جوهرية وغيرها من القواعد في القانون الداخلي وهي تفرقة لا مبرر لها فالقواعد المنظمة لسلطات رؤساء الدول هي قواعد دستورية ولا تفرقة بين قاعدة دستورية وأخرى والمخالفة تتحقق في كلتا الحالتين.

- يصعب التفرقة بين القواعد واعطائها صفة الأهمية الجوهرية خاصة وهي قواعد داخلية وليست من قواعد القانون الدولي وأيضا من الذي سيعطى لها هذا الوصف.

الفصل الثاني التحفظ على المعاهدات

المقصود بالتحفظ

- أن تقرن الدولة موافقتها على المعاهدة بإبداء الرغبة في عدم الالتزام ببعض بنودها أو تفسيرها على نحو معين مما يعدل من أثرها القانوني.

- في المعاهدة الثنائية يشترط أن يوفقوا على الالتزام بكل نصوصها ولا يتصور أن يتاح التحفظ على أحكامها لأنها إن وجدت وتمت الموافقة عليها كنا أمام اتفاق جديد عدلته التحفظات وإذا لم تتم الموافقة عليها لم ينعقد الاتفاق أصلا.

- وكان الاجماع مطلوب في المؤتمرات التي تتعقد لوضع المعاهدات حيث توافق كل الدول على نصوصها جميعا فالأغلبية لا تضع تشريعا في الأمور الدولية ثم تغيرت الظروف وأضح مقبولا أن يتم اعتماد المعاهدات للأغلبية البسيطة أو الثلثين.

- أثار ذلك صعوبات تتعلق بتمسك الدول بسيادتها وعن نزولها على رأى الأغلبية فكان الرد الطبيعي هو عدم الانضمام الى تلك المعاهدات الى أن تم اقرار التحفظات

أهداف التحفظات

- التعبير عن مصالح خاصة للأطراف المتعاقدة وتشجيع عالمية المعاهدة إذا أمكن تحقيق مصلحة أكبر عدد من الدول خاصة أن التطورات الدستورية جعلت الهيئات التشريعية تقوم بدور أكبر في قبول الالتزام بالمعاهدات مما يتيح لها ممارسة الضغط بوجهة نظرها وإبداء التحفظات على المعاهدات وغالبا ما تخدم التحفظات أهدافا سياسية خاصة مثل عدم الاعتراف بدولة معينة أو أوضاعا اقليمية معينة.

التحفظات المسموح بها

- يمكن للدول أن تحتفظ على المعاهدة ما دام أن المعاهدة لا تمنع ذلك ولا تستبعد.
- وما دام أن هذا التحفظ لا يتعارض مع هدف وموضوع المعاهدة فقد تحدد أو تمنع تحفظات معينة أو بصفة عامة أو بالنسبة لنصوص معينة فيها.
- وإذا كان التحفظ متعارضا مع موضوع أو غرض المعاهدة ومع ذلك قبلته كل الأطراف الأخرى فمن المحتمل أن يؤدي التحفظ لوقف صلاحية المعاهدة فائنا نكون أمام معاهدة أخرى جديدة.

قبول التحفظ وأثره

- في القانون الدولي التقليدي يشترط قبول الدول الأطراف جميعا لاعطاء التحفظ أثره ورفض دولة واحدة لهذا التحفظ يؤدي لاستبعاد الدولة المتحفظة من المعاهد كلية ومن العلاقات التعاقدية مع كل الدول الأخرى الأطراف.
- ثم تعدل في عام 1932 بين الدول الأمريكية فإن رفض الطرف المتعاقد قبول التحفظ يؤدي فقط الى عدم نفاذ الاتفاقية في هذا الخصوص في العلاقة بين الطرف الذي أبدى تحفظه والطرف الذي رفض التحفظ ولا يؤثر ذلك على العلاقة بين الأطراف الأخرى والتي قبلته .

وفقا للرأي الاستشاري يجب التفرقة بين نوعين من التحفظات :

- 1- التحفظات التي تتفق مع موضوع وغرض المعاهدة حيث يجب موافقة كل الدول الأطراف.
 - 2- التحفظات التي تتفق مع موضوع أو غرض المعاهدة أو التي لا تتنافى معها فالدولة التي تبدي التحفظ لا تستبعد من الاتفاقية ولكن فقط من العلاقة مع الدول التي تعترض عليها وفي كل الحالات الأخرى تبقى الدولة التي تبدي التحفظ في مجال علامات المعاهدة.
- وعليه نصت اتفاقية فيينا على التفرقة بين :
- التحفظات المسموح بها صراحة في المعاهدة لا تتطلب قبولا من الدول المتعاهدة الأخرى ما لم تقرر المعاهدة غير ذلك

عندما يظهر من قلة عدد الدول المتفاوضة ومن موضوع وغرض المعاهدة أن تطبيقها في جملتها من كل الأطراف ، شرط أساسي للالتزام الدول بها فيجب أن تكون التحفظات مقبولة من كل الدول .

- عندما تكون المعاهدة نظام أساسي لمنظمة دولية فإن التحفظ يتطلب موافقة الجهاز المختص في تلك المنظمة ما لم تقرر خلاف ذلك .

- إذا كان الدخول في المعاهدة بعد نفاذها وبعد وجود المنظمة بالفعل .
- إذا كانت المعاهدة لم تدخل حيز النفاذ بعد فإن القواعد العامة هي التي تطبق
- وفي كل الحالات الأخرى يعتبر التحفظ مقبولا إذا تعترض الدول الأخرى خلال مدة معينة (12 شهر من تاريخ ابلاغها بالتحفظ أو حتى تاريخ اعلانها الارتضاء النهائي بالالتزام بالمعاهدة أيهما أبعد).

اجراءات التحفظ

- يجب أن يتم التحفظ وقت التوقيع على المعاهدة أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ويتم التأكيد عليه رسميا وقت تعبير الدولة المتحفظة عن موافقتها بالالتزام بالمعاهدة.
- القبول الصريح أو الاعتراض على التحفظ لا يتطلب تأكيدا ويجب أن تتم كافة مراحل التحفظ كتابة.

سحب التحفظ

- للدول المتحفظة أن تسحب تحفظها في أى وقت ودون اشتراط قبول السحب بمعرفة الدول الأخرى الأطراف حتى التى قبلت التحفظ .
- لا ينتج أثره فى مواجهة طرف آخر الا بابلاغه بذلك.
- يجوز للدولة التى اعترضت على التحفظ أن تسحب اعتراضها فى أى وقت يشترط أن تبلغ الدولة التى كانت قد أبدت التحفظ حتى ينتج سحب الاعتراض أثره.

الطبيعة القانونية للتحفظ

- تصرف قانونى صادر عن ارادة منفردة لأن الدولة المتحفظة تعبر عن رغبة خاصة لديها وشرطا لقبولها تطبيق المعاهدة لذا يمكن سحبه بارادة الدولة المنفردة ولا حاجة فى هذا الشأن لقبول الدول الأطراف الأخرى.
- يمكن اعتبار التحفظ نصا تعاهديا يتطلب ابداء التحفظ قبول الدول الأخرى صراحة أو بطريقة ضمنية وأن ما يتضمنه هذا التحفظ معاهدة اضافية خاصة ملحقة بالمعاهدة الأصلية.
- رأى الدكتور: يرجح الرأى الثانى ويعتبر التحفظ عمل تعاهدى.

الفصل الرابع شروط صحة المعاهدات

الشروط التى يجب أن تتوافر فى المعاهدة حتى تنتج أثرها القانونى ، لم تضع اتفاقية فينا شروطا لصحة المعاهدات بل افترضت صحتها وتضمنت قواعد جامعة يمكن وفقا لها ابطال المعاهدات.

أولا : القواعد المتعلقة بسلطة ابرام المعاهدات :

تتعلق بمخالفة ممثلى الدول للقانون الداخلى أو تجاوزهم سلطاتهم فى التعبير عن موافقة الدولة على الالتزام بالمعاهدة
انقسم الفقه الدولى على 3 مدارس:

(أ) المدرسة الدستورية:

مراعاة الحدود الدستورية شرط لا غنى عنه لصحة المعاهدات ويمكن أن تكون الدولة مسئولة عن الأضرار التى تصيب دولة أخرى اعتمدت على اعتبار ذلك الجهاز أو السلطة مختصا بعقد المعاهدة.

(ب) المدرسة الدولية:

القانون الدولى يهتم فقط بأن يكون تعبير الدولة عن موافقتها على الالتزام تم صحيحا من وجهة نظر القانون الدولى لأنه لا أثر لذلك الحدود الدستورية على صحة الالتزامات التعاهدية.
مثل : أقر ماكس هوبر فى دعاوى المناطق الاسبانية فى المغرب رفض الدعوى الاسبانية لأن المعاهدة لم تكن ملزمة لأسبانيا لأنها لم تعتمد بالطريقة المطلوبة فى القانون المغربى.

(ج) المدرسة الوسط بينهما :

فلا يلغى كل أثر للحدود الدستورية ولا يعتد بها كلها فالحدود الجوهرية هى التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار ويكون للدولة أن تعتمد فقط على انتهاك تلك النصوص الدستورية الجوهرية .
لقى هذا الاتجاه تأييد كبير وتبنته لجنة القانون الدولى

موقف اتفاقية فيينا:

قررت أنه لا يجوز للدولة أن تتمسك بأن التعبير عن ارتضاهاها الالتزام بمعاهدة تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بإبرام المعاهدة كسبب لإبطال رضاها إلا إذا كان أخلايا واضحا بقاعدة جوهرية من قواعد القانون الداخلي فهي تضع خطوط عريضة ارشادية معقولة يجب اتباعها:

- (1) أن يكون انتهاك النصوص المعنية متعلقا بالاختصاص بعقد المعاهدات.
- (2) أن تكون ذات أهمية جوهرية.
- (3) أن يكون الانتهاك واضحا
- فالأخلال بنصوص من درجة أقل من الدستورية يتعلق بتنظيم اختصاص أجهزة الدولة أو الطريقة التي يتم بها هذا الاختصاص لا يؤثر على اعتبار رضا الدولة خصيصا منتجا أثره.
- لا يوجد اتفاق حول مدى تأثير القانون الداخلي على صحة المعاهدات .
- أما إذا كان ممثلو الدولة قد خالفوا تعليمات سرية ولم يخطر بها الطرف الآخر فلا يجوز للدولة أن تتمسك بذلك ما عبر عنه من رخاء إلا إذا كانت الدولة المتفاوضة قد أبلغت بهذا القيد قبل التعبير عن الرضا.

ثانيا : القواعد المتعلقة بعنصر الرضا:

(أ) الخطأ:

- تصور أو توهم غير الحقيقة أو عدم بذل العناية الواجبة لتحري الأمر على حقيقته لأن المعاهدات تمر بمراحل عديدة ويتم فيها بذل عناية كبيرة في اتخاذ الخطوات المختلفة لإصدارها
- من النادر أن يلعب الخطأ دورا في إبطال المعاهدات.
- مثل : رفضت محكمة العدل الدولية حصة الخطأ في قضية جرين لاند الشرقية.
- سارت اتفاقية فيينا على هدى الممارسة الدولية الثانية خاصة في قضايا رسم الحدود.

(ب) الغش:

- قيام المتعاهد بسلوك تدليس يدفع المتعاهد معه لإبرام المعاهدة بايهامه بوجود واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة.
- تندر في العمل الدولي ونصت اتفاقية فيينا على أنه يجوز للدولة التي يدفعها السلوك التدليس لدولة متفاوضة أخرى لإبرام معاهدة أن تستند إلى الغش كسبب لإبطال ارتضاهاها الالتزام بالمعاهدة

(ج) الفساد والرشوة:

- أن يضع ممثل الدولة تحت تأثير الدولة المتعاهدة الأخرى فتدفعه للتصرف على نحو يضر بدولته فيكون لدولته أن تطلب إبطال المعاهدة .

(د) الاكراه: يشمل نوعين:

- ☒ يوجه لممثل الدولة من تفاوض أو تعبيره عن ارادة الدولة الالتزام بالمعاهدة وهذا النوع يؤثر في الرضا ويكون من حق الدولة أن تطلب إبطال المعاهدة التي تمت بناء عليه
- ☒ هو الموجه للدولة ذاتها ، اختلفوا حول اثر الاكراه على إبرام المعاهدات:

- رأى (1) لا يؤثر على صحة المعاهدة لأن الدول اذا كانت تتعرض الى ضرر فانها بذلك تتجنب ضرر فان لم تبرم تلك المعاهد تعرضت للعدوان من جانب الدول الأخرى والقول ببطلان هذه المعاهدات يؤدي لزعة الاستقرار الدولي.
- رأى (2) وقوع الدولة تحت الاكراه يؤدي لفساد ارادتها ويجب أن يكون الاعتداد لارادة السليمة للدولة لا الارادة المعنية والقول بصحة هذه المعاهدة لا يتفق مع قواعد القانون الدولي الحالي التي تحرم استخدام القوة في العلاقات الدولية ويتزعزع الاستقرار الدولي بإبرام المعاهدات تحت ضغط الاكراه لأن الدول ستحاول بكل ما تملك أن تغير من الأوضاع الظالمة التي أنشأتها تلك المعاهدة.

أما فيما يتعلق بمفهوم القوة:

- رأى (1) يقصره على تلك القوة المسلحة

رأى (2) القوة الاقتصادية أو الضغط السياسى يمكن أيضاً أن يؤثر على صحة المعاهدة فهذا المفهوم الواسع لم يرد الا اعلان منع الاكراه العسكرى والسياسى أو الاقتصادى فى عقد المعاهدات وضمنته الاعمال الختامية لمؤتمر فيينا استجابة لجهود الدول النامية حديثة الاستقلال.

رأى (3) نرى مفهوم الاكراه يتحقق باستخدام القوة فى صورتها العسكرية التى تؤثر على ارادة الدولة وتتنافى مع أحكام القانون الدولى الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة.

ثالثاً : القواعد المتعلقة بمحل المعاهدة وتعارضها مع قاعدة أمرة:

من شروطها :

- ممكناً أى لا يكون محلها مستحيلاً فمن المتصور أن تطرأ الاستحالة بعد قيام المعاهدة وليس حال ابرامها.
مثل: تعاهدت الدول بشأن جزيرة ما واختفت تلك الجزيرة بلأن غمرتها المياه فتكون أمام التزام مستحيل تنفيذه ويترتب عليه انتفاء المعاهدة.

- المشروعية فالعبرة فى تقرير المشروعية هى بما تقرره قواعد القانون الدولى وليست كل أحكام القانون الدولى واحدة فى هذا فللدول لأن تعدل لا تغير من بعض تلك الأحكام مثل المزايا والحصانات التى تتمتع بها بعثاتها الدبلوماسية بالاتفاق وليس للدول أن نتفق على شن حرب عدوانية على دولة أخرى بالمخالفة لأحكام القانون الدولى.

تعريف القواعد الأمرة

رأى (1) :هى القاعدة المقبولة والمعترف بها من الجماعة الدولية كقاعدة لا يجوز الاخلال بها ولا يمكن تغييرها الا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولى العام لها ذات الصفة.

وأسباب نقد اتفاقية فيينا:

- أنها لم تحصى أو تحدد تلك القواعد الأمرة
- إن هذا المبدأ ربما يودى للاخلال بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وثبات العلاقات التعاهدية
- أن المجتمع الدولى لم يتطور بعد بطريقة معقولة تمكنه من وضع الحد الفاصل بين القواعد الأمد وغيرها من قواعد القانون الدولى.

- أن ما يعد قاعدة أمرة بالنسبة لدولة معينة قد لا تعد كذلك بالنسبة لدولة أخرى

١- اتفقت الدول على وجود القواعد الأمرة وضرورتها للحفاظ على الحد الأدنى من النظام الدولى المشترك
٢- استمر الخلاف حول تعريفها لأن التعريف بأنها المقبولة والمعترف بها لا يكفى بحد ذاته لبيان طبيعتها ولا يمكن تغييرها

رأى (2): تتحدد بالهدف منها فإذا كان الهدف حماية الحد الأدنى من النظام أو المدنية فإنها تعتبر أمرة

رأى (3) : المعيار هو ضرورة القاعدة لوجود النظام الدولى أو هو المصلحة العامة الدولية.

١- انتقد البعض المعايير السابقة لأنها لا تمثل معايير منضبطة ووجود ضدها فى حالة قد يفيد فى اعتبار القاعدة أمرة ولكنه لا ينهض دليلاً جامعاً فى صدد الحكم على صفة القاعدة.

ويقترح معيار ثلاثى هو كون القاعدة دولية من ناحية وعامة من ناحية أخرى ولا يجوز تغييرها من ناحية ثالثة.

رأى الدكتور : القاعدة الأمرة هى قاعدة دولية عامة تضع ضوابط على حرية الدول وتحمى الدول ضد ضعفها الذاتى ويسمح هذا المفهوم بتطورها ومرونتها بما يتفق مع تطور الزمن وتغير الحاجات.

مثل : قاعدة حظر استخدام القوة فى العلاقات الدولية

- فإذا ابرمت معاهدة تتعارض وقت ابرامها مع قاعدة أمرة فإنها تعتبر باطلة وإذا وجدت هذه القاعدة بعد ابرامها فإنها تنتهى وتصبح باطلة .

- العرف الدولى لا يمنع المعاهدة السرية لذا فالالتزام بالتسجيل والنشر لا يعتبر شرطاً لصحة المعاهدة.

- تطبق هذه القاعدة على المعاهدات والاتفاقات غير المسجلة

ابطال المعاهدات

تضع اتفاقية فيينا أسسا جديدة توضح لاجراء الواجب الاتباع عند الطعن في صحة المعاهدة وتؤكد على قاعده العقد شريعة المتعاقدين ، ومن الأسس المتبعة في ابطال المعاهدة:

- (1) يجب أن يخطر الطرف في المعاهدة بالأسس التي تقوم عليها دعوى البطلان الى الطرف أو الأطراف الأخرى كتابة .
- (2) اذا اثير اعتراض فان على الأطراف أن يبحثوا حله بالرسائل السلمية.
- (3) اذا فشلوا في الوصول الى ذلك الحل فيجب أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية ما لم يتفقوا على اللجوء الى التحكيم.
- (4) وفي كل الحالات الأخرى المتعلقة بصحة المعاهدة فان الأطراف قد يلجأوا للتوفيق المنصوص عليه في الاتفاقية

❏ الآثار القانونية المترتبة على ابطال المعاهدات:

- لم تكن هنا كقواعد معينة في العرف الدولي وجاءت اتفاقية فيينا بقواعد ويكون البطلان عادة منذ البداية وهو يشمل المعاهد كلها الا اذا كان محدودا بنص معين يمكن فصله وللأطراف أن يطلب كل منهم من الآخر أن يعيد الحالة الى ما كانت عليه بقدر الامكان في علاقاتهم المتبادلة مع احترام حقوق الطرف الثالث من الدول أو الأفراد .
- أما المعاهدات التي تتعارض مع قاعدة أمره فاذا كانت القاعدة الأمرة موجودة وقت عقد المعاهدة فان المعاهدة تكون باطلة منذ البداية ويلتزم الأطراف بلأن يبعدوا أنفسهم بقدر الامكان الى الوضع الذي يتوافق تماما مع المبدأ .
- أما القاعدة الأمرة التي تطرأ بعد قيام المعاهدة فهي تبطل المعاهدة بالنسبة للمستقبل مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة والعلاقات القانونية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القاعدة الجديدة

❏ المعاهدات بين المنظمات الدولية أوبينها وبين الدول:

القواعد الخاصة في هذا تطابق تلك القواعد الواردة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات فيما عدا اتجاه الاتفاقية الخاصة بالمنظمات الدولية.



التطبيق الإقليمي:

- لتغيير بعض المعاهدات مشكلة التطبيق الإقليمي
- (مثال) معاهدات المخالفة ومعاهدات المنشئة لمنظمات إقليمية والتي تقضى بالتحكيم أو تتلقى بالتزام مالي
- (مثال) تختلف للممارسة في هذا الشأن في الولايات المتحدة تطبيق المعاهدة على كل الأقاليم التي تمارس عليها سيادة والتي تحت الاختصاص المطلق
- فيما يتعلق بالمستعمرات نجد الممارسة الانجليزية تجعل المعاهدات منطقية على المستعمرات بطريقة تلقائية ما لم يتم هناك نص يقضى صراحة أو ضمنا بخلاف ذلك بينما تأخذ الممارسة الفرنسية بقاعدة عسكرية
- تتضمن عديد من المعاهدات نصوص تشير إلى الأقاليم التي يعد الطرف مسئولاً منها دولياً وهذا النص يطلق عليه عادة (النص الاستماري)
- نجد نص من هذا النوع في المادة ١/٦٣ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتضمن أن أي دولة عضوية يمكن أن تخطر السكرتير العام لمجلس أوروبا أن الاتفاقية الحالية سوف تمتد إلى كل أو أي من الأقاليم التي هي مسنولة عن علاقتها الدولية ومن المميزات أنه يمكن الدول الطرف في المعاهدة من التشاور مع سكان الإقليم قبل أن يتقرر تطبيق المعاهدة أم لا ، تضمنت المادة ٢٩ من اتفاقية فيينا أن المعاهدة تلتزم كل طرف فيما يتعلق بتكامل إقليمية ما لم تظهر نية أخرى في المعاهدة.

مفهوم التنازع بين المعاهدات: يقصد بتنازع المعاهدات أن تبرم الدولة معاهدتين أو أكثر ولا يمكن أن تلتزم بها جميعا في نفس الوقت بطريقة متكافئة ولكن لا يترتب على كل إختلاف مع ذلك النوع تنازعا حيث ينطبق في ظروف مختلفة عن الأخرى أو أنها تقدم فرصة للاختيار وسيلة تعارض المحتويات يصدر عنه أساسيا في التنازع ومع ذلك قد يكون

هناك جانب مشترك بين المعاهدتين أو أكثر من جانب قد يقوم التنازع بين معاهدات ثنائية أو معاهدات متعددة الأطراف حيث أن المعاهدات المتنازعة تعقد غالبا في أوقات مختلفة وقد يبو وضعا في بعض الأحيان.

مبادئ حل النزاع : تمت دراسة المسألة في مؤتمر فيينا وضع مبدأ تسلسل المعاهدات مثال : القانون اللاحق يلغى القانون السابق والقانون الخاص يقيد القانون العام والسابق في الوقت الحالي لاحق في التنفيذ التي تلعب دورا هاما في حل التنازع.

مبدأ تسلسل المعاهدات : يقضى هذا المبدأ أن المعاهدات من رتبة أعلى تسمو على المعاهدة مترتبة أدنى بغض النظر عن توقيت عقدها ورغم أن هذا المبدأ أكثر إتساقا مع القانون المدني إلا أنها لا يمكن أن تستغنى فيه تماما في القانون الدولي (مثال) عهد عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة وتمثل ذلك في الوقت الحاضر في القواعد التي صاغتها اتفاقية فيينا.

التعارض مع هذه المعاهدة الأمرة : قد تناولت إتفاقية فيينا ذلك باعتباره أساسا لإبطال المعاهدة أو أنهاها فالتعارض مع قاعدة أمرة قائمة يؤدي إلى إبطال المعاهدة كلها ولعل ذلك الوضع القصد في مخالفة القاعدة الأمرة أما إذا قد وجدت بعد إبرام المعاهدة فانها تؤدي فقط إلى إنهاء الأجزاء المتعارضة في المعاهدة السابقة .

القانون اللاحق يلغى القانون السابق : هذا المبدأ تعتبر عن القاعدة الفقهية اللاحق ينسخ السابق وليس هناك شك في أن أطراف أى معاهدة يد يلغى منها بعقد معاهدة جديدة وذلك إذا كانت المعاهدتين السابقة واللاحقة تحويان نصوصا غير منسقة بشأن موضوع واحد وقد أشارت محكمة العدل الدولية إلى هذا المبدأ في مرات عديدة كما تبناه مشروع هارفارد القانون المعاهدات وأشير إليه باعتباره قاعدة قانونية في معاهدة فيينا .

الخاص يقيد العام : ينطبق هذا المبدأ بطريقة واضحة في حالة الحرب حيث تكون الأولوية لقوانين الحرب باعتبارها خاصة على قوانين السلام ويبدو هذا المبدأ في إتساق مع مبدأ اللاحق ينسخ السابق (١) وى قضايا ماخروماتس قررت المحكمة أن البروتوكول السابع من معاهدة سلام لوزان سنة ١٩٣٢ يسمو على معاهدة الانتداب على فلسطين سنة ١٩٢٢ باعتباره زحذت منها .

الوضع القانوني الحالي : الحل لكل التنازع تعطى إتفاقية فيينا أولوية وأسبقية للمعاهدة الأخرى ما دامت تضع كل أطراف المعاهدة الأولى .

أنواع النظريات :

- شخصية: وفقا للأشخاص ما أرده هذا النص - نفسية : وفقا للمعنى المدى فقط

الراجع : المعنى العادى ونية هذا النص وغرض وهدف المعاهدة

مفهوم التفسير بصفة عامة : يراد بالتفسير بيان حدود وأبعاد ومقصوم أمر ولا يقتصر ما يحتاج إلى التفسير على الأحداث والوثائق بل يمتد إلى ما لا يمكن حصره من البيئة الإنسانية بلد وطبيعة البشر وسلوك الإنسان يحتاج أيما إلى التفسير .

تفسير القانون الدولي : إذا كان لكل فرع من فروع القانون بنائه ومميزاته التي تؤثر على قواعد التفسير الخاصة به فإن تلك يصدق تماما على القانون الدولي الذى يقوم على سيادة الدول وما يتبع من إجراءات فى إصدار المعاهدات.

التفسير والتطبيق : إذا أمكن من الناحية النظرية أن نفرق بين التفسير والتطبيق باعتبار أن التفسير يهدف إلى توضيح المعنى الصحيح للقاعدة بينما يهدف التطبيق إلى أعمالها إلا أن التطبيق من الناحية العملية يحتاج إلى تصنيف الحقائق والأحداث وفقا للقاعدة القانونية وهو أمر يختلط بالتغيير .

جهة التفسير :

(١) القانون الداخلى : تكون الكلمة الأخيرة فى تفسير المواثيق والعقود إلى المحكمة كما تقوم أجهزة الدولة الأخرى فى عملها اليومى بتفسير القانون والمنزع سلطة تغيير القانون والاختصاص وإصدار التفسير المعتمد.

(٢) القانون الدولي : فإذا كانت المحاكم الدولية لها بسلطة الفصل فى المنازعة بقرار ملزم فإن تفسيرها للنصوص المتعلقة يكون ملزما بالمثل للأطراف المتنازعة.

القيمة القانونية لقواعد التفسير : يختلف رأى حول قيمة قواعد تفسير المعاهدات وما إذا كانت ملزمة أم مجرد خطوط مرشدة ليس لها قيمة قانونية فيكون للمفسر حرية الاختيار بين القواعد المختلفة فى التفسير

تفسير المعاهدات

يقصد به محتواها بهدف تطبيق نصوصها بطريقة سليمة ومن خلال الظروف الخاصة بالعلاقات الدولية ذلك أن كلمات المعاهدة نادرا ما يكون لها معنى مفرد محدد ولا يمكن التنبؤ بالأحوال التي تظهر فيها الحاجة إلى التفسير ويتضمن

التفسير معظم الحالات اعطاء النص معنى آخر يمكن موضع إعتبار من المفسر كما اعتمد معهد القانون الدولي في دورة ١٩٥٩ قرار في تفسير المعاهدات قبل صياغة اتفاقية فينا ببعض الوقت.

القواعد الواردة في اتفاقية فينا

(١) المادة ٣١ القاعدة العامة في التفسير

- ١- تفسير المعاهدات بحيث فيه طبقا المعنى العادى لألفاظ المعاهدة في الاطار الخاص بها
- ٢- يشمل الاطار الخاص بالمعاهدة الى جانب نص المعاهدة بما في ذلك الديباجة والملخصات الأتية:
 - ☐ أى إتفاق يتعلّق بالمعاهدة يكون قد عقد بين الأطراف جميعا بمناسبة عقد هذه المعاهدة.
 - ☐ أيّه وثيقة صدرت توضع في الاعتبار بمناسبة عقد المعاهدة وقبلها الاطراف الاخرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة.
- ٣- يجب أن يؤخذ في الإعتبار مع الإطار:
 - ☐ أى اتفاق لاحق بين الأطراف يتعلّق بتفسير المعاهدة أو تطبيق نصوصها.
 - ☐ أى ممارسة لاحقة في تطبيق المعاهدة تقيّم اتفاقا بين الأطراف حول تفسيرها.
 - ☐ أى قواعد في القانون الدولي متعلقة بالموضوع قابلة للتطبيق في العلاقة بين الأطراف.
- ٤- يجب أن يعطى معنى خاصا لأى تعبير إذا ثبت أن نية الأطراف قرّر اتجهت اليه.

(2) المادة ٣٢ - الطرق التكميلية للتفسير

قد يتم اللجوء الى طرق تكميلية للتفسير بما في ذلك الأعمال التحضيرية للمعاهدة وظروف عقدها بغرض تأكيد معنى ناجم عن تطبيق المادة (32) أو لتحديد المعنى.

ومع ذلك تعد الحالات التي تم الاعتماد فيها على الأعمال التحضيرية نادرة في الممارسة الدولية وفي الاتجاهات الحديثة تعطى الممارسة الدولية وزنا هاما في عملية تفسير المعاهدات ولكن بشرط أن تكون تلك الممارسات اللاحقة موحدة بطريقة مقبولة من الأطراف حتى تصبح وسيلة صالحة للتفسير.

مشكلة اللغة

إذا كانت المعاهدة موثقة في لغتين أو أكثر فقد عالجّت ذلك اتفاقية فينا في المادة ٣٢ حيث قرّرت:

- (١) إذا اعتمدت المعاهدة بلغتين أو أكثر يكون لكل نسخة منها نفس الحجم في النص الآخر.
 - (٢) نص المعاهدة الذي يصاغ بلغة واحدة غير إحدى اللغات التي اعتمد بها لا يكون له نفس الحجية الا اذا نصت المعاهدة أو اتفق الأطراف على ذلك.
- إذا كشفت المقارنة بين النصوص المحررة بلغات مختلفة عن اختلاف في المعنى حل هذا الاختلاط بتطبيق المادتين ٣١ - ٣٢ فيؤخذ بالمعنى الذي يتفق في موضوع وغرض المعاهدة ويتم التوفيق بقدر الامكان بين النصوص المختلفة إذا كانت لأحد النصوص الغلبة وفقا للنص المعاهدة أو اتفاق الأطراف وقد وضعت محكمة العدل الدولية الدائمة قاعدة في حالة تعدد اللغات يقضى بأنه عند وجود نصين أحدهما ضيق في تفسير عن الآخر فانه يجب الأخذ بالتفسير الضيق إذ هو الذي يمكن توفيقه مع النصين ويعبر دون شك عن النية المشتركة لأطراف المعاهدة.
- ولكن اتفاقية فينا لم تتناول مسألة ما اذا أديرت المفاوضات الخاصة بإبرام المعاهدات في لغة واحدة وتم صياغة مشروع المعاهدة بتلك اللغة.

هل من المسموح به الرجوع الى اللغة الأصلية الاختلافات بين النصوص الموثقة؟

لا تستبعد اللجوء الى تاريخ المفاوضات كجزء من الأعمال التحفيزية وذلك لا يعد كونه وسيلة تكميلية للتفسير فيج أن يكون الأولوية لتحقيق التوافق بين نصوص الاتفاقية

تفسير نصوص الأعمال الصادرة عن الارادة المنفردة

- قد نحتاج إلى تفسير الأعمال الصادرة عن الارادة المنفردة مثل التصريحات الصادرة عن رؤساء الدول والاعتراضات والإعلانات وفقا للنص الاختياري في المادة ٢/٣٦ من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية ويصعب

صياغة قاعدة واضحة لتفسير مثل هذه التصرفات ولا يمكن أن تطبق القواعد والمبادئ الصالحة لتفسير المعاهدات بأكملها على التصرفات الصادرة من الإرادة المنفردة حيث أن عملية إصدار هذه التصرفات مختلفة. وقد أعلنت محكمة العدل الدولية بشأن التصريح الإيراني بقبول الولاية الإلزامية للمحكمة أن المحكمة تأخذ بالتفسير النهي مع الأخذ في الاعتبار مقاصد الحكومة الإيرانية ويمكن أقول بها عامة أن مقاصد واضعي النصب تلعب دورا هاما إن أى نص قانون آخر قديم الى تفسير وبصفة خاصة قرارات المنظمات الدولية والتصريحات الصادرة عن المحاكم الدولية

مفهوم التفسير المعتمد

التفسير المعتمد ليس الا تفسيرا بمعرفة صانع قرار مختص فالتفسير الموثق لا يمكن وصفه باعتباره خاطئا ويمكن لواقع النص أن ينسب اليه معنى يختاره بقرار لاحق ويمكن لأطراف المعاهدة أن يعدلوا أو يقرروا معناها الصحيح باتفاقهم المتبادل وتكون القرارات القضائية ملزمة بين الأطراف في منازعة مفيه ولذا لا يتناسب معها مصطلح التفسير المعتمد وان كان هذا المصطلح يستخدم بمعنى واسع جدا

الفصل السادس تسجيل المعاهدات ونشرها

المقصود بالتسجيل

هو اثباتها في سجل لدى منظمة دولية أو أحد أجهزتها ويوضح ميثاق المنظمة التزام الدول الأعضاء بتسجيل المعاهدات التي تعقدها والتزامات الجهاز الذي يتم التسجيل لديه

التسجيل والنشر لدى الأمم المتحدة

- كل معاهدة واتفاق دولي يعقده أى عضو من أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن يسجل فى أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن
- ليس لأى طرف فى معاهد أو اتفاق دولي لم يسجل أن يمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق اتمام أى فرع من فروع الأمم المتحدة
- ثم نصت بعض المنظمات الدولية الأخرى على تسجيل المعاهدات وطبقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات يجب أن تسهل الاتفاقيات التى يرتبط بها الأطراف فى الاتفاقية فى سكرتارية الأمم المتحدة وينظم تسجيلها وطباعتها ما تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة من تعليمات

الأدوات الواجب تسجيلها

- يجب أن يفهم تعبير كل معاهدة وكل اتفاق دولي بمعنى واسع فهو يتضمن كل الاتفاقيات التى تدخل فى القانون الدولي ويدخل فيها عضو من أعضاء الأمم المتحدة مع عضو آخر أو أشخاص القانون الدولي الأخرى كالمنظمات الدولية.
- عندما تعقر دولة عضو اتفاقا دوليا فان التزامها بالتسجيل لا يعتمد على صيغة وغرض هذه الاداة أو على طبيعة وأهمية الالتزامات أو مداها الزمنى ولا على الحالة القانونية للسلطات المنشأة للمعاهدة وفقا للقانون الدولي.
- لم تحدد الجمعية العامة مفهوم المعاهدة أو الاتفاق الدولي ويتوجه الأعضاء بالتساؤل حول ما اذا كان اتفاقا ما يخضع للتسجيل أم لا
- يتم التعاون أحيانا بين الأمم المتحدة والدولة المعنية فى عملية التسجيل.

مثل: عقدت احدى الدول اتفاقا مع منظمة لم تكن شخصا من أشخاص القانون الدولي وأوضحت السكرتارية العامة أن المبدأ الرئيسي هو أن تأخذ بما تقرره الدولة العضو حول طبيعة التصرف وكونه اتفاقا او معاهدة وفقا لميثاق الأمم المتحدة فتسجيل أى أداة مرسله من قبل أحد الأعضاء لا يعنى أن السكرتارية قد أصدرت حكما على طبيعة تلك الاداة أو حالة الدولة العضو وعمل السكرتارية لا يضيف وصف الاتفاق أو المعاهدة الدولية ما لم تكن بالفعل تتمتع بهذا الوصف ولا يضيف على الدولة العضو أى صفة .

- تتوقف السكرتارية العامة تعاونها فى مسألة التسجيل اذا تأكد أن هذه الأداة المراد تسجيلها لم تستوف متطلبات التسجيل وفى حالة الشك المجرد فانها تسيير على خطى الطرف المسجل .
- قبلت السكرتارية بعض الاعلانات المنفردة وسجلتها
- لدى السكرتارية تسجيل غير رسمى للاعلانات وفقا للنظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية.

مثل : اعلان مصرف 27 / 4 / 1957 المتعلق بقناة السويس

- يسرى الالتزام بالتسجيل فقط على المعاهدات والاتفاقات الدولية المعقودة بعد 24 / 10 / 1945 وللدول التى انضمت الى عضوية الأمم المتحدة بعد ذلك يسرى من تاريخ انضمامها
- لا يكون الاتفاق موضعاً للتسجيل حتى يقوم الأطراف بكل ما فى سلطتهم لوضعه موضع التنفيذ
- هناك تسجيل بصفة طارئة للاتفاقات الدولية ذات التطبيق المؤقت.

المسئولية من التسجيل

- يعد التسجيل أساسا من مسئولية الدول الأطراف فى المعاهدة ولا يتعد عمل السكرتارية مجرد المساعدة فى تنفيذ هذا الالتزام

- قيام أحد الأعضاء بالتسجيل ويعفى باقى الأعضاء من هذا الالتزام
- يقع عبء الالتزام فى المعاهدات المتعددة الأطراف بالتسجيل عادة على ما تعد المودع لديه
- يكفى أن يتم تسجيل المعاهدة أو الاتفاق الدولى بطريقة غير رسمية لدى الأمم المتحدة
- يختلف الوضع عندما تكون الأمم المتحدة مخولة بمقتضى اتفاق أن تقوم بالتسجيل أو عندما تكون هى المودع فى الاتفاقات متعددة الأطراف

- يعفى بعض الأطراف للاتفاق الدولى أو المعاهدة من الالتزام بالتسجيل اذا كانت الاداة قد سجلت بالفعل بمعرفة وكالة متخصصة وعند وجود نص فى ميثاق الوكالة أو عندما تقتضى بذلك نصوص الاتفاق أو عندما تكون مخولة بذلك بمقتضى اتفاق أو معاهدة

- يشترط وجود تسجيل واحد لكل معاهد واذا تعدد التسجيل فان السكرتارية تخطر الطرف الثانى بلأن التسجيل قم تم بالفعل من قبل وتزيل السكرتارية الاختلافات بين وثائق المعاهدة المرسله اليها بمعرفة المسجلين
- استثناء على القاعدة تم تسجيل معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية مرتين حيث ارسل كل طرف مجموعة من الوثائق ووجدت السكرتارية أنه من المستحيل عليها تحديد ايا منهما هو المجموعة الرسمية للمعاهدة فسجلت كلا من المجموعتين
- على الدول الأعضاء أن تسجل اتفاقاتها الدولية على وجه السرعة قدر الامكان ولا يجب أن يكون التأخير عمدا أو راجعا الى اهمال جسيم ولم نشر اتفاقية فيينا لهذا القيد

الجزاء على مخالفة الالتزام بالتسجيل

- لا تؤثر على صحة المعاهدة أ وقوتها الملزمة ويمكن لكل طرف في معاهدة دولية غير مسجلة الاحتجاج بها أمام أى سلطة بخلاف أجهزة الأمم المتحدة مثل محكمة خاصة أو لجنة توفيق
- اذا لم يكن أطراف المعاهدة غير مسجلة من أعضاء الأمم المتحدة فيمكنهم الاحتجاج بها أمام أى من أجهزة الأمم المتحدة
- لا تلزم أجهزة الأمم المتحدة نفسها بفحص ما اذا كانت المعاهدة المعروضة قد سجلت بطريقة صحيحة أم لا
- يوجد بعض الحالات الاستثنائية التى يمكن لأحد الاجهزة للأمم المتحدة أن تطبق اتفاقا غير مسجل اذا كان الأطراف فى ذلك الاتفاق لم يحتجوا بأنه غير مسجل وفى الحالات النادرة التى تنتج فيها المعاهدة أثارا بين الدول غير الأطراف فيها فان تلك الدول قد تستند الى اتفاق غير مسجل أمام أجهزة الأمم المتحدة.
- لم تقرر اتفاقية فيينا جزاء على عدم التسجيل.

إجراءات التسجيل

- تلعب السكرتارية العامة دورا هاما فيما يتعلق بالجوانب الرسمية للتسجيل
- يجب على السكرتارية لأن تفحص من هو الطرف أو الوكالة المتخصصة التى تسجل المعاهدة
- يعتبر النص المقدم هو صورة كاملة وصادقة ويحوى كل التحفظات التى أبدتها الأطراف ولأ نالصورة الموثقة للنص الوارد فى اللغة المعتمدة يجب أن يصحبها خطاب بوضع التاريخ والريقة التى تتبع نحوها (التوقيع - التصديق - الانضمام)
- يعتبر التاريخ الذى تلقت فيه السكرتارية المعاهدة هو تاريخ التسجيل
- يستثنى من التاريخ المعاهدات المسجلة بطريقة غير رسمية ويتلقى الطرف المسجل بعد ذلك شهادة بالتسجيل تصدرها السكرتارية

النشر

- يعتبر النشر من المسئولية الكاملة للسكرتارية العامة وعليها أن تنشره على وجه السرعة قدر الامكان سلسلة مفردة من كل معاهدة أو اتفاق دولي تم تسجيلها أو عمل ملف لها.
- يكون النشر باللغة الأصلية لها مع نسخة مترجمة اذا لزم الأمر الى الانجليزية أو الفرنسية
- يصحب كل أداة منشورة فى سلسلة الأمم المتحدة للمعاهدات معلومات اضافية وخطابا يتعلق بالتصرفات التالية المؤثرة وتظهر الاداة المسجلة فى الجزء الأول من السلسلة والملف والمسجل فى الجزء الثانى والمعلومات فى الملحق
- يتعلق الملحق بالأدوات التى تم تسجيلها بالفعل لدى عصبة الأمم وعلى السكرتارية أن تنشر بيانا شهريا عن الأدوات المسجلة أو التى لها ملفات خلال الشهر السابق
- يجب عليها أن ترسل سلسلة الأمم المتحدة للمعاهدات والبيان الشهري لكل الدول الأعضاء

اتفاقية الحلول

- تعقد هذه الاتفاقية بين الدولة السلف والدولة الخلف لتقرر انتقال الحقوق والالتزامات التعاهدية الأخيرة وهى مسألة تحدث فى حالات الحصول على الاستقلال (مثال) ذلك المعاهدة التى عقدت بينه بريطانيا والعراق سنة ١٩٣١ وكذلك

الاتفاق المعقود مع الأردن وفي كل الأحوال يجب أن يخطر الطرف الثالث باتفاقات الحلول وطبقاً لمبدأ أن المعاهدات لا تلزم سوى أطرافها فإن الدولة الثالثة لا تلتزم باتفاق الحلول وما لم تقبله ونظراً لأنه اتفاقيات الحلول تسلم إلى سكرتارية الأمم المتحدة فإنها سوف تخطر الدولة الثالثة بما تضمنه وحتى إذا لم تخطر بهذه الطريقة فإن استمرار الدولة الخلف في تطبيق الاتفاقيات يعد تجديد ضمناً لها ولكن المشكلة تثار عندما ترفض الدولة الثالثة هذا التجديد .
- فهل يمكن افتراض التجديد في تلك الحالة ؟

قياساً على ما قرره المحكمة العدل الدولية في مسألة التحفظ على معاهدة إبادة الجنس البشرى يقرر البعض أن السكون يرقى إلى المواقف الضمنية ولكن الاتفاقية لم تحل هذه المشكلة.

الاعلانات المنفردة تصدر بعض الدول حديثة الاستقلال اعلانات تقرر فيها تحديد فترة مؤقتة تبقى فيها العلاقات التعاهدية نافذة حتى تقرر أى المعاهدات تستمر فأياً ينتهى (مثال) ذلك الاعلان الصادر عن تنجافينا في ٩ ديسمبر سنة ١٩٦١ بعد أن رفضت عقد اتفاق حلول مع بريطانيا وقد أخطرت فيه السكرتير العام للأمم المتحدة رغبتها في أن تستمر المعاهدات التي عقدتها بريطانيا بشأن الاقليم وبطريقة تبادلية ولمدة سنتين من تاريخ الاستقلال ما لم تلغ أو تعدل بالاتفاق المتبادل وفي نهاية تلك المادة سوف تنتهى حكومة ننجا تيفا المعاهدات التي لا تعد تطبيقاً للعرف الدولي وقد أطلق على هذا المبدأ اسم فيريرى نسبة إلى رئيس كنجانيقا وعلى ذلك يمكن القواعد في المعاهدات الجماعية أن تبقى نافذة فيما يتعلق بالاقليم المستخلف وإذا أخطرت الدولة الحديثة الاستقلال بأنها ستطبق تلك المعاهدة على اقليمها بطريقة مؤثته فإنها تطبق هكذا مع أن طرف يوافق صراحة أو ضمناً على ذلك وبهذه الطريقة فالإعلان المنفرد المتبوع بقبول صريح أو ضمناً من الدول الأخرى في المعاهدة سوف يتضمن على الأقل نفاذاً مؤقتاً لتلك المعاهدة.

الباب الرابع

قانون البحار والمياه الدولية العذبة

٨٨ مقدمة ٨٨

القانون الدولي للبحار هو فرع من القانون الدولي العام يتضمن المبادئ والقواعد التي تحدد الوضع القانوني للمناطق البحرية وتحكم العلاقات الدولية لاستخدام المحيطات وفيضاتها وما تحت تربتها للأغراض المختلفة والوثيقة الأساسية التي تحكم البحار هي اتفاقية الأمم المتحدة التي عقدت في منتيجوباي بجاميكا في ١٠ ديسمبر ١٩٨٢ الاتفاق المعدل لها في ٢٨ يوليو ١٩٩٤ وقد بدأ نفاذها في ١٦ نوفمبر ١٩٩٤.

التنظيم الدولي وقانون البحار : اهتم التنظيم الدولي بموضوع البحار فتنين القواعد التي تحكم حريات الدول في هذا الشأن وقد درست لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة هذا الموضوع منذ دروتها الأولى سنة ١٩٤٩ وحتى سنة ١٩٥٦ حيث تناولت الحزام البحري الذي تسيطر عليه الدولة الساحلية ونظام أعالي البحار.

المبادئ الرئيسية للقانون الدولي للبحار

- هناك مبادئ عامة للقانون الدولي مثل مبدأ المساواة في السيادة واحترام حقوق السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية

- هناك مبادئ خاصة بقانون البحار وهي

- (١) مبدأ حرية الدول في أعالي البحار ويتضمن :
 - حرية الملاحة
 - حرية الطيران
 - حرية إقامة الجزر والمباني والتجهيزات الصناعية الأخرى.
 - حرية وضع الكابلات البحرية والأنابيب.
 - حرية الصيد.
 - حرية البحث العلمي.
- (٢) مبدأ الاستخدام السلمى للمحيطات.
- (٣) مبدأ ولاية الدولة الخالصة على السفن التي تحمل علمها في أعالي البحار.
- (٤) مبدأ السيادة الوطنية على المياه الإقليمية.
- (٥) مبدأ المرور العابر للسفن والطائرات في المضائق الدولية.
- (٦) مبدأ حماية البيئة البحرية.
- (٧) مبدأ التراث المشترك للإنسانية.

الفصل الأول المياه الداخلية

- هي كل المياه الواقعة خلف خط الأساس الذى يقاس منه البحر الإقليمى وجزء من المياه الداخلية للدولة.
- تضم مياه الخلجان ومصاب الأنهار التى لا تزيد فتحتها عن ٢٤ ميلا بحريا والخلجان التاريخية حتى اذا كانت فتحتها أوسع والموانى والمياه المحصورة بين خطوط الأساس وخط الساحل وللدولة أن تسيطر على حق معين على أساس تقليد تاريخى على مياه ذات أهمية جغرافية خاصة لاقتصادها أو دفاعها.
- تمارس الدول الساحلية سيادة كاملة على مياهها البحرية الداخلية وعلى السفن الأجنبية فى هذه المياه.
- ولها أن تتخلى عن سيادتها إلى حد بمقتضى اتفاقا تنفذها لهذا الغرض .
- تحتفظ الدولة الساحلية عادة لمواطنيها ولأجهزتها بالحق فى ممارسة بعض الأنشطة، داخل مياهها الداخلية مثل منع السفن الأجنبية من الاشتغال فى حركة نقل البضائع.

النظام القانونى للمياه الداخلية

- يخضع النظام الثانوى للمياه الداخلية للتشريع الوطنى ولتطور العلاقات الاقتصادية الدولية واطاحة أفضل لظروف الممكنة للسفن التجارية المجتمعة للدول الساحلية ولممارسة الدول الساحلية لولايتها فى موانئها وتسهيل اجراءات دخول هذه السفن وبقيائها فى الموانى لهذا الغرض.
 - تفتح الدولة الساحلية بعض موانئها اقام السفن التجارية الأجنبية لشحن وتفريغ البضائع ونقل الركاب من وإلى السفن وتحدد بمطلق ارادتها ما تفتحه من موانئ.
 - يمكن للسفن التى تمر بمحنة أن تدخل أى ميناء دولة حاصلين موانئها لفترة مؤقتة لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى.
 - تضع التشريعات المصاحبة لتنظيم زيادة السفن الخاصة بالسفن والتجارية التى تزور موانئها لأغراض أخرى خلاف نقل البضائع أو الركاب وتحدد مدة معينة للحصول على إذن الدخول إذا اخطار مسبق لجهة معينة كوزارة الخارجية.
 - تتبنى الدولة معايير معقولة واجراءات لمساعدة البحث البحرى وتسهيل دخول السفن الخاصة بذلك
- تخضع السفن التجارية لثلاث أنواع من الولايات :**

(أ) الولاية الجنائية:

- إذا ارتكب أحد أفراد طاقم السفينة الأجنبية فعلا يعتبر جريمة وفقا لقانون الدولة الساحلية يخضع لقانون تلك الدولة دون تفرقة بين الجرائم التى تقع على ظهر السفينة أو على الشاطئ.
- تم فر قوانين الجرائم التى ترتكب من أحد أفراد الطاقم ضد عضو آخر ولا تنتهك النظم الموضوعة لوجود السفن فى الموانى وبين الجرائم الأخرى .
- طبقت المحاكم فى الدول المختلفة قاعدة ويجب بمقتضاها على الدولة الساحلية ألا يمارس ولايتها إذا كانت الجريمة تؤثر فقط على السفينة الأجنبية أو طاقمها.
- الدولة هى التى تحدد متى تمارس اختصاصها ما لم تصدر أنظمة أو تعقد اتفاقا تحدد فيه اختصاصها وإذا مارست السلطات المحلية ولايتها فلها أن تصعد لظهر السفينة الاجنبية وتقبض على الجناة وفقا للتشريعات الداخلية .
- يجب على السلطات المحلية اخطار القنصلية الخاصة بدولة علم السفينة مسبقا ويتواجد القنصل خلال اتخاذ الاجراءات .
- يطبق اختصاص الدولة الساحلية عندما يرتكب أحد مواطنيها جريمة على متن سفينة أجنبية فى الميناء فتقبض السلطات المحلية على المجرم وتعيده للسفينة.
- لا يكون للسفن التجارية الاجنبية أن تمنح المجرمين الفارين من وجه العدالة حق الملجأ

(ب) الولاية المدنية:

- تمارس الدولة الساحلية ولايتها على السفن الأجنبية التجارية وما عليها من ممتلكات حال وجودها فى موانئها.
- ومن حق الأفراد فى هذه الدولة أن يقيموا دعاوى ضد مالكي السفن الأجنبية للتعويض من الاضرار.
- تتضمن الولاية المدنية حق الدولة الساحلية على القبض على السفن وتقييدها تنفيذا لحكم محكمة مختصة
- يستثنى السفن العامة المملوكة للدولة الأجنبية فلا تخضع للاجراءات المتعلقة بتنفيذ جبرى على اقليم دولة أخرى دون موافقة الدولة المالكة.

- تعرق اتفاقية الأمم المتحدة بين الولاية على السفن التجارية والمملوكة للدولة والمستخدم لأغراض تجارية من ناحية حال وجودها في البحر الإقليمي وبين السفن غير التجارية من ناحية أخرى
- لا تمارس ولايتها على أعضاء الطاقم فيما يتعلق بالأجور وأداء الالتزامات على ظهر السفينة.

(ج) الولاية الادارية:

- تضيق على كل السفن دون استثناء خاصة أو عامة لأن الدولة الساحلية تمارس ولايتها بطريقة كاملة
- تهدف الولاية الادارية لحماية مصالح الدولة الاقتصادية والسياسية وتأكيد الحماية الصحية للحدود وسلامة الملاحة وهي نوعين :
- ® إجراءات صحية إدارية قبل منع الأفراد الذين يرفضون تنفيذ القواعد الصحية من دخول البلاد ومنع مغادرة السفن أو دخولها.
- ® إجراءات صحية طبية مثل قصص الركاب والبضائع المستحدثه وتقدم السفن الحربية تقرير عن حالتها الصحية بتقديم أقرار صحي بحرى.
- تمارس السلطات الجمركية اشرافها على كل السفن القادمة من الخارج لشحن وتفريغ البضائع وحمولتها أو لأن غرض آخر خلال إقامتها في الميناء.
- للسفن البحرية المغادرة وحرية زيارة أى ميناء مقترح للملاحة الدولية وفيه وكالة للجمارك
- تحدد سلطان الميناء التشاور مع سلطات الجمارك مكان وقوف السفينة للقصص الجمركى ولا يمكن للمنشآت أن تقترب من السفن الأجنبية أو الميناء إلا في حالة القوة القاهرة.
- تضع الدول شروط قبول الأجانب في إقليمها وتختلف من دولة لأخرى وبهدف توحيد هذه القواعد قامت منظمة العمل الدولية باعتماد اتفاقية دولية بهذا الشأن.
- وقعت اتفاقية تتعلق بتسهيل الحركة البحرية الدولية تتعهد الدول بمقتضاها أن تتعاون في تحديد وتطبيق الاجراءات التى تهدف لتوحيد مواصفات الوثائق والاجراءات فى كل المجالات.

الفصل الثانى المياه الإقليمية

كيف يقاس البحر الإقليمي

خطوط الأساس بأحدى طريقتين :

أولا : خط انحسار مياه البحر وقت الجزر:

- يقدم على أساس ارتباط حركة مياه البحر مدا وجزرا بظهور القمر أو غيابه مما يشكل ظاهرة طبيعية يترتب عليها أن تصبح بعض أجزاء الشاطئ ظاهرة بعد أن كانت مغمورة بالمياه ونصت الاتفاقية على أن خط الأساس العادى لقياس البحر الإقليمي هو حد أدنى الجزر على امتداد الساحل .
- إذا كانت هناك جزر واقعة خلف حلقات مرجانية فخط الأساس هو حد أدنى الجزر للشعبة المرجانية باتجاه البحر.

ثانيا : خطوط الأساس المستقيمة

- هي التى تصل بين نقاط معينة على الشاطئ أو حواف الجزر وتعتبر المياه الإقليمية جزء من المياه الداخلية للدولة الساحلية وأدى تقرير هذا الحصر مساحات بحرية وجعلها مياه داخلية بعد أن لم تكن كذلك ويطلق عليها حق المرور البرىء.
- فى حالة مصاب الأنهار خط الأساس يكون مستقيما عبر مصب النهرين نقطتين على مداد فى الجزر على ضفتيه.
- فى حالة الخلجان التى تعود سواحلها لدولة واحدة .
- الخليج هو إنبعاث واضح المعالم يكون توغله بالقياس بعرض مدخله يجعله يحتوى على مياه محصورة بالبر ويشكل أكثر من مجرد انحناء للساحل ولا يعتبر خليجا إلا إذا كانت مساحته تعادل أو تفوق مساحة نصف دائرة قطرها خط يرسم عبر مدخل ذلك الإنبعاث.
- وإذا كان له أكثر من مدخل يرسم نصف قطر الدائرة على قطر يعادل طوله مجموع أطوال الخطوط المرسومة عبر المداخل المختلفة وتحسب الجزر الداخلية جزء منه.
- ولا تنطبق الأحكام السابقة على ما يسمى بالخلجان التاريخية .

- في حالة الموانئ والمرتفعات التي تنحسر منها المياه عند الجزر.
- تعتبر جزء من الساحل أبعد المنشآت المرفقية التي تشكل جزء أصيل من النظام المرفقي.
- لا تعتبر من المنشآت المرفقية المنشآت المقامة في عرض البحر والجزر الاصطناعية.
- يدخل في حدود البحر الإقليمي المراسي التي تستخدم عادة في تحميل وتفريغ السفن ورسوها.
- المرتفع هو مساحة من الأرض مكونة طبيعياً ومحاطة بالمياه وتعلو عليها في حالة الجزر ومغمورة في حالة المد فإذا وقع كلياً أو جزئياً في عرض البحر الإقليمي يجوز أن يستخدم حد أدنى الجزر في ذلك المرتفع كخط أساسي لقياس البحر الإقليمي وإذا كانت المساحة أكبر من البحر الإقليمي لا يكون له بحر إقليمي خاص به.
- الجزر هي رقعة من الأرض مكونة طبيعياً ومحاطة بالماء وتعلو عليه في حالة المد ويتحدد البحر الإقليمي لها بنفس الطريقة التي تنطبق على الأقاليم البرية.

ثالثاً : تحديد عرض البحر الإقليمي بين دولتين ذاتي سواحل متقابلة أو متلاصقة:

- لا يحق لأي من الدولتين في حالة عدم وجود اتفاق بينهما على خلاف ذلك أن تمد بحرهما الإقليمي لأبعد من خط الوسط الذي تكون كل نقطة عليه متساوية بعدها عن أقرب النقاط على خط الأساس.
- يستثنى من ذلك بسبب تاريخي تعيين حدود البحر الإقليمي بينهما بطريقة تخالف هذا الحكم.

حقوق الدولة الساحلية في البحر الإقليمي

- تستخدم هذا البحر في الملاحة والصيد ووضع الكابلات والأنابيب وتخلق بطايرتها.
- تضع في البحر القوات اللازمة للدفاع عن شواطئها.
- تبنى مرافق مينائية لتسهيل الملاحة أو دخول وخروج السفن.
- تراقب عمليات الملاحة أو المرور لمنع التلوث البحري وضفته .
- حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية
- منع فرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية المتعلقة بمصادن الأسماك أو الجمركية أو الصحية.
- البحث العلمي البحري وأعمال البحث الصيدوغرافي.
- لا تنطبق على تصميم السفن الأجنبية أو بنائها أو معادتها أو تكوين طاقمها الا اذا كان الغرض منها أعمال قواعد أو معايير دولية مقبولة عموماً وتعلن الدولة الساحلية عن هذه القوانين الاعلان الواجب .

المرور البريء في البحر الإقليمي

- هو الملاحة خلال البحر الإقليمي لغرض:
- اجتياز البحر دون دخول المياه الداخلية أو التوقف في مرسى أو مرفق بقدر ما يكون من مقتضيات الملاحة العادية أو حين تستلزمها قوة قاهرة أو حين يكون لغرض تقديم المساعدة لأشخاص أو سفن.
- التوجه للمياه الداخلية أو منها أو للتوقف في أجزاء من المرسى .
- يكون المرور بريئاً إذا كان لا يضر بسلم أو أمن الدولة الساحلية أو حسن نظامها ويتم وفقاً لقواعد القانون الدولي.
- المرور غير البريء هو أي نشاط ليست له علاقة مباشرة بالمرور مثل تهديد بالقوة أو استعمالها انتهاكاً لأحكام القانون الدولي.

يجب في المرور البريء :

- طفو الغواصات ورافعة اعلامها.
- امتثال جميع السفن الأجنبية لقوانين وأنظمة الدول المقبولة عموماً بشأن منع المصادمات في البحر.
- واجبات الدولة الساحلية في المرور البريء:
- لسلامة الملاحة أن تعرض على السفن الأجنبية التي تمارس هذا الحق في بحرهما الإقليمي استخدام الممرات البحرية واتباع نظام تقسيم حركة المرور التي تعيها أو تقررها لتنظيم مرور السفن.
- تفرض على الناقلات أو السفن التي تعمل بالقوة النووية أو تحملها أو مواد أخرى ذات طبيعة خطيرة قصر مرورها على تلك الممرات البحرية ويجب عليها أن تحمل من الوثائق ومراعاة التدابير الوقائية الخاصة في الاتفاقيات الدولية .
- اعلان الدولة الساحلية الاعلان المناسب عن أي خطر على الملاحة تعلم بوجوده داخل بحرهما الإقليمي .

حقوق الحماية للدولة الساحلية

- منع أى مرور فى بحرهما الإقليمى لا يكون برىء.
- الحق فى استخدام خطوات لازمة لمنع أى طرق للشروط التى يخضع لها دخول تلك السفن للمياه الداخلية أو توقفها فى المرافق.
- الحق فى الوقت المؤقت دون تمييز فعلا أو قانون بين السفن الأجنبية العمل بالمرور البرىء فى قطاعات محددة من بحرهما الإقليمى إذا كان ضرورى لحماية أمن الدولة ولا يبدأ هذا إلا بعد الاعلان الواجب .

ولاية الدولة الساحلية على السفن التجارية والحكومية المستعملة لأغراض تجارية

أ - الولاية الجنائية:

- الأصل أنه ليس للدولة الساحلية ولاية جنائية على السفن الأجنبية التى تمر فى بحرهما الإقليمى فلا تملك توثيق أى شخص أو إجراء تحقيق.
- استثنى من القاعدة ٤ حالات يحق للدولة الساحلية أن تمارس ولايتها الجنائية على السفن:
 - ① إذا امتدت آثار الجريمة للدولة الساحلية
 - ② إذا كانت الجريمة من نوع يخل بسلم البلد وحسن نظامها .
 - ③ إذا اطلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسى من دولة العلم مساعدة السلطات المحلية.
 - ④ إذا كانت التدابير لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع
- يجوز للدولة الساحلية اتخاذ أى خطوة تأذن بها قوانينها لإجراء توثيق أو تحقيق على ظهر سفينة مارة خلال بحرهما الإقليمى بعد مغادرة مياهها الداخلية.

ب - الولاية المدنية

- الأصل أنه لا ينبغى للدولة الساحلية أن توقف أى سفينة أجنبية مارة خلالها بحرهما الإقليمى وأن تحول إتجاهها لغرض ممارسة ولايتها المدنية فيما يتعلق بشخص موجود على ظهر السفينة.
- لا يجوز لها أن ترفع إجراءات التنفيذ على السفينة أو احتجازها لغرض دعوى مدنية إلا فيما يتعلق بالالتزام التى تتحملها السفينة أو المسؤوليات التى تقع عليها أثناء رحلتها خلال المياه الخاصة بالدولة الساحلية سواء كانت سفينة راسية أو مارة.
- واجبات الدولة الساحلية فى حالات التدخل:
 - أن تخطر ممثلا دبلوماسيا أو موظفا قنصليا تابعا لدولة العلم قبل اتخاذ أى تدابير إذا طلب منها الربان ذلك .
 - فى حالات الطوارئ إرسال الاخطار أثناء اتخاذ التدابير
 - يجب على السلطات المحلية مراعاة مصالح الملاحة عند اجراء التوفيق أو منذ كيفية اجراءه.
- القواعد المنطبقة على السفن الحربية الحكومية المستعملة فى الأغراض غير التجارية:
- لو لم تتمثل السفينة الحربية لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية وتجاهلت أى طلب يقدم اليها جاز للدولة الساحلية أن تطلب المغادرة من البحر الإقليمى على الفور
- تتحمل دولة العلم المسؤولية الدولية عن أية خسارة أو ضرر يلحق الدولة الساحلية نتيجة عدم الامتثال.

الفصل السادس المنطقة الاقتصادية الخالصة وحقوق

أولاً : المنطقة الاقتصادية الخالصة

(١) تعريف :

هي منطقة واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له يحكمها النظام القانوني المميز ولا تمتد لأكثر من ٢٠٠ ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي فهي جزء من أعلى البحار مع وجود بعض الاستثناءات المعينة لصالح الدولة الساحلية وحقوقها فيها ليست خالصة ويمكن للدول الأخرى المشاركة في بعض المجالات فهذا يعد وصفاً لوظيفة هذه المنطقة.

(٢) حقوق الدول الساحلية وواجباتها وولايتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة:

- استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية للمياه التي تعلو القاع وقاع البحر وباطن أرضه وحفظ هذه الموارد وإدارتها وكذلك الاستكشافات واستغلال الاقتصاد بين المنطقة كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح.
- إقامة وإستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات.
- البحث العلمي البحري.
- حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.
- تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارستها لحقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة مثل :
- ✍ تفقد السفن وتفقيشها واحتجازها وإقامة الدعاوى القضائية ضدها وفقاً لما تقتضيه الضرورة ولضمان الامتثال للقوانين والأنظمة التي اعتمدها طبقاً لهذه الاتفاقية.
- ✍ يخلو من غير تأخير سبيل السفن التي أخضعت للاحتجاز وطواقمها لدى تقديم كفالة معقولة أو ضمان آخر
- لا يجوز أن تشمل العقوبات التي تفرضها الدولة الساحلية على مخالفة قوانينها وأنظمتها المتعلقة بمصائد الأسماك في المنطقة الاقتصادية عقوبة السجن إلا إذا اتفقت الدول المعنية على خلاف ذلك
- في حالات احتجاز السفن الأجنبية أو احتباسها يجب إبلاغ دولة العلم بالوسائل المناسبة بالإجراء المتخذ وبأية عضوية تفرض بعد ذلك

(3) حقوق الدول الأخرى وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة:

- فرقت بين المياه والقاع وما تحت القاع
- لا تغير حقوق الدول الساحلية من طبيعة المياه وكونها من المياه الإقليمية أو المجاورة أو أعالي البحار لأن المنطقة الاقتصادية الخالصة يمكن أن تمتد إلى ٢٠٠ ميل بحري مقاسه من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي
- تتمتع الدول الأخرى في هذه المنطقة بالحريات التقليدية لأعمال البحار وهي الملاحية والتحليق ووضع الكابلات وخطوط الأنابيب وغير ذلك مما يتصل بهذه الحريات من أوجه استخدام البحر المشروعة والمرتبطة بتشغيل السفن والطائرات والكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة.
- في حالة النزاع بين مصالح الدولة الساحلية وأية دولة أخرى ينبغي أن يحل النزاع على أساس الانصاف مع مراعاة أهمية المصالح موضوع النزاع لكل طرف من الأطراف وإلى المجتمع الدولي ككل.

الفصل الثامن عشر قانون المياه الدولية العذبة

تطور التنظيم القانوني للمياه الدولية العذبة في القرن الماضي مرتبطاً بتطور العلاقات الدولية حيث كان التنظيم في مرحلة سابقة قاصراً على تنظيم استخدام الأنهار الدولية بينما جرى في الوقت الراهن النظر إلى مجموع الموارد المائية العذبة سواء منها السطحية أو الموجودة في باطن الأرض كما ينظر القانون الدولي إلى تنظيم استخدام تلك الموارد في الأغراض المختلفة ولا يقتصر الأمر على غرض دون آخر.

قانون الأنهار الدولية و التطورات الحديثة

كان القانون الدولي إلى وقت قريب يعالج المسائل المتعلقة كمصادر المياه العذبة تحت عنوان الأنهار الدولية وقد كان الدافع لذلك اختلاف الأحكام التي تخضع لها هذه الأنهار من حالة لأخر ومع ذلك يتفق الفقه الدولي على بعض المبادئ التي تحكم الوضع القانوني لمياه الأنهار الدولية نلخصها فيما يلي:

- (١) إذا كانت هذه الأنهار تجري في إقليم عدة دول إختصت كل من هذه الدول بملكية الجزء الذي يقع في حدودها.
- (٢) إذا كانت هذه الأنهار واقعة على حدود دولتين أو أكثر فتملك كل دولة الجزء المجاور لها من النهر حتى الخط الأوسط للتيار الرئيسي إن كان النهر قابلاً للملاحة وحتى الخط الأوسط لصفحة المياه لم يكن كذلك .
- (٣) ومع إفتراض أن الدولة التي يوجد بإقليمها جزء من النهر تملك هذا الجزء إلا أن الملكية هنا مقيدة ذلك أن حق الملكية يتيح للمالك مكنات ثلاث هي الاستعمال والاستغلال والتصرف فهي لا تملك نقل ملكية مياه النهر إلى دولة ثالثة بل أن سلطة الاستعمال لا تبدو مقيدة في بعض الأحيان كما يتضح دولة ثالثة بل أن سلطة الاستعمال تبدو مقيدة في بعض الأحيان كما يتضح لنا من قواعد المنظمة للملاحة في الأنهار الدولية.
- (٤) تتمتع كل الدول الساحلية للنهر بحرية الملاحة فيه ولكن تقتصر تلك الحرية على مواطن تلك الدول بل تمنح للدولة الأخرى حرية الملاحة

أكدت جمعية القانون الدولي على المبادئ التالية

- أولاً :** كل نظام الأنهار والبحيرات ينتمي لحوض صرف واحد يجب معاملة كوحدة متكاملة وليس كأجزاء منفصلة.
- ثانياً :** فيما عدا الحالات التي تنص عليها اتفاقيات أو أدوات أخرى أو عرف ملزم للأطراف المعنية .
- ثالثاً :** على الدول المشاركة في حوض النهر احترام الحقوق القانونية للدول الأخرى المشاركة فيه وتؤكد الممارسة الدولية أن ذلك يتضمن:
- (١) حماية الحقوق المكتسبة : الناجمة عن الاستغلال المتواتر لفترة طويلة دون اعتراض باقى دول النظام المائي الدولي وبشرط أن يكون الاستغلال ناعماً ومفيداً ومعقولاً حتى يكون أصلاً للحماية .
- (٢) الالتزام بالتشاور عند تنفيذ مشروعات خاصة بالنظام المائي الدولي بحيث يصبح على كل دولة لدى استغلالها لجزء الواقع داخل حدودها وتتاثر به الدول الأخرى المقاطعة أن تتشاور معها.
- (٣) عدم السماح لأى دولة أن تمارس حقوق استغلال النظام المائي إلا إذا تراضت دول النظام على ذلك.
- (٤) منع الاستغلال الضار فليس لأى دولة من دول النظام المائي أن تنفرد باستغلال الجزء الواقع داخل حدودها بشكل يؤدي إلى إصابة الآخرين بالضرر وذلك تطبيقاً لمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق .
- رابعاً :** كما يتضمن التزام الدول المشاركة في الحوض باحترام حقوق شريكاتها الالتزام بمنع الآخرين ممن تحمل مسؤوليتهم وفق قواعد القانون الدولي من تجاوز الحقوق القانونية لباقي الدول المشاركة في الحوض.



صائقي المستشارين

